Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Relazione Trimestrale
ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999
della procedura di amministrazione straordinaria
relativa alle società

Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria
Ilvaform S.p.A. in amministrazione straordinaria
Ilva Servizi Marittimi S.p.A. in amministrazione straordinaria
Taranto Energia S.r.l. in amministrazione straordinaria
Socova S.a.s. in amministrazione straordinaria
Tillet S.a.s. in amministrazione straordinaria
Partecipazioni Industriali S.p.A. in amministrazione straordinaria

riferita al periodo 1° ottobre 2022 – 31 dicembre 2022

Sommario

PREMESSA 8

ILVA S.P.A IN A.S. 10

Parte I - Attività durante l'amministrazione straordinaria 11

1. Attività della Procedura 11
1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria 11
1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate al Ministero dello Sviluppo Economico 11
1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva 11
1.4 Costi della procedura 12

2. Aggiornamenti sul Programma 12
2.1 Piano relativo ad interventi volti a garantire sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola - Art. 1 comma 8.5, D.L. 4 dicembre 2015, n. 191, e s.m.i 12
2.2 Aggiornamento sull'andamento finanziario 13
2.3 Dismissioni degli *asset non core* 14

Parte II - Attività corrente 15

1. Prosecuzione dell'attività d'impresa 15

2.Principali azioni e misure implementate in relazione alle prescrizioni AIA 16

3.Dati sulla qualità dell'aria in prossimità dello stabilimento di Taranto 26

4.Sicurezza sul luogo di lavoro – Infortunistica 28

5. Aree Escluse di competenza Ilva 32
5.1 AREE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO CON INTERVENTI IN CORSO 32
5.2 AREE CON INTERVENTI IN CORSO 34
5.3 AREE IN MANUTENZIONE E CON PROCEDIMENTO DA DEFINIRE 39
5.4 AREE CEDIBILI E PRIVE DI PENDENZE 41

6. Gestione del personale 41
6.1 Occupazione 41
6.2 Ammortizzatori Sociali 41
6.3 Progetti Risorse Umane 41
6.4 Formazione 42
6.5 Dettaglio forza lavoro Ilva 42

7.Accadimenti legali/giudiziari 43

Parte III - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo 52

1. Premessa 52

2. Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 dicembre 2022... 54

ILVAFORM S.P.A. IN A.S. 59

1. Attività della Procedura 60
1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria 60
1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate al Ministero dello Sviluppo Economico 60
1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva 60
1.4 Costi della procedura 60

2 Aggiornamenti sul Programma 60

Parte II - Attività corrente 61

1. Prosecuzione dell'attività d'impresa 61

2.Gestione del personale 61

3.Accadimenti legali/giudiziari 61

Parte III – Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo 61

Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 dicembre 2022 61

ILVA SERVIZI MARITTIMI S.P.A. IN A.S. 66

1. Attività della Procedura 67
1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria 67
1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate al Ministero dello Sviluppo Economico 67
1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva 67
1.4 Costi della procedura 67

2. Aggiornamenti sul Programma 67

Parte II - Attività corrente 68

1. Prosecuzione dell'attività d'impresa 68

2.Gestione del personale 68

3.Accadimenti legali/giudiziari 68

Parte III - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo 68

Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 dicembre 2022 68

TARANTO ENERGIA S.R.L. IN A.S. 73

1. Attività della Procedura 74
1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria 74
1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate al Ministero dello Sviluppo Economico 74
1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva 74
1.4 Costi della procedura 74

2. Aggiornamenti sul Programma 74

Parte II - Attività corrente 75

1. Prosecuzione dell'attività d'impresa 75

2. Principali azioni e misure implementate in relazione alle prescrizioni AIA 75

3.Gestione del personale 76
3.1 Occupazione 76
3.2 Ammortizzatori Sociali 76
3.3 Progetti Risorse Umane 76
4.4 Formazione 76
4.5 Dettaglio forza lavoro Taranto Energia 77

4.Accadimenti legali/giudiziari 77

Parte III - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo 77

Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 dicembre 2022 77

SOCOVA S.A.S. IN A.S. 83

1. Attività della Procedura 84
1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria 84
1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate al Ministero dello Sviluppo Economico 84
1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva 84
1.4 Costi della procedura 84

2.Aggiornamenti sul Programma 84

Parte II - Attività corrente 85

1. Prosecuzione dell'attività d'impresa 85

2.Gestione del personale 85

3.Accadimenti legali/giudiziari 85

Parte III – Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo 85

Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 dicembre 2022 85

TILLET S.A.S. IN A.S. 90

1. Attività della Procedura 91
1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria 91
1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate al Ministero dello Sviluppo Economico 91
1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva 91
1.4 Costi della procedura 91

2.Aggiornamenti sul Programma 91

Parte II – Attività corrente 92

1. Prosecuzione dell'attività d'impresa 92

2.Gestione del personale 92

3.Accadimenti legali/giudiziari 92

Parte III - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo..... 93

Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 dicembre 2022..... 93

PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI S.P.A. IN A.S. 97

1. Attività della Procedura 98
1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria 98
1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate al Ministero dello Sviluppo Economico 98
1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva 98
1.4 Costi della procedura 98

2.Aggiornamenti sul Programma 98

Parte II - Attività corrente 99

1.Prosecuzione dell'attività d'impresa 99

2. Gestione del personale 99

3. Accadimenti legali/giudiziari 99

Parte III - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo..... 104

Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 dicembre2022..... 104

PREMESSA

In data 21 gennaio 2015, il Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito, anche "**MISE**"), a seguito dell'istanza presentata dal Commissario Straordinario *ex* D.L. n. 61/2013 (conv. in L. n. 89/2013) dott. Piero Gnudi, ha disposto l'ammissione di Ilva S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'art. 2 D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 (di seguito, la "**Procedura**").

Con il medesimo decreto, il Ministro dello Sviluppo Economico ha nominato Commissari Straordinari della Procedura il dott. Piero Gnudi, il prof. Enrico Laghi e l'avv. Corrado Carrubba.

Con sentenza del 28 gennaio 2015, pubblicata in data 30 gennaio 2015, il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria (di seguito, "**Ilva**"), nominando quale giudice delegato la dott.ssa Caterina Macchi, poi sostituita, con decreto del Presidente del Tribunale di Milano in data 23 ottobre 2019, dalla Dott.ssa Vincenza Agnese.
In data 19 febbraio 2015, il MISE ha altresì nominato il Comitato di Sorveglianza[1], che nel periodo di riferimento della relazione è composto dal Dott. Marco Lipari (Presidente), dal Dott. Ermanno Sgaravato (esperto), dal Prof. Avv. Emiliano Amato (esperto), da Mercitalia Rail S.r.l. (creditore) e da S.A.V. S.r.l. F.lli Santagata (creditore), come da decreto MISE del 6 agosto 2021(Protocollo nr: 238655 - del 10/08/2021).
In data 29 dicembre 2015, i Commissari Straordinari di Ilva, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, hanno presentato al MISE la versione definitiva del programma di Ilva e delle controllate in a.s. redatto ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.L. 23 dicembre, n. 347 (di seguito, il "**Programma**"). In data 4 gennaio 2016, il MISE, con proprio decreto, ha approvato il Programma.

In data 23 aprile 2019, nelle procedure di Amministrazione Straordinaria delle società Ilva S.p.A., Ilva Servizi Marittimi S.p.A, Ilvaform S.p.A., Taranto Energia S.r.l., Socova S.a.s., Tillet S.a.s. e Partecipazioni Industriali S.p.a., sono stati nominati, con decorrenza a far data dall'1 giugno 2019, in sostituzione dei dimissionari Avv. Corrado Carrubba, Dott. Piero Gnudi, Prof. Enrico Laghi, i seguenti Commissari[2]:

- dott. Francesco Ardito,
- avv. Antonio Lupo
- dott. Antonio Cattaneo

In data 21 giugno 2019, con decreto ministeriale, vista la lettera del 23 maggio 2019, con la quale il dott. Antonio Cattaneo dichiarava di non poter assumere le funzioni di commissario straordinario, è stato nominato il Prof. Alessandro Danovi quale membro del collegio commissariale.

---

[1] Originariamente composto dal prof. M. Confortini (Presidente), dal dott. E. Sgaravato (esperto), dall'avv. M. Cesare (esperto), da ENI S.p.A. (creditore) e da Intesa San Paolo S.p.A. (creditore). Rispettivamente in data 1° luglio e 26 luglio 2019, la composizione del Comitato di Sorveglianza ha riportato le seguenti modifiche: nomina di Mercitalia Rail S.r.l. e S.A.V. S.r.l. F.lli Santagata in qualità di creditori in sostituzione di Eni S.p.a. ed Intesa SanPaolo S.p.a. e nomina del Dott. P. G. Demarchi Albengo a Presidente del Comitato di Sorveglianza in sostituzione del dimissionario Prof. Avv. M. Confortini. In data 30 novembre 2020, è stato nominato quale membro esperto del Comitato di Sorveglianza il Dott. M. Maceroni, in sostituzione del dimissionario Avv. M. Cesare.

[2] I sopracitati Commissari entranti, ai sensi dell'art 1. Comma 2, con effetto immediato, sono stati richiesti di cooperare con il precedente collegio Commissariale nella gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle predette società.

Nella presente relazione sono riportati, ove possibile, soltanto gli aggiornamenti relativi al periodo di riferimento, mentre per quanto qui non riportato si richiama il contenuto delle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999 sino al settembre 2022.

Si ricorda inoltre che:

- ai sensi dell'art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999 "*il commissario straordinario presenta ogni tre mesi al Ministro dell'Industria una relazione sull'andamento dell'esercizio dell'impresa e sull'esecuzione del Programma*";
- il Programma di cui sopra è unitario per tutte le società del gruppo ILVA;
- a far data dal 1° novembre 2018, a seguito della sottoscrizione in data 28 giugno 2017 del contratto di affitto di ramo d'azienda con AM InvestCo Italy S.p.A (oggi Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.), la gestione delle attività di Ilva e di alcune delle sue controllate in A.S. è passata in capo all'affittuaria.

Con la presente relazione vengono forniti gli aggiornamenti sul Programma e sulle residue attività, come richiesto dal Comitato di Sorveglianza, in separate sezioni, ognuna delle quali intestata a ciascuna società del Gruppo Ilva.
Vengono inoltre forniti i dati economico-finanziari relativi a ciascuna società in A.S.

Sul sito internet - www.gruppoilvainas.it - vengono pubblicate tutte le informazioni inerenti la Procedura.

Milano, 14 marzo 2023

I Commissari Straordinari

Firmato digitalmente da
Francesco Ardito
CN = Francesco Ardito
C = IT

Dott. Francesco Ardito

Firmato digitalmente da
ANTONIO LUPO
CN = ANTONIO LUPO
C = IT

Avv. Antonio Lupo

Firmato digitalmente da
Alessandro Danovi
CN = Alessandro Danovi
C = IT

Prof. Alessandro Danovi

Ilva S.p.A in A.S.

Parte I - Attività durante l'amministrazione straordinaria

1. Attività della Procedura

1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria

Con riferimento alla procedura di ammissione di Ilva alla procedura di amministrazione straordinaria a far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare, pertanto si richiama integralmente quanto riportato nell'analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999.

Con riferimento agli avvenimenti relativi alla società francese S.L.D. S.A. e alla società greca Hellenic Steel Company S.A. in liquidazione ("**HSC**") parimenti a far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare, pertanto si richiama integralmente quanto riportato nell'analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999.

1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate al Ministero dello Sviluppo Economico

Nel corso del periodo oggetto della presente relazione (1° ottobre 2022 – 31 dicembre 2022) il Comitato di Sorveglianza si è riunito nelle date sotto elencate:

- 4 ottobre 2022:
    1. Relazione Trim ex art 61 al 31 marzo 2022 e relativi allegati.
    2. Relazione Trim ex art 61 al 30 giugno 2022 e relativi allegati.
    3. Schemi Mise ex art 40 al 30 giugno e relativi allegati.
    4. Istanza per autorizzazione alla sottoscrizione accordo transattivo con Fintecna SpA..
    5. Varie ed eventuali.

1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva

Nel periodo di riferimento non vi sono aggiornamenti da segnalare; per quanto riguarda il dettaglio degli importi ammessi negli stati passivi (tempestivi, tardivi ed eventuali ultra-tardivi), si rimanda a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che si intendono qui integralmente richiamate.

Con riferimento ai giudizi di opposizione ex art. 98 della Legge Fallimentare contro i decreti che hanno reso esecutivi gli stati passivi tempestivi e tardivi ed eventuali ricorsi in Cassazione, per Ilva sono pendenti:
- n. 57 giudizi di opposizione,
- n. 61 giudizi per Cassazione;
- n. 2 giudizio di rinvio avanti al Tribunale di Milano.

1.4 Costi della procedura

In ottemperanza alla circolare MISE del 22 gennaio 2016, Ilva ha predisposto all'interno del sito *internet* una sezione, denominata "*Trasparenza*", per il recepimento degli obblighi informativi di cui alla circolare sopra menzionata.

Nel rispetto delle disposizioni, si allega il prospetto dei costi della procedura al 31 dicembre 2022 (**ALL. 1**) e il prospetto degli incarichi professionali e di consulenza come da circolare MISE sopra richiamata (**ALL. 2**).

2. Aggiornamenti sul Programma

Con riferimento all'esecuzione del Programma dell'amministrazione straordinaria predisposto dai Commissari Straordinari ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, secondo l'indirizzo della cessione, autorizzata con decreto del MISE in data 4 gennaio 2016, alla procedura competitiva espletata e alla esecuzione del contratto di affitto con obbligo di acquisto sottoscritto in data 28 giugno 2017 con AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.), si richiama quanto riportato nell'analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali.

Si segnala che in data 28 dicembre 2022 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato il deposito del documento del rendiconto di gestione e bilancio finale relativo al periodo dal 21 gennaio 2015 al maggio 2019, redatto dalla terna commissariale composta dal Dott. Piero Gnudi, Avv. Corrado Carrubba e Prof. Enrico Laghi per le società Ilva S.p.A., Ilva Servizi Marittimi S.p.A., Ilvaform S.p.A., Taranto Energia S.r.l., Socova S.a.S, Tillet S.a.S. e Partecipazioni industriali S.p.A..

2.1 Piano relativo ad interventi volti a garantire sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola - Art. 1 comma 8.5, D.L. 4 dicembre 2015, n. 191, e s.m.i

Nel periodo di riferimento non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

2.2 Aggiornamento sull'andamento finanziario

(OMISSIS)

(OMISSIS)

2.3 Dismissioni degli *asset non core*

Con riferimento alla dismissione degli *asset non core* non vi sono aggiornamenti da segnalare; si rinvia a quanto riportato nell'analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

Parte II - Attività corrente

1. Prosecuzione dell'attività d'impresa

Al 31/12/2022, i ricavi delle vendite e prestazioni, pari 151,8 mln/€, sono relativi principalmente al canone di affitto (€ 150,7 mln/€).

Il credito complessivo netto nei confronti di Acciaierie d'Italia ammonta a 812,8 mln/€ di cui:
- 576,3 mln/€ relativo alla vendita dei magazzini materie prime e prodotti finiti, al
- 228,6 mln/€ relativo al canone di affitto
- 6,4 mln/€ relativo al riaddebito costi AFO2,
- 1,1 mln/€ relativo a interessi di mora
- 0,4 mln/€ relativi a altri crediti.

L'incasso della vendita dei magazzini, del canone di affitto (pari al 50% delle rate maturate) e degli interessi di mora è previsto al termine del contratto di affitto.

Al 31 dicembre 2022 per effetto delle conciliazioni per incentivi all'esodo sono usciti dal Gruppo Ilva nr. 1.343 lavoratori, con un incremento nel IV trimestre 2022 di 10 unità.

Nel periodo si è dato corso ai richiami di quota parte di lavoratori di ILVA Taranto in CIGS per attività di bonifica, così come rappresentato alle Organizzazioni Sindacali di riferimento nei diversi incontri tenuti.

Nel periodo sono continuate le attività di bonifica e decontaminazione.

Si ricorda che nel 2017 è stato emesso un prestito obbligazionario sottoscritto dal Fondo Unico di Giustizia finalizzato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. I valori rinvenienti dalla sottoscrizione del prestito obbligazionario sono stati versati in un Patrimonio Destinato e gestiti con contabilità sparata secondo la previsione degli artt. 2447-bis e seguenti del Codice civile. Il Patrimonio Destinato a fine dicembre 2022 ammonta a 726,8 mln/€. Si rimanda al paragrafo sull'andamento finanziario per maggiori dettagli di movimentazione.

2.Principali azioni e misure implementate in relazione alle prescrizioni AIA

Nell'ambito delle periodiche procedure di comunicazioni dati/informazioni, ai sensi del Contratto di Affitto, l'affittuaria ha comunicato quanto sotto riportato.

Di seguito sintesi degli interventi e/o misure nella Tabella A e un dettaglio degli stessi nella Tabella B.

PRINCIPALI AZIONI E MISURE IMPLEMENTATE IN RELAZIONE ALLE PRESCRIZIONI AIA - PROGETTI CONTENUTI NEL RAPPORTO COMMISSARI

Tabella A - Aggiornamento al 31 DICEMBRE 2022

INTERVENTI NELLE AREE PRODUTTIVE (DAL 01 NOVEMBRE 2018 IN GESTIONE AD ARCELOR MITTAL)				
AREA INTERVENTO	Speso al 31 Ott 2018 (€/000)	Speso dal 1° Nov 2018 al 31 Dicembre 2022 (€/000)	Speso Totale al 31/12/2022 (€/000)	Speso Totale al 31/12/2022 - prescrizioni attuate durante gestione AMI-ADI (€/000)
AREA IMPIANTI MARITTIMI PER GESTIONE MATERIE PRIME	€ -	€ -	€ -	€ -
AREA PARCHI STOCCAGGIO MATERIE PRIME	€ 69.656	€ 219.383	€ 289.040	€ 269.682
AREA NASTRI - TORRI DI COLLEGAMENTO ed EDIFICI	€ 76.386	€ 55.739	€ 132.125	€ 132.125
AREA COKERIA	€ 64.943	€ 124.906	€ 189.849	€ 188.071
AREA GESTIONE ROTTAMI FERROSI e ACCIAIERIA	€ 26.102	€ 8.429	€ 34.531	€ 15.181
AREA ALTOFORNO	€ 10	€ 6.213	€ 6.223	€ 6.223
AREA AGGLOMERATO	€ 7.375	€ 62.887	€ 70.263	€ -
PIANO ACQUE METEORICHE	€ 6.271	€ 52.071	€ 58.342	€ 46.733
PIANO ACQUE DI PROCESSO	€ 96	€ 12.452	€ 12.548	€ 12.548
MISURE DI PREVENZIONE E BONIFICA DI SUOLO, SOTTOSUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE	€ -	€ 695	€ 695	€ -
ALTRE PRESCRIZIONI IN AREE PRODUTTIVE	€ 41.800	€ 21.699	€ 63.500	€ 2.063
DE-NOX TARANTO ENERGIA	€ -	€ 70.892	**€ 70.892**	**€ 70.892**
PA - TOTALE PIANO AMBIENTALE	€ 292.640	€ 635.367	**€ 928.007**	**€ 743.518**
PR - TOTALE PIANO RIFIUTI	€ 21.432	€ 84.321	**€ 105.753**	**€ 67.195**

TOTALE IMPORTO PAGATO (PA+PR)	**€ 314.072**	**€ 719.688**	**€ 1.033.759**	**€ 810.714**

PA - Piano Ambientale
PR - Piano Rifiuti

PRINCIPALI AZIONI E MISURE IMPLEMENTATE IN RELAZIONE ALLE PRESCRIZIONI AIA - PROGETTI CONTENUTI NEL RAPPORTO COMMISSARI

Tabella B - Aggiornamento al 31 DICEMBRE 2022

INTERVENTI NELLE AREE PRODUTTIVE (DAL 01 NOVEMBRE 2018 IN GESTIONE AD ARCELOR MITTAL)		Stato attuazione		DATI DA RAPPORTO COMMISSARI AL 30/09/2022					
AREA INTERVENTO	**Elenco prescrizioni riesame AIA prot DVA-DEC-2012- 547 - PIANO AMBIENTALE**	**Attuata**	**In corso**	**PPM CODE**	**Descrizione progetto**	**Speso al 31 Ott 2018 (€/000)**	**Speso dal 1° Nov 2018 al 31 Dicembre 2022 (€/000)**	**Speso Totale al 31/12/2022 (€/000)**	**Speso Totale al 31/12/2022 - prescrizioni attuate durante gestione AMI-ADI (€/000)**
AREA IMA GESTIONE MATERIE PRIME						0	0	0	0
AREA PARCHI STOCCAGGIO MATERIE PRIME	Pr. q/bis - Misure di messa in sicurezza d'emergenza della falda superficiale - Pump&Treat *Prescrizione AIA attuata al 31.12.2018*	X (31.12.2018)		119828	119828-30 P12A A/968 RAW MATERALS YARDS SOIL AND GROUNDWATER DECONTIMINATION AIA - TARANTO	601	4.280	4.881	4.881
	Pr. 1 - Completa copertura Parco Minerale *Prescrizione AIA attuata al 31.12.2019*	X (31.12.2019)		119826	119826-28 P12 A/696 IRON ORES YARD COVERING AIA - TARANTO	31.974	67.231	99.205	99.205
	Pr. 1 - Completa copertura Parco Fossile *Prescrizione AIA attuata*	X		119825	119825-27 P11 A/697 COAL YARD COVERING (STACKERS TRANSFERRED IN 125702) AIA - TARANTO	20.395	83.649	104.043	104.043
	Pr. 1 - Completa copertura Parco Fossile *In corso*		X	125702	125702-290 NSD-525 STACKER RECLAIMERS FOR COAL YARD AIA - TARANTO	0	19.358	19.358	
	Pr. 4 - Completa copertura Parchi Minori: CALCARE (Conv. 1) e (Nastro 5-3 e 6-2) *Prescrizione AIA attuata*	X		119823	119823-24 P10 A/416 - LIMESTONE YARD COVERING AIA - TARANTO	11.758	825	12.583	12.583
	Pr. 4 - Completa copertura Parchi Minori: OMO *Prescrizione AIA attuata*	X		120108	120108-23 P10 A/987 ORE BLENDING YARD COVERING AIA - TARANTO	3.478	23.349	26.827	26.827
	Pr. 4 - Completa copertura Parchi Minori: AGL/Sud *Prescrizione AIA attuata*	X (28.02.2021)		123509	123509-284 P10 A/60 SOUTH SINTERING YARD COVERING AIA - TARANTO	1.107	4.148	5.255	5.255
	Pr. 4 - Completa copertura Parchi Minori: AGL/Nord *Prescrizione AIA attuata*	X		123510	123510-285 P10 A/1000 NORTH SINTERING YARD COVERING AIA - TARANTO Prevously integrated with A/60	0	3.546	3.546	3.546
	Pr. 4 - Pavimentazione Parco LOPPA *Prescrizione AIA attuata (6 di 8 parchi)*	X (30.09.2019)		119824	119824-25 P10 A/417 BF SLAG YARD PAVING AIA - TARANTO	344	5.627	5.971	5.971
	Pr. 4 - Pavimentazione Parco LOPPA *Prescrizione AIA attuata (6 di 8 parchi)*	X (30.09.2019)		134374	134374-336 P10 A/1001 BF SLAG PAVEMENT ORDERS (NOT Patrimonio destinato) - AIA TARANTO	0	1.073	1.073	1.073
	Pr. 4 - Installazione barriere frangivento in area Parco LOPPA *In corso*	X		120109	120109-26 P10 A/417 BF SLAG YARD WIND FENCES AIA - TARANTO	0	6.297	6.297	6.297
AREA PARCHI STOCCAGGIO MATERIE PRIME						**€ 69.656**	**€ 219.383**	**€ 289.040**	**€ 269.682**

NASTRI - TORRI DI COLLEGAMENTO ed EDIFICI	Pr. 6 - Completa copertura nastri trasportastori e cadute *Prescrizione AIA attuata*	X		119815	119815-14 P09 A/379 CONVEYOR BELTS ENCLOSURES - LIME KILNS AIA - TARANTO	13.665	3.415	17.080	17.080
	Pr. 6 - Completa copertura nastri trasportastori e cadute *Prescrizione AIA attuata*	X		119816	119816-15 P09 A/403 CONVEYOR BELTS ENCLOSURES - BLAST FURNACE NUMBER 2 AIA - TARANTO	704	333	1.037	1.037
	Pr. 6 - Completa copertura nastri trasportastori e cadute *Prescrizione AIA attuata*	X		119817	119817-16 P09 A/404 CONVEYOR BELTS ENCLOSURES - SINTERING AIA - TARANTO	10.036	3.072	13.108	13.108
	Pr. 6 - Completa copertura nastri trasportastori e cadute *Prescrizione AIA attuata*	X		119818	119818-17 P09 A/406 CONVEYOR BELTS ENCLOSURES - BLAST FURNACE NUMBER 4 AIA - TARANTO	1.839	7.488	9.327	9.327
	Pr. 6 - Completa copertura nastri trasportastori e cadute *Prescrizione AIA attuata*	X		119819	119819-18 P09 A/410 CONVEYOR BELTS ENCLOSURES - RAW MATERIALS YARDS FEEDING AIA - TARANTO	24.659	27.569	52.228	52.228
	Pr. 6 - Completa copertura nastri trasportastori e cadute *Prescrizione AIA attuata*	X		119820	119820-19 P09 A/411 CONVEYOR BELTS ENCLOSURES - BLAST FURNACE HARBOUR PEERS AIA - TARANTO	3.542	3.639	7.181	7.181
	Pr. 6 - Completa copertura nastri trasportastori e cadute *Prescrizione AIA attuata*	X		119821	119821-20 P09 A/413 A/487 CONVEYOR BELTS ENCLOSURES - COKE OVENS / BYPRODUCTS AIA - TARANTO	15.851	4.677	20.528	20.528
	Pr. 6 - Completa copertura nastri trasportastori e cadute *Prescrizione AIA attuata*	X		119822	119822-21 P09 A/641 CONVEYOR BELTS ENCLOSURES - STEEL SCRAP YARD AIA - TARANTO	68	0	68	68
	Pr. 16.i - Chiusura edifici di gestione materiale polverulento - Cokeria *Prescrizione AIA attuata al 31.12.2018*	X (31.12.2018)		119841	119841-46 P36 A/154 SEALING AND DEDUSTING OF COKE OVEN BUILDINGS AIA - TARANTO	2.986	324	3.310	3.310
	Pr. 16.i - Chiusura edifici di gestione materiale polverulento - Sili CEC *Prescrizione AIA attuata al 31.12.2018*	X (31.12.2018)		119874	119874-48 P36 A/984 SILI CEC AIA - TARANTO	1.491	1.649	3.140	3.140
	Pr. 16.i - Chiusura edifici di gestione materiale polverulento - Stock House 4 *Prescrizione AIA attuata al 31.12.2018*	X (31.12.2018)		119875	119875-49 P36A A/448 SEALING AND DEDUSTING OF STOCK HOUSE AFO /BF 4 AIA - TARANTO	1.051	2.397	3.448	3.448
	Pr. 16.i -Chiusura edifici di gestione materiale polverulento - OMO/2 *Prescrizione AIA attuata al 31.12.2018*	X (31.12.2018)		119873	119873-47 P36 A/454 SEALING AND DEDUSTING OF SINTERING BUILDINGS AIA - TARANTO	407	518	925	925
	Pr. 16.i - Chiusura edifici di gestione materiale polverulento - PCI *Prescrizione AIA attuata al 31.12.2018*	X (31.12.2018)		119876	119876-50 P36A A/459 SEALING AND DEDUSTING OF PCI BUILDING AIA - TARANTO	88	657	745	745
	AREA NASTRI - TORRI DI COLLEGAMENTO ed EDIFICI					**€ 76.386**	**€ 55.739**	**€ 132.125**	**€ 132.125**

AREA COKERIA BATTERIE 5-6	Pr. 16.e - Dismissione Batterie n 3-4 oppure 5-6 *In corso*		X	131652	131652-323 NSD-553 COKE OVEN BATTERIES 5_6 DEMOLITION - AIA TARANTO	0	1.611	1.611	
AREA COKERIA BATTERIE 7-8	Pr. 16.m - Batteria 7-8 Sistema di regolazione della pressione ai forni *Prescrizione AIA attuata*	X (31/05/21)		119728	119728-7 P07 A/96 BATTERIES 7-8 INDIVIDUAL PRESSURE CONTROL SYSTEM AIA - TARANTO	4.666	6.665	11.331	11.331
	Pr. 37 - Batteria 7-8 Miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento *Prescrizione AIA attuata*	X (31/05/21)		119838	119838-43 P34 A/973 BATTERIES 7-8 COKE SIDE DUST CAPTURE AIA - TARANTO	787	6.218	7.004	7.004
	Pr. 42 - Batteria 7-8 Costruzione nuovo filtro camino n.4 *Prescrizione AIA attuata*	X (31/05/21)		119730	119730-9 P07 A/762 COKE OVEN 7/8 -FILTER T STACK N. 4 AIA - TARANTO	8.003	1.804	9.807	9.807
	Pr. 49 - Batteria 7-8 Installazione nuova doccia n.4-bis *Prescrizione AIA attuata*	X (31/05/21)		119729	119729-8 P07 A/97 COKE OVEN 7/8 - QUENCHING TOWER N. 4 BIS AIA - TARANTO	1.287	7.704	8.991	8.991
AREA COKERIA BATTERIE 9-10	Pr. 16.f - Batteria 9-10 rifacimento refrattari *Prescrizione AIA attuata per batteria 9*	X (31/01/21)		119731	119731-10 P08 A/81 BATTERIES 9 AND 10 REFRACTORIES WORKS AIA - TARANTO	19.994	25.249	45.243	45.243
	Pr. 16.f - Batteria 9-10 - Sistema di regolazione della pressione ai forni *Prescrizione AIA attuata per batteria 9*	X (31/01/21)		119812	119812-11 P08 A/82 BATTERIES 9 AND 10 INDIVIDUAL PRESSURE CONTROL SYSTEM AIA - TARANTO	2.836	9.659	12.495	12.495
	Pr.37 - Batteria 9-10 Miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento *Prescrizione AIA attuata per batteria 9*	X (31/01/21)		119839	119839-44 P34 A/974 BATTERIES 9-10 COKE SIDE DUST CAPTURE AIA - TARANTO	2.414	20.713	23.127	23.127
	Pr. 42 - Batteria 9-10 Costruzione nuovo filtro camino n.5 *Prescrizione AIA attuata*	X (31/01/21)		119814	119814-13 P08 A/763 BATTERIES 9 AND 10 FILTER T STACK N. 5 AIA - TARANTO	7.295	3.892	11.186	11.186
	Pr.49 - Batteria 9-10 Installazione nuova doccia n.5 *Prescrizione AIA attuata*	X (31/01/21)		119813	119813-12 P08 A/85 BATTERIES 9 AND 10 QUENCHING TOWER N. 5 AIA - TARANTO	4.697	6.013	10.710	10.710
AREA COKERIA BATTERIA 11	Pr. 16.l - Batteria 11 Sistema di regolazione della pressione ai forni *In corso*		X	119724	119724-3 P06 A/94 BATTERIES 11 INDIVIDUAL PRESSURE CONTROL SYSTEM AIA - TARANTO	0	100	100	
	Pr. 16.l - Batteria 11 Rifacimento refrattari *In corso*		X	120105	120105-2 P06 A/91 BATTERIES 11 REFRACTORY WORKS AIA - TARANTO	0	66	66	
AREA COKERIA BATTERIA 11/12	Pr. 37 - Batteria 11/12- Miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento *Completata*	X (31/12/21)		119840	119840-45 P34 A/975 BATTERIES 11-12 COKE SIDE DUST CAPTURE AIA - TARANTO	1.598	13.309	14.907	14.907
	Pr. 49 - Batteria 11/12 Installazione nuova doccia n.6 *Completata*	X (31/12/21)		119725	119725-4 P06 A/95 COKE OVEN 11/12 - QUENCHING TOWER N. 6 AIA - TARANTO	4.654	4.762	9.416	9.416
AREA COKERIA BATTERIA 12	Pr. 16.o - Batteria 12 Sistema regolazione della pressione ai forni *Completata*	X (31/12/21)		119726	119726-5 P06 A/101 BATTERIES 12 INDIVIDUAL PRESSURE CONTROL SYSTEM AIA - TARANTO	2.065	2.928	4.993	4.993
	Pr. 42 - Batteria 12 Costruzione nuovo filtro camino n.7 *Completata*	X (31/12/21)		119727	119727-6 P06 A/158 COKE OVEN 11/12 - FILTER T STACK N. 7 AIA - TARANTO	4.604	1.320	5.924	5.924
AREA COKERIA DESOLFORAZIONE GAS	Pr. 45 - Impianto desolforazione gas	X		120138	120138-68 P94 A/840 COKE OVEN GAS DESULPHURIZATION PHASE I AIA - TARANTO	44	12.893	12.936	12.936
	Prescrizione AIA attuata			130149	130149-308 NSD-539 COKE OVEN GAS DESULPHURIZATION PHASE II AIA - TARANTO -	0	0	0	0
AREA COKERIA						**€ 64.943**	**€ 124.906**	**€ 189.849**	**€ 188.071**
AREA GRF e ACC1-2	Pr. 16h/70c - area GRF: Installazione cappe mobili lato TNA (I°fase) e lato AFO (II° fase) *Completata installazione cappe mobili lato TNA al 31/12/2018. In corso altri interventi.*	X		119829	119829-33 P26 A/209 MOBILE HOODS METAL SCRAP AREA SMP AIA - TARANTO	9.521	2.678	12.199	12.199
	Pr. 16h/70c - area GRF: realizzazione Barriera frangivento *In corso*	X		120126	120126-34 P26 A/988 WIND FENCES METAL SCRAP AREA SMP AIA - TARANTO	0	2.983	2.983	2.983
	70.a - Realizzazione nuovo impianto DES Acciaieria 1 *In corso*		X	119957	119957-31 P20 A/191 STEEL N°1 DESULPHURIZATION AIA - TARANTO	9.358	417	9.775	
	70.a - Realizzazione nuovo impianto DES Acciaieria 2 *In corso*		X	119958	119958-32 P21 A/192 STEEL N°2 DESULPHURIZATION AIA - TARANTO	7.223	2.351	9.575	
AREA GESTIONE ROTTAMI FERROSI e ACCIAIERIA						**€ 26.102**	**€ 8.429**	**€ 34.531**	**€ 15.181**

AREA ALTOFORNO	Pr.18 - Demolizione impianto Altoforno 3 *In corso*	X		120127	120127-51 P38B A/655 BLAST FURNACE n°3 - DEMOLITION AND WASTE DISPOSAL PHASE I AIA - TARANTO	10	890	900	900
				123301	123301-283 P38B A/655 BLAST FURNACE n°3 - DEMOLITION AND WASTE DISPOSAL PHASE II AIA - TARANTO	0	5.323	5.323	5.323
AREA ALTOFORNO						**€ 10**	**€ 6.213**	**€ 6.223**	**€ 6.223**
AREA AGGLOMERATO	Pr. 55-57 area AGL: Installazione filtri *In corso*		X	120104	120104-1 P03 A/175 MEROS FILTER (SINTER PLANT) AIA - TARANTO	7.375	62.887	70.263	
AREA AGGLOMERATO						**€ 7.375**	**€ 62.887**	**€ 70.263**	**€ -**
PIANO ACQUE METEORCHE Area_Coperture	Pr. UA7 - Raccolta acque delle coperture Parchi Maggiori (2^ pioggia) *Completata*	X		119827	119827-29 P12 A/993 IRON/COAL YARD COVERAGES: 2^ RAIN MANAGEMENT AIA - TARANTO	0	17.000	17.000	17.000
PIANO ACQUE METEORCHE Area_Coperture	Pr. UA7 - Trattamento acque delle coperture in area Parchi Maggiori (Minerale e Fossile) e parchi minori (Agl sud, Loppa) *Completata*	X		120434	120434-63 AM9 + AM6 PHASE I (P50E2 A/661- P50C1 A/662 - P50B3 A/699 - P50B2 A981 - P50B1 A/980 AM9 RAIN WATER COLLECTING AND TREATMENT BF/1 , B/F SLAG YARD, SINTER SOUTH AND ORE/COAL COVERAGES) AIA - TARANTO	134	7.231	7.365	7.365
	Pr. UA7 - Trattamento acque delle coperture in area Parchi Minori (AGL/S - Loppa) *Completata*	X							
PIANO ACQUE METEORICHE Stabilimento (aree_a_caldo)	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree AFO 1-2 e Z.L. *Fase II*		x	122964	122964-281 AM9 + AM6 PHASE II RAIN WATER TREATMENT AIA - TARANTO	0	1.357	1.357	
	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree ACC1e Z.L. *Fase II*		x						
PIANO ACQUE METEORCHE Area_Coperture	Pr. UA7 - Trattamento acque delle coperture in area Parchi Minori (AGL/N - OMO) *Attività subordinata alla realizzazione delle coperture*	X		120135	120135-64 P50E3 A/665 P50B2 A/698 AM10 RAIN WATER COLLECTING AND TREATMENT BF/4 AND BF/5 (INCLUDES RAIN WATER TREATMENT ORE BLENDING & NORTH SINTER COVERAGES) AIA - TARANTO	76	1.904	1.981	
PIANO ACQUE METEORICHE Stabilimento (aree_a_caldo)	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree AFO4-5 e Z.L. *In corso*		x						
PIANO ACQUE METEORCHE Area_Coperture	Pr. UA7 - Raccolta acque coperture in area Parchi Minori (CALCARE) *In corso*	x		134376	134376-338 P50B1 A/695 Limestone Coverage rain water collecting - AIA TARANTO	287	163	449	449
PIANO ACQUE METEORCHE Area_Coperture	Pr. UA7 - Trattamento acque delle coperture in area Parchi Minori (Calcare) *Attività subordinata alla realizzazione delle coperture*	X		120129	120129-53 P50A A/684 AM4 RAIN WATER COLLECTING AND TREATMENT SEA-IRF-PCA (UA10) AIA - TARANTO	2.347	11.422	13.769	13.769
PIANO ACQUE METEORICHE Area_IRF_SEA_PCA	Pr. UA10 - Gestione acque meteoriche in area IRF-SEA -PCA *In corso*	X							
	Pr. UA10 - Gestione e rimozione di cumuli non trattati di sorie di acciaieria nell'area IRF *Completata*	X		120130	120130-54 P50A A/983 IRON REMOVAL PLANT FOR POWDER STOCKPILE AIA - TARANTO	0	1.446	1.446	1.446
	Pr. UA10 - Gestione e rimozione di cumuli non trattati di sorie di acciaieria nell'area IRF *Completata*	X		131654	131654-324 NSD-554 SCRAP RECOVERY FROM IRF SS SLAG STOCKPILE - AIA TARANTO	0	3.625	3.625	3.625
PIANO ACQUE METEORCHE Area_IMA	Pr. UA8-24/25/26 - Gestione acque meteoriche II° sporgente *Aree dissequestrate. In corso*	X		119878	119878-58 P50D1 A/667 AM1 2° PIER RAINWATER MANAGEMENT AIA - TARANTO	675	2.404	3.079	3.079
	Pr. UA8-24/25/26 - Gestione acque meteoriche III° sporgente *In corso*		X	119879	119879-59 P50D2 A/668 AM2 3° PIER RAINWATER MANAGERMENT AIA - TARANTO	1.110	218	1.328	
	Pr. UA8-24/25/26 - Gestione acque meteoriche V° sporgente *In corso*		X	119880	119880-60 P50 D3 A/671 AM3 5° PIER AND COIL YARD RAINWATER MANAGENT AIA - TARANTO	1.237	169	1.405	
PIANO ACQUE METEORICHE Stabilimento (aree_a_caldo)	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree FOC1, GRF e Z.L. *In corso*		X	120128	120128-52 P50A A/683 AM5 RAINWATER COLLECTING AND TREATMENT GRF-FOC1 (UA9) AIA - TARANTO	163	2.000	2.163	
	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree ACC2, FOC2 e Z.L. *In corso*		X	120132	120132-56 P50C2 A/663 AM8 RAIN WATER COLLECTING AND TREATEMENT STEELMAKING n°2 / LIME KILNS n°2 AIA - TARANTO	114	1.868	1.982	
	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree COK e Z.L. *In corso*		X	120133	120133-62 P50E1 A/660 AM11 RAIN WATER TREATMENT COKE OVEN AIA - TARANTO	129	1.263	1.392	
PIANO ACQUE METEORICHE						**€ 6.271**	**€ 52.071**	**€ 58.342**	**€ 46.733**

PIANO ACQUE DI PROCESSO Area_COK_AFO_LAF	Pr. UA11 - Trattamento acque di processo area COK *Attività completata*	X (31/12/20)		120137	120137-66 P50F A/670 INDUSTRIAL WATER TREATMENT COKE OVEN AIA - TARANTO	24	4.636	4.660	4.660
	Pr. UA11 - Trattamento acque di processo area COK (SELENIO) *In corso*	x		139329	139329-339 NSD-562 Selenium removal plant for Coke Oven WWT AIA - TARANTO	0	799	799	799
	Pr. UA11 - Trattamento acque di processo area AFO *Attività completata*	X (31/12/20)		120136	120136-65 P50E4 A/701 INDUSTRIAL WATER TREATMENT BLAST FURNACES PHASE I AIA - TARANTO	0	6.346	6.346	6.346
	Pr. UA11 - Trattamento acque di processo area LAF *Attività completata*	X (31/12/20)		131972	131972-324 NSD-554 Cold Rolling Waste Water treatment plant - AIA TARANTO	0	509	509	509
	Pr. UA11 - Adeguamento dei sistemi di monitoraggio agli scarichi *Attività completata*	X		119883	119883-69 P95 A/979 AUTOMATIC WATER DRAIN MONITORING SYSTEM AIA - TARANTO	73	163	235	235
PIANO ACQUE DI PROCESSO						**€ 96**	**€ 12.452**	**€ 12.548**	**€ 12.548**
ADDENDUM - ARTICOLO 3.7	Addendum - Art 3.7 *In corso*		X	150243	150243 - 513 - Misure di prevenzione: Gestione e recupero prodotto in fase libera area TUL2 - AIA TARANTO	0	429	429	
	Addendum - Art 3.7 *In corso*		X	150244	150244 - 514 - Misure di prevenzione: Gestione e recupero prodotto in fase libera area CCO5 - AIA TARANTO	0	132	132	
	Addendum - Art 3.7 *In corso*		X	150245	150245 - 515 - Misure di prevenzione: Vani interrati TUL2 - AIA TARANTO	0	49	49	
	Addendum - Art 3.7 *In corso*		X	150246	150246 - 516 - Misure di prevenzione: vani interrati ex BRA2 - AIA TARANTO	0	7	7	
	Addendum - Art 3.7 *In corso*		X	150242	150242 - 512 - Misure di prevenzione: Acque di falda superficiale e profonda - AIA TARANTO	0	39	39	
	Addendum - Art 3.7 *In corso*		X	600155	600155 - 20.16.P428.A.3326 - Messa in sicurezza permanente collinetta A5-20 - AIA TARANTO	0	0	0	
	Addendum - Art 3.7 *In corso*		X	600156	600156 - 20.16.P429.A.3327 - Realizzazione e gestione impianti trattamento acque di falda del sito di Taranto - AIA TARANTO	0	0	0	
	Addendum - Art 3.7 *In corso*		X	600161	600161 - 20.16.P434.A.3332 - Ulteriori indagini/interventi/misure in relazione al suolo e alle acque sotterranee rientranti nel perimetro del sito di Taranto - AIA TARANTO	0	0	0	
	Addendum - Art 3.7 *In corso*		X	600162	600162 - 20.16.P435.A.3333 - Misure di prevenzione: gestione e recupero prodotto in fase libera area TNA2 - AIA TARANTO	0	0	0	
BONIFICA SUOLO SPORGENTI	Pr. a-bis *In corso*		X	600017	600017 - P324 A/3141 - Bonifica suolo sporgenti	0	39	39	
MISURE DI PREVENZIONE E BONIFICA DI SUOLO, SOTTOSUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE						**€ -**	**€ 695**	**€ 695**	**€ -**

ALTRE PRESCRIZIONI IN AREE PRODUTTIVE	Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto» *In corso*		X	134375	134375-337 P32 S/2031, S/2032, S/2033, A/876, A/877, A/878 ASBESTOS GENERAL - AIA TARANTO	4.607	812	5.419	
	Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto» *In corso*		X	119895	119895-99 P32A2 Asbestos (Coke oven plant area) AIA TARANTO	0	0	0	
	Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto» *In corso*		X	119896	119896-100 P32B4 Asbestos (Steel shop electical maintenance) AIA TARANTO	0	20	20	
	Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto» *In corso*		X	119897	119897-101 P32C1 Asbestos (HSM/1) AIA TARANTO	0	0	0	
	Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto» *In corso*		X	119898	119898-102 P32C2 Asbestos (Plate mill) AIA TARANTO	0	145	145	
	Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto» *In corso*		X	119899	119899-103 P32C3 Asbestos (Cold rolling mill) AIA TARANTO	0	172	172	
	Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto» *In corso*		X	119900	119900-104 P32C4 Asbestos (HSM/2) AIA TARANTO	0	0	0	
	Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto» *In corso*		X	119901	119901-105 P32C5 Asbestos (STRIP FINISHING MILL) AIA TARANTO	0	0	0	
	Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto» *In corso*		X	119902	119902-106 P32G1 Asbestos (LOGISTICS/WAREHOUSE) AIA TARANTO	0	0	0	
	Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto» *In corso*		X	119933	119933-107 P32H Asbestos (TECHNICAL GAS PRODUCTION) AIA TARANTO	15	89	103	
	Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto» *In corso*		X	119934	119934-108 P32I Asbestos (ENERGY FACILITIES) AIA TARANTO	0	362	362	
	Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto» *In corso*		X	119935	119935-109 P32N Asbestos (MAIN ELECTRICAL WORKSHOP) AIA TARANTO	0	329	329	
	Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto» *In corso*		X	119936	119936-110 P32W Asbestos (GENERAL SERVICES) AIA TARANTO	0	76	76	
	Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto» *In corso*		X	139619	139619-362 P32G3 BONIFICA AMIANTO AREA LOG/IMA2 (AIA) AIA - TARANTO	0	0	0	
	Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto» *In corso*		X	139611	139611-354 P32A7 BONIFICA AMIANTO AREA PCA (AIA) AIA - TARANTO	0	18	18	
	Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto» *In corso*		X	140330	140330-374 P32A8 BONIFICA AMIANTO EX-AGGLOMERATO1 (AIA) AIA - TARANTO	0	1.830	1.830	
	Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto» *In corso*		X	139606	139606-349 P32A3 BONIFICA AMIANTO AREA AGL (AIA) AIA - TARANTO	0	19	19	
	Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto» *In corso*		X	139609	139609-352 P32A5 BONIFICA AMIANTO AREA SOT (AIA) AIA - TARANTO	0	27	27	
	Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto» *In corso*		X	148232	148232-457 P32A9- BONIFICA AMIANTO BATTERIE 1/2 (AIA) AIA - TARANTO	0	38	38	
	Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto» *In corso*		X	600020	600020 - P32A4C - AFO 5 BONIFICA AMIANTO COWPER	0	18	18	
	Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi *In corso*		X	119886	119886-72 P33A2 Fire Prevention certificate (Coke oven plant area) TARANTO	1.171	1.995	3.166	
	Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi *In corso*		X	119887	119887-73 P33A4 Fire Prevention certificate (Blast Furnace) TARANTO	4.572	1.071	5.643	
	Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi *In corso*		X	119888	119888-74 P33A5 Fire Prevention certificate (Ironmaking Byproducts) TARANTO	1.349	445	1.795	
	Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi *In corso*		X	119889	119889-75 P33B Fire Prevention certificate (Steelmaking) TARANTO	278	153	430	
	Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi *In corso*		X	119890	119890-76 P33C2 Fire Prevention certificate (Plate mill) TARANTO	2.928	196	3.124	

ALTRE PRESCRIZIONI IN AREE PRODUTTIVE	Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi *In corso*		X	119891	119891-77 P33C4 Fire Prevention certificate (hsm/2) TARANTO	1.171	2.871	4.042	
	Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi *In corso*		X	119892	119892-78 P33H Fire Prevention certificate (Technical gas production) TARANTO	1.915	666	2.581	
	Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi *In corso*		X	119893	119893-79 P33N Fire Prevention certificate (main electrical workshop) TARANTO	1.506	149	1.656	
	Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi *In corso*		X	120139	120139-80 P33 Fire Prevention certificate (General) TARANTO	640	8	648	
	Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi *In corso*		X	120140	120140-81 P33A1 Fire Prevention certificate (Raw Material Area) TARANTO	73	66	139	
	Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi *In corso*		X	120141	120141-82 P33A3 Fire Prevention certificate (Sinter plant) TARANTO	5.123	22	5.145	
	Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi *In corso*		X	120142	120142-83 P33A6 Fire Prevention certificate (raw material No 1 harbour dock) TARANTO	106	113	219	
	Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi *In corso*		X	120143	120143-84 P33A7 Fire Prevention certificate (Lime Kiln) TARANTO	231	40	271	
	Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi *In corso*		X	120144	120144-85 P33C1 Fire Prevention certificate (HSM/1) TARANTO	1.988	692	2.679	
	Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi *In corso*		X	120145	120145-86 P33C3 Fire Prevention certificate (Cold rolling) TARANTO	4.214	798	5.012	
	Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi *In corso*		X	120146	120146-87 P33C5 Fire Prevention certificate (Strip finishing mill) TARANTO	137	23	160	
	Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi *In corso*		X	120147	120147-88 P33D Fire Prevention certificate (main mechanical workshop) TARANTO	1.140	79	1.219	
	Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi *In corso*		X	120148	120148-89 P33E Fire Prevention certificate (main buildings) TARANTO	118	610	728	
	Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi *In corso*		X	120149	120149-90 P33F Fire Prevention certificate (Pipe coating) TARANTO	2.974	494	3.469	
	Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi *In corso*		X	120150	120150-91 P33G Fire Prevention certificate (Logistics) TARANTO	198	719	916	
	Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi *In corso*		X	120151	120151-92 P33I Fire Prevention certificate (Energy facilities) TARANTO	3.698	1.162	4.860	
	Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi *In corso*		X	120152	120152-93 P33L Fire Prevention certificate (water treatment) TARANTO	180	25	205	
	Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi *In corso*		X	120153	120153-94 P33M Fire Prevention certificate (main mechanical workshop) TARANTO	83	0	83	
	Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi *In corso*		X	120154	120154-95 P33N1 Fire Prevention certificate (main electrical workshop) TARANTO	130	27	156	
	Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi *In corso*		X	120155	120155-96 P33O Fire Prevention certificate (healt and safety dept.) TARANTO	200	0	200	

	Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi *In corso*		X	120185	120185-97 P33P Fire Prevention certificate (Material testing lab) TARANTO	15	0	15	
	Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi *In corso*		X	128821	128821-299 P33 Fire Prevention Risk Assesment 2019 Sinter / Blast Furnace	0	392	392	
	Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi *In corso*		X	128822	128822-300 P33 Fire Prevention Risk Assesment 2019 Steel Shop, Energy & Builidings	0	287	287	
	Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi *In corso*		X	128823	128823-301 P33 Fire Prevention Risk Assesment 2019 Finishing	0	480	480	
	Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi *In corso*		X	140921	140921-377 P33Z1 Consulenze Specialistiche CPI	0	180	180	
	Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi *In corso*		X	140922	140922-378 P33G2 Fire Prevention certificate (Warehouse)	0	497	497	
	Pr. UA21 - Interventi afferenti la <<tematica acustica>> *In corso*		X	119882	119882-67 P76 A/694 NOICE REDUCTION PROJECT AIA - TARANTO	65	132	197	
	art.6 comma 1 del DPCM 2017 *In corso*		X	131974	131974-326 P61E A/738 DEMOLITION AND REMEDIATION OF EX OCD n°1 PUMPING STATION 3° PIER - AIA TARANTO	0	367	367	
ALTRE PRESCRIZIONI IN AREE PRODUTTIVE	art.6 comma 1 del DPCM 2017 *In corso*		X	131973	131973-325 P61E A/736 DEMOLITION AND REMEDIATION OF FIRE PROTECTION PUMPING STATION 3° PIER - AIA TARANTO	0	38	38	
	art.6 comma 1 del DPCM 2017 *In corso*		X	139599	139599-344 P61B A/727 Aspirazione e filtrazione fumi da ossitaglio zona 1 AIA - TARANTO	0	180	180	
	art.6 comma 1 del DPCM 2017 *In corso*	X		139597	139597-342 P61A A/720 Installazione filtro a tessuto spianatrice FNA/2 AIA - TARANTO	0	335	335	335
	art.6 comma 1 del DPCM 2017 *In corso*	X		139598	139598-343 P61B A/726 Aspirazione e filtrazione fumi da ossitaglio zona SOITAAB AIA - TARANTO	0	431	431	431
	art.6 comma 1 del DPCM 2017 *In corso*		X	139600	139600-345 P61C A/728 Captazione e trattamento aria zona aspi svolgitori decapaggio-1 e decapaggio-2 AIA - TARANTO	0	345	345	
	art.6 comma 1 del DPCM 2017 *In corso*	X		139601	139601-346 P61C A/729 Modifica sistema di abbattimento fumi acidi impianti di decapaggio (DEC/1 – DEC/2) AIA - TARANTO	0	1.240	1.240	1.240
	art.6 comma 1 del DPCM 2017 *In corso*		X	600144	600144 - 20.16.P61D.A.0969 - Bacini contenimento olio e recupero fumi compressori PGT - AIA TARANTO	0	356	356	
	Completata	x		119881	119881-61 P50D5 A/719 CONFINEMENT OF HSM/2 WASTE WATER TREATMENT PLANT AIA - TARANTO	0	57	57	57
	In corso		X	119877	119877-57 P50D A/718 A/765 WATER RECOVERY AND REUSE PROJECT AIA - TARANTO	977	5	982	
	ALTRE PRESCRIZIONI IN AREA ILVA					**€ 41.800**	**€ 21.699**	**€ 63.500**	**€ 2.063**

	AIA TARANTO ENERGIA *Prescizione attuata*	X (17/08/21)		131180	131180-322 NSD-552 ENGINEERING SERVICES FOR DE-NOX PROJECT - TARANTO ENERGIA	0	205	205	205
	AIA TARANTO ENERGIA *Prescizione attuata*	X (17/08/21)		139395	139395-340 NSD-563 DE-NOX @CET2 - AIA TARANTO ENERGIA	0	63.350	63.350	63.350
	AIA TARANTO ENERGIA *Prescizione attuata*	X (17/08/21)		139592	139592-341 NSD-564 DE-NOX @CET3 - PHASE I (MOD 3) AIA TARANTO ENERGIA	0	2.407	2.407	2.407
TARANTO ENERGIA	AIA TARANTO ENERGIA *Prescizione attuata*	X (17/08/21)		144166	144166-432 NSD-620 DE-NOX @CET3 - PHASE II (MOD 1) AIA TARANTO ENERGIA	0	1.284	1.284	1.284
	AIA TARANTO ENERGIA *Prescizione attuata*	X (17/08/21)		144717	144717-434 NSD-622 DE-NOX @CET3 - PHASE II (MOD 2) - AIA TARANTO ENERGIA	0	2.537	2.537	2.537
	AIA TARANTO ENERGIA *Prescizione attuata*	X (17/08/21)		600007	600007 - 558 - Adeguamenti SME CET2 e CET3 - AIA TARANTO ENERGIA	0	463	463	463
	AIA TARANTO ENERGIA *Prescizione attuata*	X (17/08/21)		600093	600093 - 20.16.P391.A.3240 - Adeguamento area stoccaggio TUL/2 per DE-NOX - AIA - TARANTO (X TA ENERGIA)	0	646	646	646
	DE-NOX TARANTO ENERGIA					**€ -**	**€ 70.892**	**€ 70.892**	**€ 70.892**
	PA - TOTALE PIANO AMBIENTALE					**€ 292.640**	**€ 635.367**	**€ 928.007**	**€ 743.518**

AREA INTERVENTO	Elenco prescrizioni riesame AIA prot DVA-DEC-2012- 547 - PIANO AMBIENTALE	Attuata	In corso	PPM CODE	Descrizione progetto	Speso al 31 Ott 2018 (€/000)	Speso dal 1° Nov 2018 al 31 Dicembre 2022 (€/000)	Speso Totale al 31/12/2022 (€/000)	Speso Totale al 31/12/2022 - prescrizioni attuate durante gestione AMI-ADI (€/000)
PIANO RIFIUTI	Pr. Parte I-AIA2011 - Adeguamento depositi temporanei ed Impianto Pressa Vezzani *Prescrizione AIA attuata al 31.12.2018*	X (31.12.2018)		119834	119834-39 P27C A/401 - P27C1 A/970 TEMPORARY WASTE DUMPS AIA - TARANTO	4.271	1.354	5.625	5.625
	Pr.UA3 - Dragaggi canali di scarico 1 e 2 *Prescrizione AIA attuata*	x (21.06.2019)		119835	119835-40 P27D A/677 REMOVAL OF SLUDGE FROM WASTE WATER DISCHARGE CHANNEL AIA - TARANTO	4.626	9.457	14.084	14.084
	Pr. UA4 - Intervento di dismissione serbatoio S3 *Prescrizione AIA attuata al 31.12.2018*	X (31.12.2018)		119837	119837-42 P27F A/682 S3 TANK SITE SECURING AIA - TARANTO	2.575	1.617	4.193	4.193
	Pr. UA26 - Fase1 (rimozione materiali), Fase 2 - indagini di caratterizzazione ambientale area PFU *Prescrizione AIA attuata al 31.12.2018*	X (31.12.2018)		119884	119884-70 P506 A/976 WORN OUT TYRES DUMP SITE SOIL DECONTAMINATION AIA - TARANTO	0	12	12	12
	Pr. UA27 - Fase1 (rimozione materiali), Fase 2 - indagini di caratterizzazione ambientale area traversine *Prescrizione AIA attuata al 31.12.2018*	X (31.12.2018)		119885	119885-71 P505 A/977 RAILROAD TILES DUMP SOIL DECONTAMINATION AIA - TARANTO	0	42	42	42
	Pr. UP2 - Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale *Attività in corso*	X		119836	119836-41 P27E A/704 POWDER AND SCALE PILE TO BE REMOVED OUT OF ORE YARD AIA - TARANTO	76	34.167	34.243	34.243
	Pr. UP2 - D.M. (MITE) 213/21 -Mitigazioni - Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale *Attività in corso*	X (31.10.2021)		600006	600006 - P315 A/3104 - Sistemazione aree esterne alle nuove coperture delle materie prime - AIA TARANTO	0	5.270	5.270	5.270
	Pr. UP3 - Gestione dei materiali costituiti da "fanghi ACC-PAF e AFO" (Zona 2, circa 400.000 ton) *Attività di smaltimento in corso*		X	119832	119832-37 P27A9 A/985 BF SLUDGE DISPOSAL Zone n°2 AIA - TARANTO	0	20.930	20.930	
	Pr. UP3 - Gestione dei materiali costituiti da "fanghi ACC-PAF e AFO" (Zona 2, circa 400.000 ton) *Attività di smaltimento in corso*		X	600130	600130 - 20.16.P27A9.A.3295 - REALIZZAZIONE AREA IMPERMEABILIZZATA PER LA GESTIONE DEI FANGHI D'ALTOFORNO DI CUI ALLA PRESCRIZIONE UP3 - AIA TARANTO	0	315	315	
	Pr. UP6 - Prosecuzione dell'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi sita in area cava "Mater Gratiae" *Prescrizione AIA attuata*	x (31.05.2019)		119833	119833-38 P27A7 A/710 NOT HAZARDOUS G2 WASTE DUMP SHUT DOWN / CLOSURE AIA - TARANTO	1.865	1.862	3.727	3.727
	D. Lgs. 5/01/2015 - Realizzazione nuova discarica rifiuti pericolosi *Attività in corso*		X	119830	119830-35 P27A3 A/702 NEW HAZARDOUS WASTE DUMP AIA - TARANTO	1.892	1.703	3.595	
	D. Lgs. 5/01/2015 - Realizzazione nuova discarica rifiuti non pericolosi *Attività in corso*		X	119831	119831-36 P27A4 A/703 NEW NOT HAZARDOUS WASTE DUMP AIA - TARANTO	6.127	2.315	8.442	
	Gestione di materiali di scavo come rifiuto con riferimento agli interventi previsti nel DPCM 28/0/2017		X	131033	131033-315 - AIA SITES EXCAVATED GROUND MANAGEMENT	0	5.276	5.276	
	PR - TOTALE PIANO RIFIUTI					**€ 21.432**	**€ 84.321**	**€ 105.753**	**€ 67.195**
	TOTALE IMPORTO PAGATO (PA+PR) al 31/12/2022					**€ 314.072**	**€ 719.688**	**€ 1.033.759**	**€ 810.714**

PA - Piano Ambientale
PR - Piano Rifiuti

3.Dati sulla qualità dell'aria in prossimità dello stabilimento di Taranto

Nell'ambito delle periodiche procedure di comunicazioni dati/informazioni, ai sensi del Contratto di Affitto, Acciaierie d'Italia S.p.A., quale affittuaria ha comunicato quanto sotto riportato.

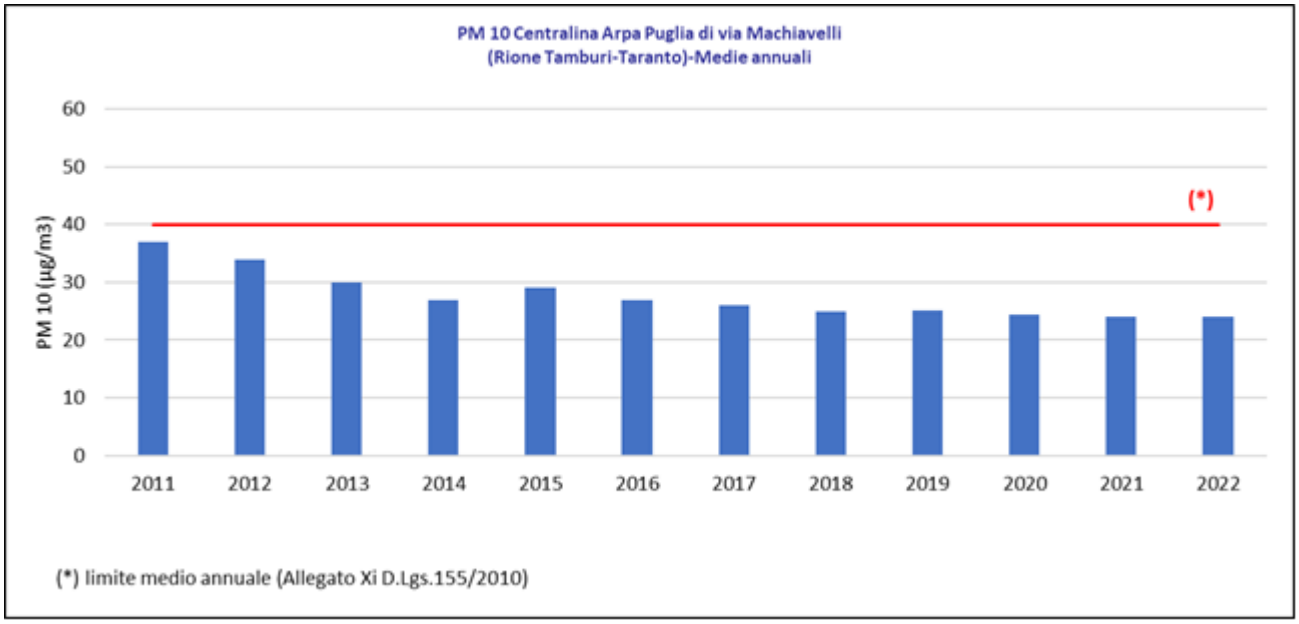
La qualità dell'aria esterna allo stabilimento di Taranto viene costantemente monitorata attraverso una rete di centraline gestite dall'ARPA Puglia i cui dati vengono resi disponibili al pubblico sul sito web di ARPA Puglia, nonché formano oggetto di reportistica periodica effettuata da parte della stessa Agenzia.

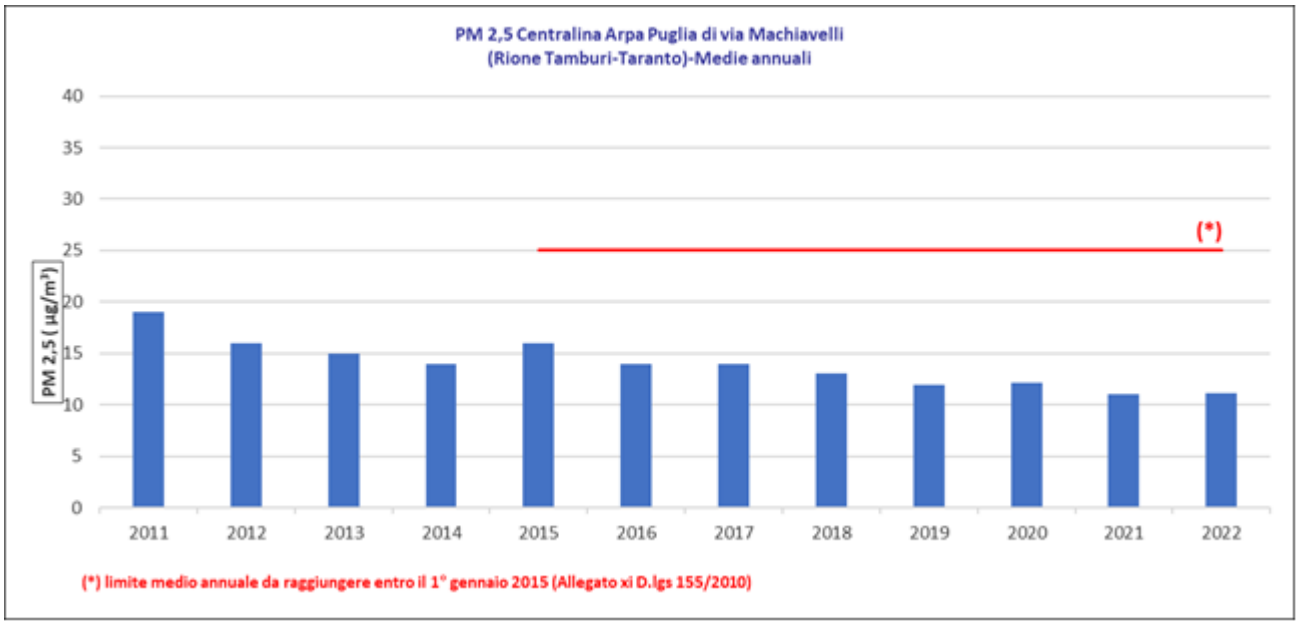
La centralina di via Machiavelli è quella più completa dal punto di vista di inquinanti monitorati ed è generalmente presa a riferimento per la caratterizzazione della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi, vicino all'area industriale.

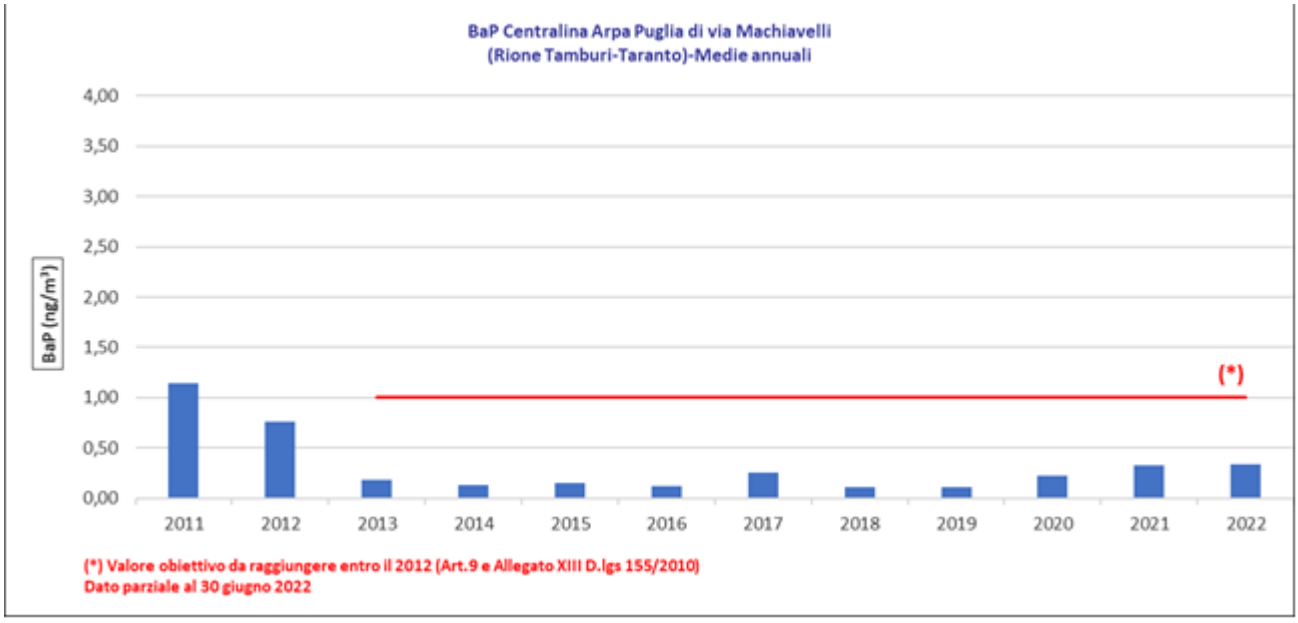
Nell'area in questione sono presenti, oltre ad Acciaierie d'Italia S.p.A., anche altre attività industriali, l'attività portuale e importanti vie di comunicazione quali principalmente: Taranto-Reggio Calabria, Taranto-Brindisi e Taranto-Statte.

Tra i parametri monitorati nella suddetta centralina che hanno destato particolare attenzione per gli effetti sulla salute pubblica, vi sono le polveri sospese (PM10 e PM2,5) e il benzo(a)pirene. Inquinanti che, oltre ad avere diverse origini naturali e antropiche, sono anche riconducibili alle emissioni derivanti dall'attività produttiva dello stabilimento siderurgico.

Di seguito si riportano i grafici con gli andamenti elaborati sulla base dei dati disponibili resi pubblici da ARPA Puglia.



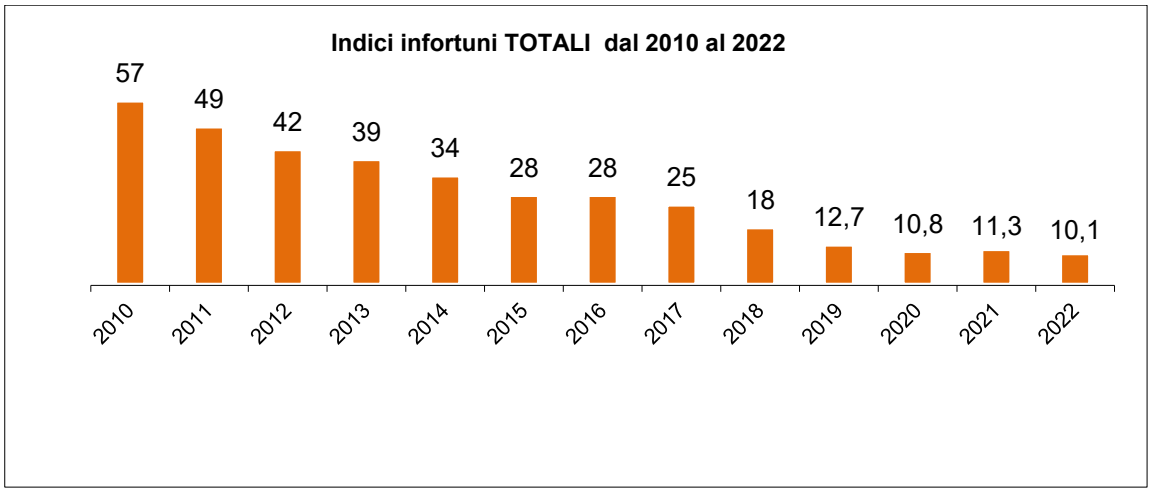

PM 2,5 Centralina Arpa Puglia di via Machiavelli
(Rione Tamburi-Taranto)-Medie annuali
PM 2,5 (µg/m³)
40
35
30
25
20
15
10
5
0
(*)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
(*) limite medio annuale da raggiungere entro il 1° gennaio 2015 (Allegato xi D.lgs 155/2010)

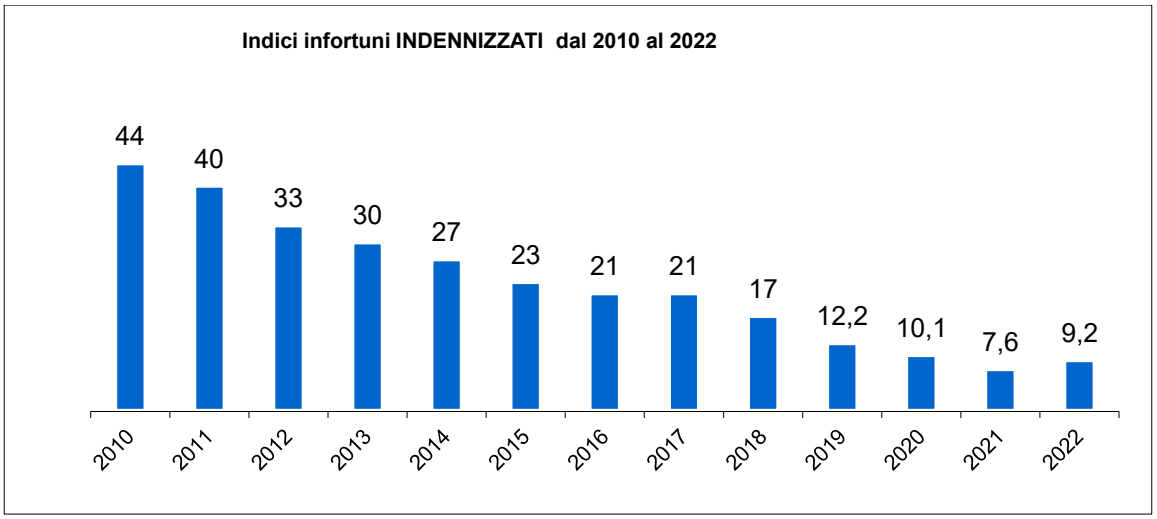

BaP Centralina Arpa Puglia di via Machiavelli
(Rione Tamburi-Taranto)-Medie annuali
BaP (ng/m³)
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
(*)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
(*) Valore obiettivo da raggiungere entro il 2012 (Art.9 e Allegato XIII D.lgs 155/2010)
Dato parziale al 30 giugno 2022

4.Sicurezza sul luogo di lavoro – Infortunistica

Nell'ambito delle periodiche procedure di comunicazioni dati/informazioni, ai sensi del Contratto di Affitto, l'affittuaria ha comunicato quanto sotto riportato.

A conclusione del quarto trimestre 2022, l'indice infortuni totali, l'indice infortuni indennizzati e l'indice di gravità, **per l'intero gruppo Acciaierie d'Italia SpA (escluse le imprese di appalto),** si sono attestati, rispettivamente, su valori pari a 10.1, 9.2 e 0,1. L'andamento degli stessi è riportato nei grafici.







In riferimento alle attività formative svolte nei vari siti del Gruppo, nel rispetto dei programmi di formazione annuali, costantemente aggiornati in funzione degli obblighi normativi e delle nuove attività schedulate, è proseguito lo svolgimento di attività finalizzate a:

- fornire conoscenza dei rischi dello specifico lavoro, anche sulla base dell'esperienza operativa maturata,
- conoscere il corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale,
- illustrare il quadro normativo che disciplina la sicurezza e salute sul lavoro,
- trasmettere le informazioni relative alla gestione delle emergenze, ai rischi di incidenti rilevanti e alle procedure di lavoro.

A conclusione del quarto trimestre sono state erogate 77847 ore di formazione (fig.1), con 66661 partecipazioni registrate (fig.2).



Fig.1

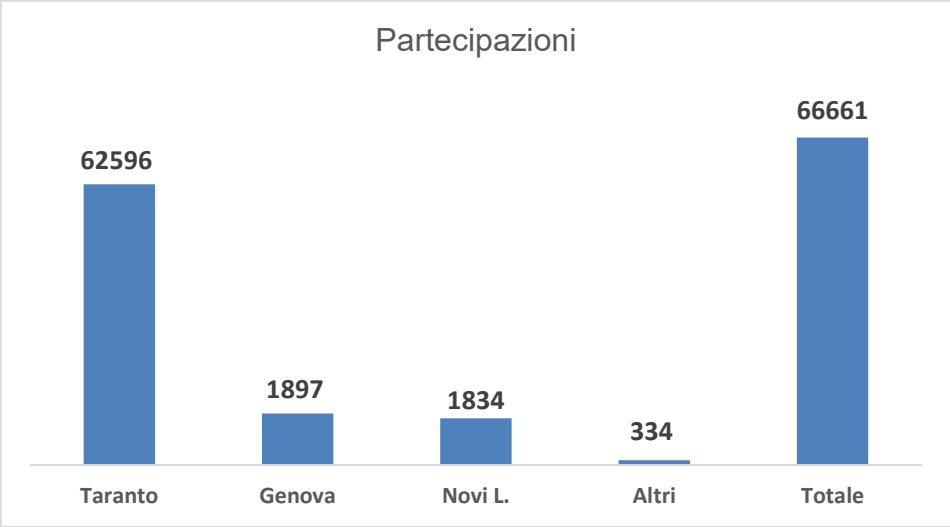
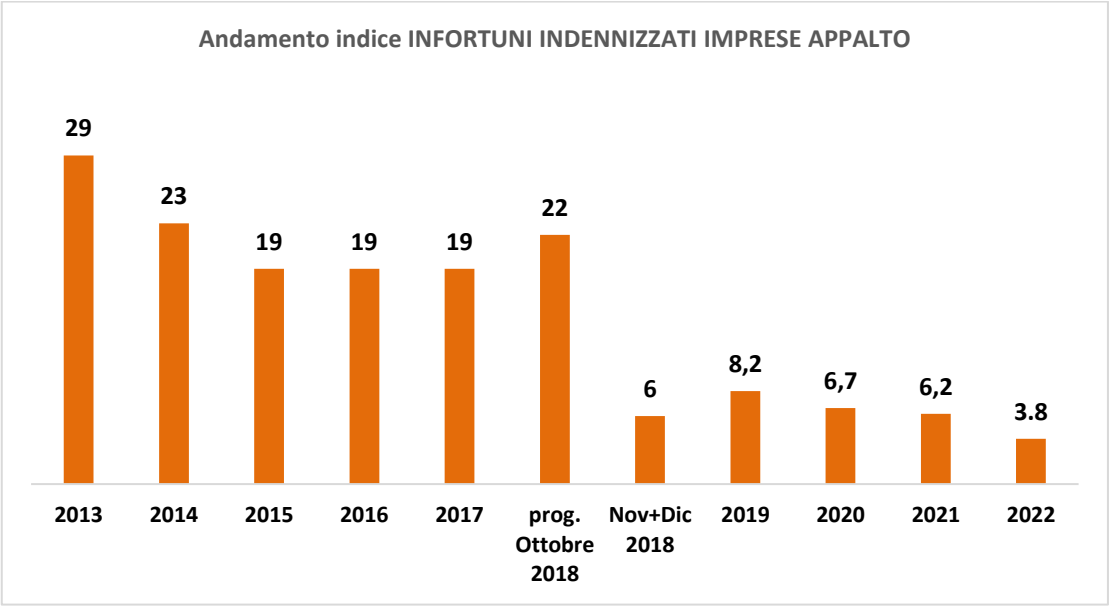


Fig. 2

Sono continuate le attività di monitoraggio dei lavori svolti dalle imprese appaltatrici.
A conclusione dell'anno 2022, risultano eseguite, nel sito di Taranto, n. 365 ispezioni nei cantieri per i quali, sono state formalizzate n°5 lettere di contestazione, che hanno coinvolto n°6 imprese.
È proseguita, nel sito di Taranto, l'attività di formazione di tutto il personale in ingresso al sito appartenente alle imprese appaltatrici. Nell'anno 2022 sono stati coinvolti 3041 lavoratori dell'appalto.

A conclusione del 2022, l'indice infortuni delle imprese d'appalto, per l'intero gruppo Acciaierie d'Italia SpA, si è attestato a 3.8



È continuata l'analisi sistematica e la condivisione, tra tutti i responsabili di area e la Direzione di stabilimento, degli infortuni dei dipendenti, dei lavoratori delle imprese e dei near misses verificatisi con anche l'approfondimento di tematiche specifiche di prevenzione che interessano il sito.

Relativamente all'emergenza COVID-19, sono proseguiti i controlli operativi per la verifica della corretta applicazione delle misure di prevenzione, sia nell'ambito degli ambienti di competenza aziendale che nei cantieri logistici delle imprese d'appalto.

Relativamente al sito di Taranto, alla data del 31/12/2022 si segnalano le seguenti ulteriori attività:

1. ispezione e monitoraggio dei materiali contenenti amianto e FAV: le attività svolte in campo da un fornitore specializzato sono in corso di completamento. Per le aree completate, le relative relazioni sono già state trasmesse alla ASL; non risultano criticità.

2. bonifica amianto: risultano avviati diversi cantieri tra cui si segnalano, per rilevanza, la bonifica e la demolizione dell'agglomerato n. 1, delle guarnizioni nell'area sottoprodotti e del forno a spinta n. 3 del PLA 2. Sono state ultimate, nel trimestre le attività di bonifica amianto dell'altoforno n. 3, di alcuni vani di servizio della palazzina direzione e della cabina elettrica del LAF.

3. monitoraggi personali e ambientali di inquinanti aerodispersi previsti dal Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), predisposto dal Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino: a fronte dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio Ambientale avvenuto a dicembre 2018, è terminata l'esecuzione delle campagne di monitoraggio da eseguirsi nel triennio 2019 – 2022. In linea con la scadenza triennale, sono stati conclusi nel trimestre di interesse i monitoraggi per tutte le aree operative di stabilimento.
   È, concluso, sempre in collaborazione con il Politecnico di Torino, l'aggiornamento del Piano di Monitoraggio ambientale resosi necessario a fronte delle novità legislative e tecniche intercorse.

4. monitoraggio settimanale sui piani di carica delle batterie, secondo quanto disposto dall'AIA: le attività sono eseguite regolarmente secondo i programmi.

5. valutazione dei rischi da esposizione ad agenti fisici: sono in corso le attività di aggiornamento del rapporto tecnico di valutazione del rischio rumore e vibrazioni meccaniche di stabilimento.

6. valutazione del rischio da esposizione ad agenti biologici in ambiente di lavoro: l'attività risulta conclusa.

5. Aree Escluse di competenza Ilva

Le aree escluse di competenza Ilva sono 18 e sono classificabili in 4 segmenti di appartenenza:

1. **Aree sottoposte a sequestro con interventi in corso**: Gravina Leucaspide, Collinette Ecologiche e discarica Nord-Ovest;
2. **Aree con interventi in corso**: discarica ex cava Due Mari, discarica ex cava Cementir, Stoccaggio Fanghi AFO ed ACC, discarica Nuove Vasche, Aree a verde lungo SP Statte lato ovest, Aree a verde Nord, Land A, Land C, Land D1, Land E, Aree limitrofe stoccaggio fanghi;
3. **Aree in manutenzione e con procedimento da definire**: Land L, Area Land D2 e Area Pozzo 25;
4. **Aree cedibili e prive di pendenze**: Land I.

Di seguito si riportano gli aggiornamenti di competenza del periodo di riferimento.

5.1 AREE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO CON INTERVENTI IN CORSO

COLLINE LEUCASPIDE E VECCHIE VASCHE

Le attività in corso sono:

1. aggiornamento caratterizzazione (procedimento SIN), come per l'area Discarica Nord - Ovest (ordine 640 del 2.10.2020): Il Piano di Caratterizzazione è stato approvato con D.M. 225 del 06.10.2022 e notificato in data 10.10.2022. La Società ha elaborato le specifiche tecniche, per l'esecuzione delle indagini di caratterizzazione e per l'affidamento dell'incarico DL/CSP/CSE/RL, che verranno trasmesse all'Ufficio Acquisti per la successiva emissione dell'ordine;
2. monitoraggio in continuo del rilevato: Ilva ha ricevuto da parte della società incaricata i report relativi ai seguenti periodi: 08.07.2022 ÷ 08.08.2022; 8.08.2022 ÷ 08.09.2022; 08.09.2022 ÷ 21.10.2022; 21.10.2022 ÷ 22.11.2022; 22.11.2022 ÷ 21.12.2022. In riferimento ai periodi indicati, non sono stati segnalati spostamenti, cedimenti e criticità in nessuna delle aree monitorate.

Le attività pianificate sono:

1. messa in sicurezza del rilevato rispetto all'erosione al piede e dei versanti: non vi sono aggiornamenti da segnalare,pertanto si richiama integralmente quanto riportato nell'analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999.;

2. sondaggi ambientali in zone attualmente inaccessibili: in data 12.05.2022 Ilva in AS ha emesso la RdA n. 843, al fine di affidare gli incarichi di RL, DL, CSE e CSP.
   In data 31.08.2022 l'ordine è stato assegnato alla ditta AECOM che ha redatto il cronoprogramma definitivo con avvio dei lavori stimato per maggio 2023. Tale stima potrebbe essere suscettibile di variazioni legate alle tempistiche per l'ottenimento delle autorizzazioni relative ai vincoli d'area. ILVA in AS ha provveduto, attraverso il proprio avvocato, a depositare, presso la Procura, il cronoprogramma deprivato degli oneri della vincolistica, a seguito dell'autorizzazione del PM ad eseguire le indagini richieste in assenza dell'ottenimento delle autorizzazioni degli EE.PP. Il cronoprogramma esteso è stato trasmesso agli enti l'8 novembre. AECOM, i subappaltatori e la Direzione Lavori hanno effettuato un sopralluogo il 3 novembre.
   Le attività geofisiche sono iniziate il 5 dicembre e sono state completate il 7 dicembre. Le attività di sondaggio sono iniziate il 13 dicembre. È stato effettuato il sondaggio

geognostico SG3 che è stato attrezzato a piezometro di "Casagrande"; è stato avviato il sondaggio geognostico SG5 per il quale si è arrivati a 28,5 m.;

3. monitoraggio annuale della falda profonda: Il monitoraggio per l'anno 2022 (Ordine n. 105 del 07.04.2022) è stato eseguito il 20, 21, 22 settembre in contraddittorio con i tecnici ARPA Puglia. Ilva in AS ha ricevuto i rapporti di prova da parte del laboratorio incaricato il 13.10.2022. Dall'osservazione degli esiti analitici, è emersa una non conformità del parametro Nichel su un campione relativo ad uno dei piezometri della discarica Nord Ovest. Su tale piezometro è stato eseguito un ulteriore campionamento a novembre che ha confermato il superamento. Alla luce di quest'ultimo risultato, la società di consulenza Engea ha indicato ad Ilva in AS la necessità di dover eseguire un nuovo campionamento a gennaio 2023, adottando alcuni accorgimenti rispetto alle modalità operative di conduzione dell'attività.

DISCARICA NORD OVEST E AREA FINTECNA

Con riferimento all'ordine n. 151 emesso in data 23.06.2022, il 29.08.2022 Ilva ha inviato un addendum, contenente delle precisazioni relative alla modalità di espletamento dell'Ordine finalizzato alla progettazione della MISP, per procedere alla formale accettazione dello stesso da parte dell'appaltatore. L'impresa incaricata ha risposto richiedendone la parziale modifica. A seguito della valutazione da parte dell'Area Tecnico Operativa è stato trasmesso l'addendum con le modifiche richieste dal fornitore per la sottoscrizione contrattuale.
Si è, pertanto, provveduto all'esecuzione del primo sopralluogo in data 24.11.2022. L'impresa ha restituito le istanze vincolistiche e il piano di indagini il 2.12.2022. L'Area Tecnica Operativa ha ritenuto che la documentazione ricevuta non soddisfasse quanto richiesto in specifica tecnica. Pertanto, il 20.12.2022 si è svolta una riunione con il fornitore, nella quale è stato stabilito di effettuare un ulteriore sopralluogo con i tecnici dell'impresa esecutrice delle indagini, a valle del quale Ilva in AS dovrà ricevere i documenti richiesti entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data del sopralluogo.

Inoltre, la ex-prescrizione UP4 include il monitoraggio della falda da avviare contestualmente all'intervento di MISP.
Così come richiesto da Arpa Puglia, la campagna di monitoraggio della falda relativa all'anno 2022 è stata condotta in contraddittorio con i tecnici dell'Agenzia il 20-21-22 settembre. Il set analitico adottato è stato prescritto al punto 7 del parere espresso dall'Agenzia nell'ambito delle osservazioni al Piano d'indagini redatto dal Prof. Onofrio che, con cadenza biennale, comprende tutti gli analiti di cui alla tabella 2 allegato 5 alla parte IV del D. lgs. 152/2006. Ilva in AS ha ricevuto i rapporti di prova da parte del laboratorio incaricato il 13.10.2022. Le osservazioni relative ai risultati della campagna di monitoraggio sono state già riportate al punto 3, "monitoraggio annuale della falda profonda" del paragrafo precedente.

Per l'attività di realizzazione del nuovo piezometro è stato nominato il Direttore dei Lavori (DL) e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (CSE) con ordine n. 138 del 25.05.2022. In riscontro alla richiesta di ARPA Puglia (nota prot. n.54193 del 30.07.2021) è stato emesso nuovo ordine, n. 207 del 10.11.2022 in cui è stato integrato il campionamento dei terreni da prelevare durante la perforazione del piezometro. I risultati analitici convergeranno negli esiti della caratterizzazione dell'area.
In data 22.12.2022 il DL/CSE ha inviato il PSC aggiornato e il 23.12.2022 è stato trasmesso il cronoprogramma ad Arpa con avvio delle attività pianificato per il 9 gennaio 2023.

COLLINETTE ECOLOGICHE TAMBURI

Le "Collinette Ecologiche" sono dei rilevati costruiti negli anni '70 tra lo stabilimento siderurgico ed il limitrofo quartiere Tamburi; esse sono costituite da n. 3 rilevati denominati, da Ovest verso Est rispettivamente Collinetta 1, Collinetta 2, Collinetta 3.

Si specifica che le aree interessate sono sottoposte a sequestro preventivo da parte delle Procura della Repubblica di Taranto fino al 24 ottobre 2022, a seguito della disposizione del dissequestro, firmata dal GIP di Taranto, e notificata dai carabinieri del NOE di Lecce in data 07/11/2022.

Gli aggiornamenti sulle attività eseguite o in corso sono le seguenti:

- ordine n. 193 del 6.08.2021: Il documento tecnico è stato consegnato, da parte dell'agronomo, in data 3.10.2022. Il 5.10.2022 è avvenuto l'incontro con il dirigente della sezione Ambiente del Comune di Taranto, finalizzato a definire le modalità con le quali procedere alla messa in sicurezza delle zone perimetrali delle Collinette. In data 11.10.2022 è stata presentata la relativa istanza agli enti competenti, Comune di Taranto e ANAS. L'ANAS ha emesso l'ordinanza di chiusura delle strade interessate e il 3 novembre sono iniziate le attività che si sono concluse il 14 novembre. Levangarden è intervenuta per la rimozione di altri alberi caduti per effetto del forte vento;
- ordine n. 7 del 19.01.2022: Piano di Caratterizzazione. Il 10.10.2022 Engea ha revisionato il documento integrando i risultati dei monitoraggi della falda con quelli della campagna di settembre e le relative osservazioni. Il Piano di Caratterizzazione è stato trasmesso agli enti competenti il 4.11.2022. Inoltre, il 7.11.2022 sono stati trasmessi gli esiti dei campionamenti di settembre 2022.
- ordine n. 190 del 3.08.2021: il campionamento e l'analisi dell'acqua di falda. La Società ha ricevuto gli esiti analitici del monitoraggio di settembre che hanno evidenziato alcune non conformità. La società Engea, valutati i dati, ha ritenuto non sussistessero le condizioni per l'attuazione di una MISE; quest'ultima valutazione è stata riportata nel Piano di Caratterizzazione che, come già menzionato, è stato trasmesso agli enti in data 4.11.2022. I campionamenti con il fornitore ed in contraddittorio con i tecnici di Arpa sono stati condotti il 5-6 e 7 dicembre 2022;
- ordine n. 200 del 22.09.2022: richiesta consulenza agronomo. È stato emesso il relativo ordine e il 29.09.2022 l'agronomo incaricato ha effettuato il sopralluogo finalizzato alla redazione della relazione tecnica, che è stata consegnata in bozza il 12.12.2022 ed è attualmente in corso di valutazione da parte dell'Area Tecnica Operativa.

5.2 AREE CON INTERVENTI IN CORSO

DISCARICA EX CAVA DUE MARI

Per la fornitura di energia elettrica ad uso cantiere, il 26 settembre è stata ricevuta da parte di Enel una nuova proposta tecnica. Il 28.09.2022 l'Area Tecnica Operativa ha espresso benestare tecnico a tale proposta a patto che non vi fossero oneri aggiuntivi per Ilva in AS. Enel ha eseguito la progettazione. È in fase di assegnazione l'ordine per l'esecuzione delle indagini di caratterizzazione. A tal riguardo è stato effettuato un sopralluogo da parte di un professionista incaricato da e-distribuzione. Inoltre, ILVA in AS è in attesa di ricevere la documentazione relativa alla sottoscrizione della servitù per dare ad e-distribuzione la possibilità di installare un palo all'interno dell'area.

DISCARICA EX CAVA CEMENTIR

Di seguito si riporta una sintesi dello stato di avanzamento:

1. realizzazione del diaframma plastico: 100%;
2. posa di argilla sul capping: 100%;
3. posa del materassino drenante: 75%;
4. posa del terreno vegetale: 75%;
5. rivestimento con telo HDPE: 75%;
6. installazione delle canalette perimetrali: 98%;
7. Terre rinforzate: 35%;
8. stato di avanzamento complessivo: 78%.

Il termine dell'attività è previsto per l'8.02.2023. Tuttavia, l'impresa Riccoboni ha comunicato di essere in ritardo rispetto al cronoprogramma. Il Direttore Lavori ha inviato una nota di contestazione nella quale intima di rispettare il cronoprogramma.
Inoltre, si è in attesa di ricevere risposta da ADI in merito al canale di scarico delle acque meteoriche. Ilva in AS ha già inviato numerosi solleciti alla Società e una nota informativa al MASE.

Per avviare la fase 2 della MISE è stato emesso l'Ordine n. 192 dell'11.07.2022, che prevede il rifacimento di 4 piezometri ex novo (poiché non più produttivi) e l'avvio dell'emungimento forzato da 2 piezometri. Le attività sono iniziate in data 25.11.2022 e sia l'attività di spurgo che quella di campionamento risultano in linea con il cronoprogramma. Ad oggi sono stati effettuati i sondaggi stratigrafici in corrispondenza dei nuovi piezometri, SN1 ed SN2, e di 3 dei 4 piezometri da rifare, PS2, PS3, 56/1721/C/FS. Il sondaggio stratigrafico in corrispondenza del piezometro 51/1588/C/FS, sarà eseguito a valle del campionamento per il monitoraggio trimestrale (gennaio) al fine di evitare l'insorgenza di eventuali criticità che possano comportare il mancato campionamento dello stesso.
In data 28/09/2022 è stato trasmesso il Piano di Monitoraggio dell'area, quale prescrizione del Decreto Ministeriale n. 116 del 16/03/2022 di approvazione del progetto di variante. In data 07/12/2022 il MASE ha chiesto ad ILVA in AS aggiornamenti sullo stato delle attività di MISE, a seguito della comunicazione dell'11/03/2022 di riscontrati superamenti delle CSC nei pozzi spia della discarica, ed a ARPA Puglia e ISPRA di valutare il Piano di monitoraggio e di formulare in merito le proprie osservazioni e/o eventuali richieste di modifica o integrazione.

Nel corso del sopralluogo in discarica svolto dalla -Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati- il giorno 12 luglio 2022, ARPA Puglia ha osservato che sembra esserci una difformità nella realizzazione del perimetro del diaframma che circonda la discarica, difformità che si evince dal confronto tra il primo progetto e l'attuale progetto di ILVA in AS. In sostanza, sembra che il nuovo perimetro del diaframma impermeabile di contenimento sia più corto, lasciando fuori una piccola parte della discarica [da on. Vignaroli, sen. Nugnes, sen. Trentacoste: Relazione finale sulla situazione delle bonifiche e della gestione dei rifiuti presso gli impianti ex Ilva-Taranto e nelle aree contermini]. In ragione di questa osservazione, Ilva in AS ha emesso in data 11/11/2022 l'ordine n. 208 che prevede l'esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo, a secco, nella fascia compresa tra la cosiddetta "Cintura Cotecchia" e il diaframma di nuova realizzazione. L'attività è stata iniziata in data 28.11.2022 e sono stati effettuati 20 sondaggi su 21. Durante la fase di sondaggio nella zona lato Eni (S9-S10-S12), non si riscontravano anomalie stratigrafiche, ma olfattive e riconducibili a idrocarburi. Nella zona lato sud, in prossimità del vecchio diaframma, in passato sede di infrastrutture della società Cementir, per 2 sondaggi su 3 è stato rinvenuto materiale antropico riconducibile, presumibilmente, a residui di carpenteria. Sono in corso ulteriori indagini volte ad

appurare l'estensione dell'area interessata dal materiale antropico rinvenuto e le successive azioni da intraprendere.

L'attività di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato è stata interrotta tempestivamente il 18.03.2022 a seguito di analisi aggiuntive (Ordini n. 106 e n. 107 dell'08.04.2022), i cui risultati hanno fatto emergere la pericolosità del rifiuto per il valore del pH. Pertanto, allo stato attuale lo stesso percolato viene smaltito come rifiuto pericoloso (Ordine n. 110 dell'11.04.2022, Ordine n. 110 Rev. 1 del 13.05.2022 e Ordine n. 139 del 26.05.2022). A tal riguardo è stato identificato un ulteriore punto di emungimento in corrispondenza del pozzo P00. L'attività di prelievo è iniziata il 25 luglio e alla data del 31.12.2022 sono state ritirate circa 6.999 t di percolato.
Al fine di verificare in continuo il livello del percolato all'interno del corpo discarica, in data 27.10.2022, Ilva in AS ha emesso l'ordine n. 213 per la fornitura di strumentazione per la misurazione della soggiacenza. Tale strumentazione è stata consegnata in data 21 dicembre ed è prevista l'installazione presso 4 pozzi interni al corpo discarica nel gennaio 2023.

Per la fornitura di energia elettrica ad uso cantiere, ILVA in AS ha predisposto l'ordine n. 504/20 ed è in attesa di riscontro da parte di e-distribuzione. La Società ha inviato diverse PEC di sollecito al Gestore. Il Mite ha richiesto ad e-distribuzione il Piano di caratterizzazione ai fini dell'installazione dell'elettrodotto. È in fase di assegnazione l'ordine per l'esecuzione delle indagini. La tubazione portacavi è stata realizzata fino al punto di allaccio, nei pressi del cancello di ingresso. Il passaggio dei cavi è stato ultimato il 24.11.2022. L'allaccio alla rete previsto per il 21.12.2022 non è stato effettuato a causa di alcune rettifiche che si sono rese necessarie e che saranno attuate nella settimana n. 52. In attesa della fornitura, Ilva in AS ha richiesto il rinnovo del noleggio del gruppo elettrogeno fino al 28.02.2023 con ordine n. 703/19 var 8 del 20.06.2022.

STOCCAGGIO FANGHI AFO FANGHI ACC E AREE LIMITROFE

Per l'attività di prelievo, trasporto e invio a recupero/smaltimento dei fanghi AFO e ACC sono in corso i seguenti ordini con dati aggiornati al 31.12.2022:
n. 111/21 – Ecologica: 44.221,50 ton di fanghi AFO;
n. 114/21 – PH Facility: 50.551,54 ton di fanghi ACC (fino al 22.11.2022); 5.070,68 ton di fanghi AFO;
n. 40/22 – Geocycle: 44.221 ton di fanghi ACC.

Inoltre, è stata valutata la realizzazione di un deposito di stoccaggio, che risultasse funzionale alla ricollocazione dei fanghi AFO e ACC nell'ipotesi che questi ultimi non risultassero ancora rimossi, dall'area nella quale sono attualmente ubicati, alla data del 23.08.2023. Ai fini dell'individuazione dell'area da destinarsi alla realizzazione di un deposito di stoccaggio impermeabile per fanghi AFO e ACC, l'Area Tecnico Operativa ha preparato una proposta tecnica, da sottoporre al MASE, che tiene conto dei quantitativi stoccati, dell'area disponibile e dell'ipotesi di giacenza a luglio 2023.
Per approfondire la stima dei quantitativi di fanghi stoccati la Società ha previsto l'esecuzione di sondaggi ambientali per i quali ha predisposto l'Ordine n. 195 del 10.10.2022. L'attività è stata svolta il 19 e il 20 ottobre 2022. A tal proposito il fornitore ha elaborato una relazione tecnica n. 1501 del 28.09.2022.
Per la progettazione dell'area impermeabilizzata, in data 31.10.2022, Ilva in AS ha emesso l'Ordine n. 204 e in data 25.11.2022 ha trasmesso al MASE istanza di autorizzazione alla realizzazione di un'area impermeabilizzata di messa in riserva R-13 per lo stoccaggio dei fanghi. È stata, dunque, convocata la conferenza dei servizi, nella quale il progetto è stato approvato con prescrizioni e la Società è in attesa della determina.

Al fine della verifica ed integrazione dell'impianto di illuminazione dell'area di cantiere e successivo rilascio del certificato di conformità, in data 14.11.2022 è stato messo l'ordine n. 209. L'attività, iniziata il 22.11.2022, si è conclusa. Il 23.12.2022 è stata effettuata una ispezione congiunta per consuntivare il lavoro svolto. A seguito dell'esito positivo del sopralluogo, la società SMEA ha rilasciato le certificazioni richieste che sono state inoltrate per approvazione al Direttore Lavori.

DISCARICA NUOVE VASCHE

Con riferimento al potenziamento della rete di raccolta delle acque meteoriche, per cui ILVA ha già assegnato l'ordine n. 65/22 in data 24.02.2022. Il progettista ha fatto realizzare un sondaggio geotecnico propedeutico alla progettazione e ha già predisposto i rilievi topografici, i rilievi effettuati con il drone e la relazione idrogeologica. In data 10.10.2022 Ilva in AS ha ricevuto il progetto e in data 7.11.2022 l'ing. Basile (DL/CSE) ha comunicato che lo stesso sarà modificato in funzione del progetto di impermeabilizzazione area fanghi.

AREA AD OVEST SP STATTE

L'Analisi di Rischio è stata elaborata dalla società di consulenza esterna Engea (ordine n. 7/22 del 19.01.2022). Secondo la destinazione urbanistica l'area ricade per la parte ovest in colonna A (Tab.1, all.5, titolo V, parte IV del D. Lgs. 152/06) e per la parte est in colonna B. Engea ha redatto l'analisi di rischio secondo questi scenari, utilizzando come layout il format indicato nelle linee guida ISPRA, e ha consegnato la versione definitiva in data 8.08.2022. Prima di trasmettere l'AdR al Mite, il 17.08.2022 Ilva ha inviato ad Arpa i rapporti di prova e i file excel per la validazione degli stessi. La Società resta in attesa di riscontro dell'Agenzia prima di finalizzare il documento e trasmetterlo agli Enti Competenti. Il 4.11.2022 la società ha ricevuto il certificato di validazione analitica da parte di Arpa Puglia. L'Agenzia ha considerato tutta l'area confrontabile alla colonna A della Tab.1, all.5, titolo V, parte IV del D. Lgs. 152/06. A seguito delle valutazioni dell'Area Tecnico Operativa, il 6.12.2022 è stata inviata una nota di riscontro ad Arpa Puglia in cui Ilva in AS chiede di restituire un certificato di validazione anche per la colonna B in quanto non risulta che il Comune di Statte abbia espresso parere sulla destinazione d'uso dell'area. Arpa ha fornito riscontro alla richiesta, confermando il mancato parere del Comune di Statte circa la destinazione d'uso e riportando la richiesta di verifica di conformità dei dati analitici anche alle CSC della Tabella 1 Colonna B - allegato 5 - Titolo V – Parte IV del D.Lgs.152/2006. Si procederà, pertanto, alla fase di elaborazione dell'analisi di rischio ad opera della ditta Engea Consulting Srl.

Tra le attività in agenda è prevista la realizzazione di una recinzione perimetrale.
L'inizio delle attività è previsto a valle della verifica di possibili interferenze con l'area espropriata da parte di SNAM nell'ambito del progetto denominato "Pantor". In data 29/09/2022 Ilva ha incaricato il geom. Zito di concordare un sopralluogo definitivo con Snam con l'obiettivo di stabilire la delimitazione delle aree. Il Direttore Lavori ha inviato una PEC alla SNAM con richiesta di un incontro per stabilire le modalità ed i tempi relativi alle attività da svolgere. Quest'attività non verrà portata a termine dal Geom. Zito perché è stato rimosso dall'incarico. Il Geom. Zito ha consegnato tutti i documenti, compreso il nulla osta da parte di SNAM.

Ilva in AS ha dunque emesso l'ordine n. 226 in data 15.12.2022 di assegnazione dell'incarico di DL/RL/CSP/CSE per i lavori di installazione della recinzione perimetrale. Al professionista è stata consegnata tutta la documentazione e tutte le autorizzazioni, compreso il nulla osta di SNAM. È stata pianificata una riunione di coordinamento entro il 15 gennaio.
Nel corso dei sopralluoghi eseguiti per la realizzazione della recinzione e della battitura topografica propedeutica alla stessa, sono stati rinvenuti dei rifiuti in corrispondenza della fascia

perimetrale nord, estesi anche nella particella confinante. Si è pertanto ritenuto di dover informare il proprietario di tale particella in modo che possa procedere all'attività di rimozione. Da verifiche catastali dei dati societari/anagrafici da parte del Direttore Lavori, il proprietario è emerso essere il Comune di Statte. Sarà preparata una nota da inviare al Comune di Statte per segnalare la presenza dei rifiuti, con richiesta di rimozione degli stessi ad opera del responsabile.

AREA A VERDE NORD

I campionamenti della falda sono stati pianificati ed eseguiti il 20, 21, 22 e 23 settembre 2022, in contraddittorio con i tecnici di Arpa. I certificati analitici definitivi sono stati ricevuti in data 11.10.2022 e sono stati trasmessi ad Arpa per la validazione in data 14.10.2022. A seguito di prescrizione da parte dell'Agenzia è stata eseguita attività di cementazione dei piezometri risultati non idonei.

La predisposizione dell'Analisi di Rischio (ordine n. 7 del 19.01.2022) verrà curata dalla società di consulenza esterna Engea. Secondo il certificato di destinazione urbanistica l'area ricade in zona con numerosi vincoli ambientali, per cui l'analisi di rischio sarà elaborata confrontando i limiti di riferimento normativi con la Colonna A (Tab.1, all.5, titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/06). L'elaborazione avverrà a seguito della ricezione del certificato di validazione degli esiti analitici da parte di Arpa Puglia. Per velocizzare l'iter procedurale, in attesa della validazione da parte dell'Agenzia, è stato richiesto ad Engea di elaborare una bozza dell'AdR che è stata restituita in data 14 novembre 2022.

AREA LAND A

La fase di rimozione dei cumuli è terminata, ma la Società, dato il rinvenimento e la parziale rimozione di queste grandi quantità di rifiuti, ha predisposto per gli enti pubblici una nota con proposta di indagini preliminari al Piano di Caratterizzazione, approvato dal MiTE, ma non ancora avviato a causa della presenza di rifiuti compattati. Per la caratterizzazione del materiale antropico è stata predisposta l'RdA n. 1753 in data 17.11.2022. I sopralluoghi con le ditte in gara sono stati effettuati il 5, 6 e 7 dicembre. L'Area Tecnica Operativa ha ricevuto ed allineato le offerte tecniche e dato il benestare alle proposte tecniche delle ditte. Si resta in attesa dell'affidamento dell'Ordine per la seconda decade di Gennaio 2023.

Inoltre, l'area risulta attualmente priva di recinzioni, condizione questa che ha portato il sito ad essere soggetto ad abbandono occasionale di rifiuti da parte di soggetti terzi. La Provincia di Taranto ha richiesto una polizza fideiussoria che ILVA in AS ha predisposto in data 24.03.2022. L'inizio dell'attività è stato autorizzato successivamente. Inizialmente, Ilva ha assegnato l'ordine alla ditta Sinnica che è stata sollecitata a fornire il POS al DL nei giorni 6, 15 e 24 giugno 2022. In data 1° luglio 2022 la ditta incaricata ha avanzato la necessità di rinegoziare il contratto in precedenza sottoscritto, in quanto ormai scaduto, anche alla luce dell'aumento dei prezzi delle materie prime registrato nell'ultimo periodo. È stata emessa una nuova RDA integrativa che tiene conto degli attuali prezzi di mercato ed è stato assegnato l'ordine alla ditta BEN ECO. Inoltre, in data 15.12.2022, è stato assegnato l'ordine n. 227 per l'incarico di DL/RL/CSP/CSE. Stante la presenza diffusa di rifiuti compattati, per le quali è in corso di affidamento il piano di indagini preliminari, le attività inizieranno dopo aver terminato l'installazione della recinzione presso l'area a verde ovest Statte.

AREA LAND C

Il 6.08.2022 Ilva ha ricevuto l'AdR elaborata da parte di Engea con i dati del laboratorio di parte. Il 17.08.2022, a seguito del parere espresso dal Mite, sono stati inviati ad Arpa i rapporti di prova e i file excel per la validazione. In data 4.11.2022 è stato ricevuto il certificato di validazione

analitica da parte di Arpa Puglia. Il 18.11.2022 Engea ha trasmesso la bozza del documento e in data 25.11.2022 la versione definitiva che verrà trasmessa agli enti preposti. È stata indetta CDS per l'approvazione dell'ADR i cui pareri dovranno pervenire entro il 21 gennaio.

AREA LAND D1

In data 24.11.2022 è stato effettuato un sopralluogo con Ecotrend, a seguito del quale la ditta stessa ha inviato all'Ufficio Acquisti l'offerta economica per il completamento delle attività legate al piano di caratterizzazione. L'Ufficio Acquisti sta valutando l'offerta economica e si valuterà se proseguire le attività con la ditta Ecotrend oppure assegnare ordine ad un'altra ditta, qualora le richieste economiche della ditta dovessero non risultare congrue.

LAND E – EX AREA SIDERCOMIT

All'interno dell'area è stato rinvenuto un serbatoio e dell'amianto da rimuovere e smaltire. Per queste attività è stato predisposto l'ordine n. 146 del 13.06.2022. Le attività di rimozione e smaltimento hanno avuto inizio in data 4 luglio 2022 e sono terminate il 5 luglio 2022.
In data 18.05.2022 è stato trasmesso il Piano Operativo ad Arpa, di cui si è avuto riscontro ufficiale da parte dell'Ente in data 9.06.2022. Pertanto, a seguito della condivisione del cronoprogramma con Arpa, l'attività è stata avviata in data 9.06.2022, comprendendo anche le indagini in contradditorio con la stessa Agenzia. I sondaggi e i piezometri sono stati terminati in data 28.06.2022. Il campionamento delle acque di falda è stato eseguito in contraddittorio con Arpa Puglia il 13.07.2022. Il 25.08.2022 la Società ha ricevuto i risultati delle indagini e il relativo report di fine attività. Gli esiti analitici sono stati trasmessi ad Arpa il 1° settembre 2022 e si è in attesa della loro validazione.
Il 26.09.2022 è stata trasmessa al Mite la nota nella quale si specifica che non è possibile rispettare la data di scadenza prevista dalla proroga a causa della mancata ricezione dei certificai di validazione dei dati della caratterizzazione da parte di Arpa.
Ilva in AS si è impegnata, al ricevimento dei certificati di validazione, a trasmettere al MITE entro tre settimane il documento dell'analisi di rischio completo. A tal riguardo, al fine di velocizzare il processo di predisposizione del documento, Ilva in AS ha chiesto alla società Engea l'elaborazione della bozza ed ha ricevuto il risultato preliminare in data 27.09.2022.

5.3 AREE IN MANUTENZIONE E CON PROCEDIMENTO DA DEFINIRE

LAND L – CAVA L'AMASTUOLA

Il 30.03.2022 è stato effettuato da parte di ILVA un sopralluogo presso l'area per valutare la presenza di rifiuti e, a seguito di quanto riscontrato, ha avviato la redazione di una specifica tecnica e relativa richiesta d'acquisto, n. 1297 del 27.07.2022, per affidare ad un professionista lo studio di fattibilità per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi (fanghi AFO e ACC) nell'area della cava. La specifica tecnica, elaborata dall'Area Tecnico Operativa, è stata inviata all'Ufficio Acquisti il 16 settembre 2022. Il 6.10.2022 è stato emesso l'ordine e in data 11.10.2022 è stato eseguito il sopralluogo. In attesa di ricevere la relazione definitiva, è stata effettuata una riunione con il professionista incaricato in data 17.11.2022. Il 7.12.2022 Ilva in AS ha ricevuto il progetto con la relazione sulle criticità di attuazione del progetto stesso.
Poiché da documentazione pregressa è emerso che una porzione dell'area risulterebbe essere stata oggetto di stoccaggio dei rifiuti dal 1985 al 1995, in data 2 settembre 2022, è stato affidato alla società Engea l'incarico di redigere il Piano di Caratterizzazione. In data 4.10.2022 è stata ricevuta la bozza del piano di caratterizzazione. In data 20.12.2022, a seguito delle dovute valutazioni da parte dell'Area Tecnica Operativa, sono state trasmesse le osservazioni al piano di caratterizzazione. La società Engea provvederà alla trasmissione del piano revisionato.
Per l'attività di sostituzione del cancello ed installazione della recinzione lungo il ciglio di cava è stata approvata la richiesta d'acquisto in data 3.11.2022. Sono stati effettuati i sopralluoghi con i

fornitori il 18.11.2022, a seguito dei quali sono state ricevute le proposte tecniche. Si è in attesa della nomina del DL/RL/CSP/CSE, attraverso l'emissione del relativo ordine, per la valutazione congiunta delle offerte tecniche presentate dalle ditte. È stata emessa relativa richiesta d'acquisto.

AREA LAND D2

L'analisi di rischio è stata trasmessa al Mite il 20.09.2022. Ilva in AS ha ricevuto il parere da parte di Arpa Puglia che ha approvato il modello concettuale definitivo e ha prescritto quattro monitoraggi della falda per verificare l'esistenza della stessa. Il 7.12.2022 il MASE ha comunicato i motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento. È necessario confermare il modello concettuale definitivo descritto, a seguito della verifica di esclusione del percorso di lisciviazione in falda, tramite campagna di monitoraggio della falda, articolata in n. 4 sessioni di rilievi freatimetrici nei piezometri presenti in sito a cadenza trimestrale, per la durata di un anno. In data 16.12.2022 Ilva in AS ha confermato il modello concettuale precedentemente presentato e ha specificato che, a valle della campagna di monitoraggio della falda, che verrà effettuata ogni trimestre, provvederà alla trasmissione dell'Analisi di Rischio.

AREA POZZO 25

Il piano operativo, che prevede l'avvio delle attività il 19 settembre, è stato trasmesso ad Arpa che ha fornito riscontro per le vie brevi. Le indagini di caratterizzazione della matrice terreno sono iniziate, come da cronoprogramma, il 19 settembre e sono terminate il 23 settembre. Il 29.09.2022 è stato eseguito il campionamento in contraddittorio della falda profonda del Pozzo 25 con Arpa Puglia, a seguito della constatazione di assenza della falda superficiale. Nell'ambito del campionamento della falda profonda, è stato rilevato il superamento del parametro solfati. In data 25.11.2022 sono stati trasmessi i file degli esiti analitici e i rapporti di prova relativi all'attività di caratterizzazione per la validazione da parte di Arpa e contemporaneamente è stata inviata alla Provincia una comunicazione del superamento registrato.

Le analisi eseguite nell'ambito della richiesta di rinnovo della concessione hanno evidenziato una contaminazione salina, per cui si è provveduto ad emettere gli ordini n. 118 del 04.05.2022 e 168 del 02.08.2022, rispettivamente, per la progettazione di un impianto ad osmosi inversa per la desalinizzazione dell'acqua emunta e per l'incarico di DL/RL/CSE/CSE. Il 25.07.2022 si è tenuto l'incontro con Provincia e ASI durante il quale è stato identificato il punto di allaccio in rete ASI dello scarico del refluo dell'impianto di osmosi ad una distanza di circa 150 metri dall'impianto. ASI ha chiesto che ILVA in AS presenti una richiesta di allacciamento alla rete di acque bianche con relazione tecnica sulle caratteristiche dell'impianto comprensiva di indicazione del recapito in rete ASI, recapito finale ed indicazione di portata e percentuale di cloruri presenti nel refluo. Il fornitore incaricato da ILVA in AS presenterà la pratica al SUAP ed il consorzio ASI chiederà autorizzazione alla Provincia. In data 31.08.2022 è stato effettuato un sopralluogo con la ditta esecutrice e DL. In data 03.10.2022 si è tenuta una riunione, presso gli uffici ILVA in AS, con la ditta Levangarden ed il progettista. È stata stabilita come data di consegna del progetto il 15.12.2022. Tenuto conto dei superamenti delle CSC per i solfati, il progettista ha richiesto la verifica delle percentuali di abbattimento del relativo inquinante. In data 25.11.2022 Ilva in AS ha trasmesso alla Provincia di Taranto la nota sulle performance dell'impianto di osmosi circa l'abbattimento dei solfati, risultata pari al 99,5%. In tale nota viene precisato che è stato immediatamente interrotto l'emungimento di acqua dal Pozzo 25 per i fini previsti dalla concessione ricevuta.

L'azienda concessionaria, per consentire un efficace monitoraggio dello stato qualitativo e quantitativo delle risorse idriche sotterranee regionali, è obbligata a comunicare alla Provincia,

con cadenza semestrale il risultato delle analisi chimiche relative ai valori di NITRATI, TOC, CLORURI e SALINITÀ TOTALE. A tal proposito, il 05.04.2022 ha emesso l'ordine n. 103. Il campionamento è stato eseguito il 14 giugno 2022; il 1° luglio sono stati ricevuti gli esiti analitici e l'8 luglio 2022 è stata inviata alla Provincia la comunicazione relativa agli esiti analitici ed ai volumi emunti.
Il campionamento del secondo semestre è stato eseguito in data 13.09.2022; gli esiti analitici e i volumi emunti nel periodo di riferimento sono stati inviati agli enti competenti il 05.10.2022.

5.4 AREE CEDIBILI E PRIVE DI PENDENZE

LAND I – AREA A VERDE VICINO A OSPEDALE NORD
Non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

6. Gestione del personale

6.1 Occupazione

La forza lavoro occupata in Ilva al 31 dicembre 2022 è di 1.803 unità (con un decremento di 4 unità rispetto al trimestre precedente quando erano 1807), a cui si aggiunge 1 risorsa in somministrazione – staff leasing.

6.2 Ammortizzatori Sociali

Per quanto concerne Ilva, come conseguenza dell'accordo del 6 settembre 2018 e alle ragioni in esso sottese, è stato autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, precedentemente con Decreto del 14 ottobre 2021 per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, e, da ultimo, con Decreto del 22 settembre 2022 per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, il ricorso alla CIGS per Amministrazione Straordinaria ex art. 7 co. 10 ter L. 236/93, con pagamento diretto da parte dell'INPS, in favore di un numero massimo di 1.786 dipendenti distribuiti come di seguito:

- Taranto fino a 1545 unità; Genova fino a 240 unità; Novi Ligure fino 1 unità

La richiesta di proroga della Cassa Integrazione ha validità annuale, pertanto, viene predisposta tenendo conto del numero di dipendenti in forza al momento della richiesta, tale numero è soggetto a variazioni in diminuzione per effetto di esodi incentivati già firmati nel 2018 e per richieste di esodo pervenute in itinere.

L'ammontare complessivo delle ore di sospensione nel trimestre di riferimento per i suddetti siti è stato di 820.428 corrispondenti al 95% delle ore lavorabili.

6.3 Progetti Risorse Umane

Richiami in servizio per attività di bonifica

Anche al fine di dare esecuzione alle previsioni dell'accordo del 6 settembre 2018, in base al quale tutti i lavoratori che non avranno ricevuto una proposta assunzionale da parte di Acciaierie

d'Italia Holding S.p.A. (già AM InvestCo Italy S.p.A.) o sue società affiliate, "*potranno essere impiegati nelle attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del piano di tutela ambientale e sanitaria… nonché in ulteriori interventi di bonifica, decontaminazione e risanamento ambientale*…", la Società ha avviato il progetto di bonifica delle c.d. Aree Escluse.
Dopo una fase di informazione / consultazione con le competenti OO.SS. Ilva ha comunicato che, per l'esecuzione delle attività di bonifica, in ausilio alle ditte specializzate, sarebbero stati impiegati dipendenti di Ilva e Taranto Energia sospesi in CIGS, a tal fine richiamati in servizio previo superamento delle visite mediche di idoneità.
Per individuare i lavoratori da richiamare in servizio l'Azienda ha stilato una graduatoria contenente tutti i dipendenti sospesi in CIGS, ordinandoli secondo criteri "oggettivi" condivisi con le parti sociali, ovvero: maggiori carichi di famiglia ed anzianità aziendale.
Sulla base della suddetta graduatoria, nel trimestre di riferimento sono stati coinvolti 60 lavoratori.

6.4 Formazione

In data 18 luglio 2022 è stato sottoscritto un accordo sindacale tra Ilva e le Segreterie territoriali di FIOM CGIL, FIM CISL e UILM UIL che prevede il coinvolgimento di 1507 lavoratori della sede Taranto in un corso di formazione della durata di 48 ore - su tematiche legate alle operazioni di bonifica con una particolare attenzione anche agli aspetti legati al tema della sicurezza sul lavoro.
Il suddetto corso si è svolto nel mese di Ottobre 2022 ed ha coinvolto il 100 % dei lavoratori, consentendo l'erogazione di 10.368 ore di formazione.

6.5 Dettaglio forza lavoro Ilva

	forza al 31/12/2022							
	dir	qua	imp	equ	ope	tot	Staff Leasing	tot gen
ILVA MILANO	2	6	18	-	-	26	-	26
ILVA GENOVA	-	4	20	8	206	238	-	238
ILVA TARANTO	1	7	63	49	1.418	1.538	1	1.539
ILVA MARGHERA								
ILVA NOVI LIGURE	-	-	1	-	-	1	-	1
ILVA RACCONIGI								
ILVA PATRICA								
ILVA LEGNARO								
ILVA C.S. PADERNO								
ILVA ITALIA	**3**	**17**	**102**	**57**	**1.624**	**1.803**	**1**	**1.804**

7.Accadimenti legali/giudiziari

Si riporta di seguito una breve illustrazione dei principali contenziosi civili e amministrativi e dei procedimenti penali pendenti ([3]).

Corte d'Appello di Milano R.G. 1412/2019 (già R.G. 39161/2013 – Tribunale di Milano)
Valbruna Nederland B.V. / Ilva S.p.A. + altri - Esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento da parte di Riva Fire S.p.A.

Con comparsa di costituzione in data 27 febbraio 2015, Ilva si è costituita nel giudizio instaurato il 14 maggio 2013 da Valbruna Nederland B.V. nei confronti di Riva Fire S.p.A. e altri soggetti per il risarcimento del danno, quantificato in circa € 33 milioni, derivante dall'esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento su Ilva.

Ilva ha chiesto la prosecuzione del giudizio a seguito dell'interruzione determinata dall'ammissione alla procedura di A.S. formulando, altresì, nei confronti di Riva Fire S.p.A. ed altri soggetti una richiesta di risarcimento danni per esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento per un importo non inferiore a circa € 484 milioni.

([3]) Per non appesantire la lettura della presente relazione, sono stati eliminati i riferimenti ai seguenti giudizi, trattati nelle precedenti relazioni trimestrali, in quanto gli stessi risultano definiti: *(i)* Giudizi di opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza di Ilva S.p.A. promossi rispettivamente da Riva Fire S.p.A. + altri e da Marilli e Scarnera (Tribunale di Milano – R.G. 14312/2015 e 15145/2015); *(ii)* Giudizi di annullamento del decreto del MISE del 21.1.2015 di ammissione di Ilva alla procedura di A.S. e dei decreti del MISE del 20.2.2015 di ammissione alla procedura di A.S. delle società controllate (Tar Lazio – R.G. 4047/2015 e 4049/2015); *(iii)* Adriano Riva - Annullamento del decreto del MEF del 2.4.2015 di autorizzazione all'emissione obbligazionaria (Tar Lazio – R.G. 6733/2015); *(iv)* Riva F.I.R.E. S.p.A. in liquidazione / MISE - Ministero della Salute - Ministero dell'Ambiente - Ilva S.p.A. - Commissario Straordinario - Impugnazione del primo commissariamento ex D.L. 61/2013 e del piano (Consiglio di Stato – R.G. 10724/2015); *(v)* Ilva - Azione risarcitoria nei confronti di Riva Fire per l'esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento (Tribunale di Milano - R.G. 21262/2017 (già R.G. 47998/2016); *(vi)* Annullamento del decreto del MISE del 4.1.2016 di autorizzazione all'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Ilva (Tar Lazio – R.G. 1543/2016); *(vii)* Annullamento della nota del MISE del 4.4.2016 di diniego di accesso al "Programma dei Commissari Straordinari ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.L. 23 dicembre 2003, n. 347" e alla "Relazione ai sensi dell'art. 4 D.L. 347/2003 sulle cause di insolvenza di Ilva S.p.A. in A.S." (Tar Lazio – R.G. 5161/2016); *(viii)* – R.G. 54953/2019 AM InvestCo Italy S.p.A. (+ altri) / ILVA S.p.A. in a.s. (+ altri) – Recesso dal Contratto di affitto con obbligo di acquisto dei rami d'azienda del 28 giugno 2017. ; *(ix)* TRIBUNALE DI MILANO – R.G. 12334/2020 CODACONS / ILVA S.p.A. in a.s. (+ altri) / AM InvestCo Italy S.p.A. (+ altri) – Reclamo avverso l'Ordinanza del 6.3.2020; *(x)* 7681/14 R.G.N.R. Procura Taranto - infortunio mortale Angelo Iodice del 4.9.14; *(xi)* TAR LAZIO – R.G. 9857/2015 Valbruna Nederland B.V. - Annullamento del decreto del MISE del 21.1.2015 di ammissione di Ilva alla procedura di A.S; *(xii)* Proc. n. 6586/13 R.G.N.R. Procura Taranto – sequestro vasche e rifiuti del 18 dicembre 2015;*(xiii)* TAR Puglia – R.G. 397/2020 - Consiglio di Stato – R.G. 1482/2021 Declaratoria di nullità/annullamento, previe misure cautelari ex art. 55 c.p.a., dell'ordinanza del Sindaco di Taranto n. 15 del 27 febbraio 2020, avente a oggetto: "Rischio sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento siderurgico ex Ilva – Arcelor Mittal di Taranto - emissioni in atmosfera dovute ad anomalie impiantistiche – Ordinanza di eliminazione del rischio e, in via conseguente di sospensione delle attività" e della comunicazione del Sindaco di Taranto del 29 marzo 2020, avente a oggetto "Ordinanza sindacale n. 15 del 27 febbraio 2020 - Rischio sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento siderurgico ex Ilva – Arcelor Mittal di Taranto - emissioni in atmosfera dovute ad anomalie impiantistiche – Ordinanza di eliminazione del rischio e, in via conseguente di sospensione delle attività" e degli atti a questi presupposti. Procedimento definito per mancata impugnazione della sentenza nei termini di legge; (xiv) R.G. 3887/2018 (già R.G. 1481/2017 Tar Puglia) - Giudizio promosso dal Comune di Taranto per l'annullamento, previa sospensiva, del DPCM del 29.09.2017 avente ad oggetto "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14.03.2014, a norma dell'art. 1, comma 8.1 del D.L. 04 dicembre 2015 n. 191, convertito con modificazioni dalla Legge 1 febbraio 2016 n. 13" e degli atti presupposti ivi incluso il Decreto del MISE del 5.06.2017 di aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo Ilva; (xv) Proc. n. 8836/15 R.G.N.R. Procura Lecce – sequestro Parco Loppa del 28.9.17.

Preso atto dell'avvenuta ammissione di Riva Fire S.p.A. (ora Partecipazioni Industriali S.p.A.) alla procedura di amministrazione straordinaria, il giudizio è stato riassunto.
In data 26 giugno 2017, in conformità a quanto previsto dall'accordo transattivo concluso in data 24 maggio 2017 da Ilva S.p.A. in A.S. (anche per conto di sue controllate), Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S. (già Riva Fire S.p.A. in Liquidazione, anche per conto della controllata Siderlux S.à.r.l.) e taluni membri della famiglia Riva (e società loro riferibili), Ilva S.p.A. in A.S. ha notificato a Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S. e ai Sig.ri Riva dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio.
All'udienza del 12 settembre 2017 il Giudice ha dichiarato l'estinzione della causa nei confronti di Ilva. Il giudizio è, pertanto, definito nei rapporti tra Ilva e Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S., mentre prosegue tra le restanti parti, e quindi anche tra Valbruna e Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S..
Con sentenza n. 1958/2019 del 27 febbraio 2019, il Tribunale di Milano ha: rigettato la richiesta di chiamata in causa di Riva Forni Elettrici S.p.A.; dichiarato improcedibile la domanda attorea di accertamento contro Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S.; rigettato la domanda attorea contro tutti i convenuti, assorbita in tale pronuncia la domanda dei convenuti nei confronti del terzo chiamato.
La società Valbruna Nederland B.V. ha depositato atto di citazione in appello presso la Corte di Appello di Milano in data 8 aprile 2019. L'udienza è stata fissata per il 25 settembre 2019 e, successivamente, rinviata d'ufficio al 20 novembre 2019.
In seguito ad una serie di rinvii, all'udienza del 15 gennaio 2020, la Corte d'Appello ha disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto la valutazione circa la funzionalità e coerenza del contratto di servizio oggetto del giudizio, nonché la congruità del corrispettivo economico previsto[4].
Depositata la relazione tecnica dal CTU in data 1° giugno 2021, alla successiva udienza del 16 giugno 2021 la Corte di Appello di Milano ha concesso *(i)* a tutte le parti appellate termine sino al 31 luglio 2021 per il deposito di una nota contenente critiche all'elaborato tecnico del CTU e *(ii)* all'appellante Valbruna Nederland B.V. termine sino al 30 settembre 2021 per deposito di una breve memoria di replica alle predette note. La Corte, inoltre, ha aggiornato la causa all'udienza del 20 ottobre 2021, all'esito della quale la causa è stata ulteriormente rinviata al 16 febbraio 2022 per la precisazione delle conclusioni.

([4]) È stata fissata per il giorno 10 giugno 2020 l'udienza per il conferimento dell'incarico al C.T.U. nominato, dott. Giuseppe Perretta. Nel corso di detta udienza il CTU, dott. Perretta, ha prestato giuramento e la Corte ha disposto l'inizio delle operazioni peritali per il 30 giugno 2020, fissando termine al 31 gennaio 2021 per il deposito dell'elaborato peritale definitivo.
A seguito della rinuncia all'incarico da parte dei consulenti tecnici di Valbruna Nederland B. V., il CTU ha formulato in data 29 giugno 2020 istanza di differimento delle operazioni peritali.
In accoglimento a tale istanza, la Corte di Appello ha differito l'inizio delle operazioni peritali al 2 settembre 2020 e il termine per il deposito della perizia definitiva al 31 marzo 2021, fissando per la prosecuzione della causa l'udienza del 14 aprile 2021.
Il 3 settembre 2020 sono state concluse le fasi iniziali dell'apertura della CTU tramite una riunione condotta dal CTU dott. Perretta.
Il CTU ha assegnato agli altri CTP i seguenti termini:
- sino al 16 ottobre 2020 per la redazione di una prima memoria riassuntiva;
- sino al 30 ottobre 2020 per una replica.
Successivamente il CTU si è impegnato a redigere la bozza dell'elaborato peritale entro il 1° febbraio 2021 assegnando termine ai CTP sino al 28 febbraio 2021 per formulare le loro osservazioni.
La Corte d'Appello, con provvedimento del 13 gennaio 2021, ha fissato un nuovo termine per il deposito della relazione definitiva al 31 maggio 2021, originariamente previsto per il 31 marzo 2021, autorizzando il CTU alla fissazione di nuovi termini intermedi in favore dei consulenti di parti e rinviando la causa all'udienza del 16 giugno 2021.

Precisate le conclusioni, con provvedimento in data 16 febbraio 2022, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositati gli scritti conclusivi, in data 26 ottobre 2022 la Corte di Appello di Milano ha emesso la propria sentenza respingendo l'appello proposto da Valbruna Nederland BV e, per l'effetto, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 27 febbraio 2019.
Con atto del 23 dicembre 2022, Valbruna ha promosso ricorso in Corte di Cassazione e sono attualmente pendenti i termini per la costituzione in giudizio dei convenuti.

Tribunale Milano R.G. 10166/2021 - Ricorso ex art. 840-sexiesdecies c.p.c.
Zaninelli + altri c/ ADI Holding, ADI e ILVA

Con ricorso ex articolo 840-*sexsdecies* c.p.c. in data 16 luglio 2021, notificato in data 22 settembre 2021, taluni residenti di Taranto e di Comuni limitrofi hanno agito nei confronti di Ilva, Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. ("**ADIH**") e Acciaierie d'Italia S.p.A. ("**ADI**") – quali, rispettivamente, proprietaria e affittuarie dello stabilimento siderurgico di Taranto – chiedendo al Tribunale di Milano di ordinare loro:
(i) la chiusura dell'area a caldo degli impianti di Taranto, ovvero la cessazione delle relative attività, assegnando un termine massimo di 60 giorni, idoneo allo svolgimento dei lavori in sicurezza;
(ii) in via subordinata, la chiusura delle cokerie, ovvero la cessazione delle relative attività, entro lo stesso termine;
(iii) in via ulteriormente subordinata, di fermare l'attività produttiva dell'area a caldo fino alla completa attuazione delle prescrizioni AIA recepite dal piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017 e di ogni altra che successivamente dovesse essere prescritta; nonché, in ogni caso
(iv) predisporre un piano industriale che preveda l'abbattimento di non meno del 50% delle emissioni di gas ad affetto serra rispetto alle emissioni conseguenti ad una produzione di sei milioni di tonnellate annue di acciaio entro il 2026, ovvero di adottare le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.
Con memoria di costituzione in data 18 novembre 2021, Ilva si è costituita in giudizio chiedendo al Tribunale di Milano di:
(i) in via preliminare e pregiudiziale, (a) dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, (b) l'inammissibilità delle domande avversarie e (c) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Ilva;
(ii) in via principale nel merito, rigettare le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto; e
(iii) in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie avversarie.
Con memoria di costituzione in data 19 novembre 2021 anche ADIH e ADI si sono costituite in giudizio chiedendo anch'esse il rigetto integrale delle domande dei ricorrenti, sulla base di difese analoghe a quelle formulate da Ilva.
Con provvedimento in data 30 novembre 2021 il Tribunale di Milano, su istanza dei ricorrenti, ha rinviato la causa al 17 marzo 2022, con assegnazione di termine per memorie al 24 gennaio 2022 per i ricorrenti e al 28 febbraio 2022 per le resistenti.
Depositate le predette memorie, all'udienza del 17 marzo 2022 si è svolta la discussione, all'esito della quale il Tribunale si è riservato ogni decisione.
A scioglimento della predetta riserva, in data 16 settembre 2022, il Tribunale di Milano ha assunto due ordinanze, con le quali, rispettivamente:

(i) ha ritenuto non fondate le eccezioni sollevate da ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e dalle altre parti resistenti relative, tra l'altro, al difetto di giurisdizione, carenza di legittimazione attiva e passiva e inammissibilità del ricorso ex art. 7 Legge n. 31/2019, sospendendo il giudizio per rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE e qualificando espressamente il provvedimento come "interinale e non definitorio";

(ii) ha sottoposto in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE una serie di quesiti riguardanti l'interpretazione della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali, allo scopo di chiarire se vi siano contrasti tra la predetta Direttiva e la normativa nazionale applicabile ad Ilva, avuto riguardo, tra l'altro, al rapporto tra Valutazione del Danno Sanitario e procedura AIA e DPCM 29 settembre 2017, alla tipologia di sostanze inquinanti rilevanti nonché al termine concesso al Gestore per adeguare l'attività all'autorizzazione concessa.

In data 18 novembre 2022, la Corte Europea di Giustizia ha notificato l'ordinanza di rinvio pregiudiziale alle parti, comunicando l'apertura del procedimento n. C-626/22.

In data 12 dicembre 2022, la Regione Puglia è intervenuta nel giudizio innanzi al Tribunale di Milano, facendo proprie le difese dei ricorrenti e chiedendo "l'integrale accoglimento del ricorso ex art.840 sexiesdecies cpc introduttivo del …giudizio", oltreché di informare "*la Cancelleria della CGUE dell'intervento ex art. 105 c.p.c., in modo che la Regione Puglia possa a sua volta intervenire tempestivamente nel procedimento pregiudiziale che ha preso il numero C-626/22*".

Con provvedimento in data 16 dicembre 2022 il Tribunale di Milano, impregiudicata ogni decisione sull'ammissibilità dell'intervento della Regione Puglia, ha ordinato la trasmissione del relativo atto alla Corte di Giustizia.

A seguito di richiesta della Corte di Giustizia "*di precisare se la Regione Puglia, a seguito del suo atto di intervento, possa essere considerata parte del procedimento principale*", con provvedimento in data 28 dicembre 2022, il Tribunale di Milano ha chiarito che "*la Regione Puglia è parte del … procedimento*".

Attualmente pendono i termini per il deposito della memoria difensiva presso la Corte di Giustizia (28 gennaio 2023).

Tribunale di Milano R.G. 24644/22
Valbruna Nederland B.V. / Ilva S.p.A. + altri – Responsabilità ex art. 2497 c.c.
A far data dal 30 settembre 2022, non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

TAR LAZIO R.G. 3676/2018 (già TAR PUGLIA – R.G. 1477/2017)
Annullamento, previa sospensiva, del DPCM del 29 settembre 2017 avente ad oggetto "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e

sanitaria di cui al DPCM 14.03.2014, a norma dell'art. 1, comma 8.1 del D.L. 4 dicembre 2015 n. 191, convertito con modificazioni dalla Legge 1° febbraio 2016 n. 13".
A far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

TAR PUGLIA – R.G. 1512/2017
Annullamento, previo idoneo provvedimento cautelare, del DPCM del 29 settembre 2017 avente ad oggetto "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14.03.2014, a norma dell'art. 1, comma 8.1 del D.L. 4 dicembre 2015 n. 191, convertito con modificazioni dalla Legge 1° febbraio 2016 n. 13" e degli atti presupposti.
In data 4 gennaio 2018, Ilva, con atto di intervento *ad opponendum*, si è costituita nel giudizio promosso dinanzi al TAR Puglia dal Consorzio ASI Area di Sviluppo Industriale di Taranto con ricorso notificato in data 30 novembre 2017 ad AM InvestCo Italy (ora Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.) e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'annullamento, previa sospensiva, del DPCM del 29 settembre 2017 avente ad oggetto "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14.03.2014, a norma dell'art. 1, comma 8.1 del D.L. 4 dicembre 2015 n. 191, convertito con modificazioni dalla Legge 1 febbraio 2016 n. 13" e degli atti presupposti.
In data 9 gennaio 2018 la Provincia di Taranto ha notificato alle parti costituite un atto di intervento *ad opponendum*.
Nell'imminenza della Camera di Consiglio del 9 gennaio 2018, il Consorzio ASI ha rinunciato alla domanda cautelare.
Per il 20 ottobre 2022 è stata fissata udienza di smaltimento.
Con sentenza 25 ottobre 2022, n. 1688 il TAR ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

Ricorso n. affare 135/2018 - Ricorso Straordinario al Presidente delle Repubblica-CODACONS
TAR Lazio – R.G. 2994/2019
Consiglio di Stato – R.G. 7842/2019
Annullamento, previo idoneo provvedimento cautelare, del DPCM del 29 settembre 2017 avente ad oggetto "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14.03.2014, a norma dell'art. 1, comma 8.1 del D.L. 4 dicembre 2015 n. 191, convertito con modificazioni dalla Legge 1° febbraio 2016 n. 13" e degli atti presupposti.
A far data dal 30 giugno 2022 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

Ricorso Straordinario al Presidente delle Repubblica n. 786/2019 – Lina Ambrogi Melle+20, Peacelink, Fondo Antidiossina Taranto Onlus.
Annullamento, previo idoneo provvedimento cautelare, del DPCM del 29 settembre 2017 avente ad oggetto "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14.03.2014, a norma dell'art. 1, comma 8.1 del D.L. 4 dicembre 2015 n. 191, convertito con modificazioni dalla Legge 1febbraio 2016 n. 13" e degli atti presupposti.

A far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

TRIBUNALE DI TARANTO – R.G. 938/2010

Procedimento penale "Ambiente Svenduto".

Il Procedimento c.d. "Ambiente Svenduto" si è concluso in primo grado dinanzi alla Corte d'Assise di Taranto.

Ilva è stata incolpata ex D.Lgs. n. 231/2001 per differenti ipotesi di reato a carico di figure apicali della precedente organizzazione aziendale, tra le quali anche i precedenti proprietari.

Le ipotesi di responsabilità amministrativa da reato per la società si fondano su fattispecie criminose di varia natura ascritte alla famiglia Riva e ai suoi fiduciari: dall'ipotesi di associazione a delinquere tra la precedente proprietà e i suoi fiduciari, funzionale a commettere differenti ipotesi di reati contro l'ambiente, finalizzati alla massimizzazione del profitto nella gestione dello stabilimento a discapito di esigenze di sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente, ad ulteriori illeciti, quali ipotesi di omicidio colposo aggravate, ovvero, ancora, reati contro la pubblica amministrazione, finalizzati ad eludere i controlli in materia ambientale.

Nell'ambito delle indagini preliminari, la società era stata destinataria di un sequestro preventivo in funzione di confisca per equivalente ex artt. 321 c.p.p. e 19 del D.lgs. 231/2001; tale misura cautelare è stata annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione[5].

---

[5] Nell'ambito dell'udienza preliminare, in data 16 dicembre 2014, il GUP presso il Tribunale di Taranto ha escluso le richieste di costituzione di parte civile contro Ilva quale ente incolpato ex D.Lgs. 231/2001.
In seguito, la società è stata citata quale responsabile civile per i reati compiuti dai suoi preposti; il GUP di Taranto, in accoglimento dell'eccezioni sollevate dalla difesa di Ilva, ha escluso la società dal procedimento nella suddetta veste processuale.
Nel corso dell'udienza preliminare dell'1luglio 2015 Ilva ha depositato l'istanza di applicazione della sanzione su richiesta ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione alla quale la Procura di Taranto non ha prestato il proprio consenso. Al termine della successiva udienza del 23 luglio 2015, il Giudice ha emesso il decreto che dispone il giudizio dinanzi alla Corte di Assise di Taranto, con udienza fissata per il giorno 20 ottobre 2015.
A tale udienza, stante un difetto di notifica ad uno degli imputati, vi è stato un rinvio all'udienza dell'1dicembre 2015, che non si è poi tenuta a causa dell'astensione degli avvocati penalisti.
Alla successiva udienza del 9 dicembre 2015 la Corte d'Assise ha dichiarato la nullità del Decreto del 23 luglio 2015 a seguito della violazione del diritto di difesa nei confronti di alcuni imputati e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare.
Il 23 dicembre 2015 il GUP ha emesso il nuovo avviso di fissazione dell'udienza per il giorno 5 febbraio 2016 e, in tale data, è stato fissato il calendario delle udienze in cui è stata articolata la nuova fase dell'udienza preliminare. All'esito dell'udienza del 29 febbraio 2016 il GUP ha emesso il nuovo Decreto che dispone il giudizio dinanzi alla Corte di Assise con udienza fissata per il 17 maggio 2016.
Nel corso di tale udienza e della successiva del 14 giugno 2016, sono stati depositati nuovi atti di costituzione di parte civile nei confronti di Ilva, quale ente incolpato ex D.Lgs. 231/2001, con richiesta di autorizzazione alla citazione della stessa quale responsabile civile, che è stata accolta dalla Corte d'Assise con Decreto depositato in data 15 giugno 2016.
Nel corso della successiva udienza del 18 luglio 2016 e a seguito delle eccezioni formulate dalla difesa di Ilva, la Corte di Assise ha revocato l'autorizzazione alla citazione della stessa in qualità di responsabile civile.
Durante le successive udienze celebrate nel corso dei mesi di luglio e settembre 2016 sono state sollevate dagli imputati ulteriori questioni preliminari, in merito alle quali la Corte di Assise si è riservata di decidere rinviando il processo all'udienza del 4 ottobre 2016.
Nel corso di tale udienza la Corte d'Assise, modificando l'orientamento del GUP del 16 dicembre 2014, ha ritenuto legittime le richieste di costituzione di parte civile contro Ilva quale ente incolpato ex D.Lgs. 231/2001.
Durante le successive udienze del 12 e 26 ottobre 2016 sono state sollevate dalle parti ulteriori questioni preliminari e la Procura della Repubblica ha modificato il capo d'imputazione relativo agli illeciti amministrativi delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati ambientali.
In particolare, i Pubblici Ministeri hanno contestato l'attività di controllo esercitata dalla Riva Fire S.p.A. nei confronti di Ilva S.p.A. mediante l'utilizzo di contratti di cash pooling e di conto corrente di corrispondenza, l'utilizzo di contratti di assistenza

Nel mese di gennaio 2021 sono state celebrate n. 5 udienze; la Corte d'Assise ha respinto tutte le istanze di integrazione dell'istruttoria dibattimentale, dichiarandola chiusa in data 19 gennaio 2021.
Nei mesi di febbraio e marzo 2021 sono state celebrate n. 26 udienze.
Si è conclusa la requisitoria del PM; le parti civili hanno rassegnato le proprie conclusioni; sono in corso le discussioni delle difese.
La ripresa delle attività è fissata per il 6 aprile 2021.
Tra i mesi di febbraio e maggio 2021 si sono svolte le discussioni conclusive.
All'esito del giudizio di primo grado, in data 31 maggio 2021, ILVA è stata condannata alle seguenti sanzioni amministrative da reato: 1) sanzione pecuniaria di € 4.647.000,00; 2) sanzione interdittiva di 12 mesi, sostituita con il commissariamento giudiziale ex art. 15 D. Lgs. 231/2001; 3) confisca del profitto ex art. 19 D. Lgs. 231/2001 di € 2.100.000.000,00.
È stata disposta altresì, quale conseguenza della condanna delle persone fisiche imputate, la confisca dell'area a caldo, ex art. 240 c.p.
In data 28 marzo 2022 è stata depositata istanza di restituzione dell'Area a Caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto.
In data 30 maggio 2022 la Corte d'Assise ha respinto la richiesta di restituzione suddetta.

---

tecnica e di servizi e l'impiego di personale fiduciario all'interno dello stabilimento Ilva, che rispondeva direttamente alla controllante Riva Fire S.p.A.
Inoltre, nel nuovo capo d'imputazione non è stato più indicato l'importo di € 8.100.000.000 a titolo di quantificazione dell'omessa esecuzione delle necessarie misure di sicurezza, prevenzione e protezione dell'ambiente.
Nel corso dell'udienza del 6 dicembre 2016 Ilva ha depositato l'istanza di patteggiamento munita del consenso dei Pubblici Ministeri, in relazione alla quale la Corte d'Assise si è riservata di decidere alla successiva udienza fissata per il 17 gennaio 2017, successivamente rinviata al 1 marzo 2017.
In tale udienza la Corte d'Assise ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per la nomina di una diversa Corte d'Assise per la valutazione della suddetta istanza di patteggiamento.
La nuova Corte d'Assise, dopo il rinvio dell'udienza del 9 giugno 2017, all'esito della celebrazione dell'udienza del 30 giugno 2017, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della sanzione e ha disposto la restituzione degli atti alla Corte d'Assise in diversa composizione fisica, investita del procedimento principale, con rinvio all'udienza del 12 luglio 2017.
Avverso il suddetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione in data 13 luglio 2017.
In data 20 dicembre 2017, la Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, pur dichiarando l'inammissibilità del ricorso di Ilva sul piano strettamente processuale, in quanto non è stato ritenuto abnorme il provvedimento impugnato, ha comunque riconosciuto la fondatezza dei vizi di legittimità dedotti con il ricorso; vizi che pertanto, come chiarito in motivazione dal giudice di legittimità, potranno essere fatti valere da Ilva con l'impugnazione della sentenza conclusiva del processo di primo grado, ove questa non applicasse le sanzioni già oggetto di istanza di applicazione della pena.
Nel corso dell'udienza del 12 luglio 2017 sono state sollevate da alcune parti processuali ulteriori eccezioni in materia di obbligo di astensione dei componenti togati della Corte di Assise, comunque rigettate.
Nel corso dell'udienza del 20 settembre 2017 è stata disposta la riunione del procedimento separato a carico di Ilva con quello originario ed è ripresa l'attività istruttoria.
Con cadenza media di tre udienze a settimana, sono state celebrate sino al 30 giugno 2019 n. 180 udienze istruttorie. Nonostante si fosse esaurita la fase istruttoria relativa alle richieste di prova della Pubblica Accusa, esame imputati e richiesta prove delle parti civili, in data 10 aprile 2019 il PM ha depositato in udienza elenco afferente attività integrativa di indagine. All'esito delle stesse, all'udienza del 15 maggio 2019 il PM ha formulato alla Corte richieste istruttorie, chiedendo di produrre documenti e integrando la lista testimoni. Con ordinanza la Corte ha assegnato termine alle parti sino all'udienza del 21 maggio 2019, al fine di articolare al meglio prova contraria in merito alle richieste di prova formulate dal PM. Ilva si è avvalsa di tale facoltà depositando lista testi a prova contraria. In seguito all'escussione dei nuovi testi indicati dal PM riprenderà l'istruttoria dibattimentale relativa alle richieste di prova delle difese. Sono state calendarizzate ulteriori 8 udienze per il mese di luglio 2019.
Ilva ha depositato la lista testi a prova contraria in data 21 maggio 2019. Successivamente è ripresa l'istruttoria dibattimentale. Sono state celebrate ulteriori udienze istruttorie di escussione dei testimoni indicati dalle difese, con cadenza di n. 3 udienze a settimana.
Nel corso del periodo marzo – giugno 2020, a causa della pandemia da Covid 19, non sono state celebrate udienza con attività istruttoria.
Nel mese di settembre 2020 sono state celebrate n. 14 udienze dibattimentali, con escussione dei consulenti tecnici delle difese.
Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 sono state celebrate n. 26 udienze dibattimentali.

Previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, la motivazione è stata riservata nel termine straordinario di 180 giorni.
La motivazione è stata depositata fuori termine, con notifica dell'avviso di deposito in data 1 dicembre 2022, a partire dalla quale decorrono i 45 giorni per l'impugnazione.

L'istanza di trasferimento di somme sottoposte a sequestro.

A far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

Proc. n. 4606/15 RGNR Procura di Taranto - infortunio mortale Alessandro Morricella del 8.6.15.

In data 8 giugno 2015, presso lo stabilimento di Taranto, si è verificato un infortunio a seguito del quale è deceduto il dipendente Alessandro Morricella.
In data 9 febbraio 2017 il Pubblico Ministero ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini nel quale risultano indagati sei dipendenti Ilva e la stessa Società, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per il reato di cui all'art. 589 c.p.
In data 25 settembre 2017 Ilva ha ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare del 27 novembre 2017, con allegata la relativa richiesta di rinvio a giudizio a carico della Società ex D.Lgs. 231/2001.
In tale udienza e in quella successiva del 9 aprile 2018 non è stata svolta alcuna attività per motivi procedurali, l'udienza successiva è stata celebrata in data 8 ottobre 2018, con esclusione delle richieste di costituzione di parte civile nei confronti di Ilva quale ente incolpato ex D. Lgs. 231/2001.
Nelle successive udienze del 4 e 13 marzo 2019 si sono svolte tutte le discussioni delle parti.
In data 18 aprile 2019 il PM ha depositato memoria di replica. In data 8 maggio 2019, Ilva ha presentato le proprie note difensive.
Il GUP ha fissato una ulteriore udienza per replica in data 15 maggio 2019; a tale udienza ha rinviato a giudizio la Società e gli imputati, con udienza fissata al 1° ottobre 2019, presso il Tribunale Monocratico di Taranto. Infine, il GUP, con provvedimento depositato il 27 giugno 2019, ha rigettato l'istanza di definitivo dissequestro dell'impianto (Altoforno AFO 2). Ai fini della compiuta esecuzione del sequestro preventivo, la Procura di Taranto, il 9 luglio 2019 ha disposto lo spegnimento del suddetto impianto secondo il cronoprogramma da redigere a cura del Custode.
In esecuzione del provvedimento del 9 luglio 2019, il Custode, Ing. Valenzano, ha proceduto a dare avvio alle attività di spegnimento dell'Altoforno AFO 2, effettuando l'accesso presso lo Stabilimento di Taranto, dapprima in data 16 luglio 2019 e, successivamente, il 19 luglio 2019.
Il Giudice monocratico presso il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 31 luglio 2019, ha rigettato l'istanza di concessione della facoltà d'uso avanzata da Ilva il 23 luglio 2019. Avverso questo provvedimento, Ilva il 2 settembre 2019 ha proposto appello presso il Tribunale del Riesame di Taranto.
Nelle more, Ilva ha proposto una seconda istanza di concessione della facoltà d'uso dell'impianto, anch'essa rigettata dal Tribunale Monocratico con ordinanza in data 10 settembre 2019. Anche avverso tale ultima ordinanza, Ilva ha depositato appello in data 16 settembre 2019, dinnanzi al Tribunale del Riesame di Taranto.
In data 17 settembre 2019 il Tribunale del Riesame, in accoglimento dell'appello proposto da Ilva avverso la prima ordinanza di rigetto del Tribunale in composizione monocratica, ha concesso la facoltà d'uso dell'impianto, condizionata all'adempimento delle residue prescrizioni entro il 13 dicembre 2019.

In seguito alla suddetta decisione, Ilva ha depositato in data 30 settembre 2019 dichiarazione di rinuncia all'atto d'appello Ilva proposto avverso la seconda ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale di Taranto.
In data 13 novembre 2019 Ilva ha documentato l'adempimento delle prescrizioni in scadenza per tale data. In data 25 novembre 2019 Ilva ha presentato istanza di proroga per la residua prescrizione C, in scadenza al 13 dicembre 2019. Con ordinanza del 12 dicembre 2019, stante il parere favorevole della Procura, il Tribunale di Taranto in composizione monocratica ha negato la suddetta proroga rigettando la concessione della facoltà d'uso dell'impianto. In data 17 dicembre 2019 Ilva ha impugnato il provvedimento da ultimo assunto. Il 30 dicembre 2019 si è celebrata l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Taranto.
Con Ordinanza n. 151/19 (ex art. 322 bis c.p.p.) depositato in data 7 gennaio 2020, il Tribunale, in accoglimento dell'appello proposto da Ilva, ha concesso la facoltà d'uso dell'Altoforno 2, subordinatamente all'adempimento delle residue prescrizioni, annullando l'ordinanza del Giudice monocratico del 10 dicembre 19 ed il provvedimento connesso del 12 dicembre19.
In merito alla prosecuzione del dibattimento, l'udienza successiva si è tenuta il 15 gennaio 2020. Con ordinanza depositata il 4 febbraio 2020, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 gennaio 2020, il Giudice ha escluso le parti civili, rigettando le eccezioni formulate in ordine alle richieste di costituzione avanzate nei confronti di Ilva. Ilva ha depositato ulteriori documenti il 18 febbraio 20, in relazione all'adempimento delle prescrizioni previste. A causa della pandemia da Covid 19 il processo è stato rinviato all'udienza del 10 novembre 2020. In data 6 agosto 2020 il Tribunale ha accolto l'istanza di proroga ai fini dell'adempimento delle prescrizioni richiesta da ILVA causa Covid, procrastinando il termine ultimo per l'adempimento al 6 marzo 2021.
In data 23 marzo 2021 è stata celebrata la prima udienza dibattimentale.
A fronte dell'adempimento delle residue prescrizioni, in data 31 marzo 2021 Ilva ha presentato istanza di restituzione definitiva dell'Altoforno 2.
Il giudice ha rigettato l'istanza di restituzione stante il mancato perfezionamento delle prescrizioni n. 5, 7.5, 7.8, concedendo un termine ulteriore al 17 settembre 2021.
Alla scadenza del termine suddetto, ILVA ha depositato documentazione comprovante l'adempimento delle residue prescrizioni.
Sono state celebrate n. 6 udienze tra il 16 giugno ed il 22 settembre 2021, nei giorni 16 e 29 giugno, 7 luglio, 7, 21 e 22 settembre 2021.
In data 21 ottobre 2021 è stato disposto il definitivo dissequestro dell'impianto, con piena restituzione del bene.
È stata celebrata un'udienza dibattimentale in data 25 novembre 2021, con conclusione dell'esame dei testi indicati dalla Pubblica Accusa; per il 12 gennaio 2022 è stato calendarizzato l'esame degli imputati.
Nelle udienze del 12 gennaio e del 24 febbraio 2022 è stato concluso l'esame degli imputati.
È attualmente in corso l'istruttoria dibattimentale, con l'esame dei consulenti tecnici della difesa.
La prossima udienza è prevista per il 15 marzo 2023.

Decisione della Commissione Europea

A far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, il cui contenuto qui si intende integralmente richiamato.

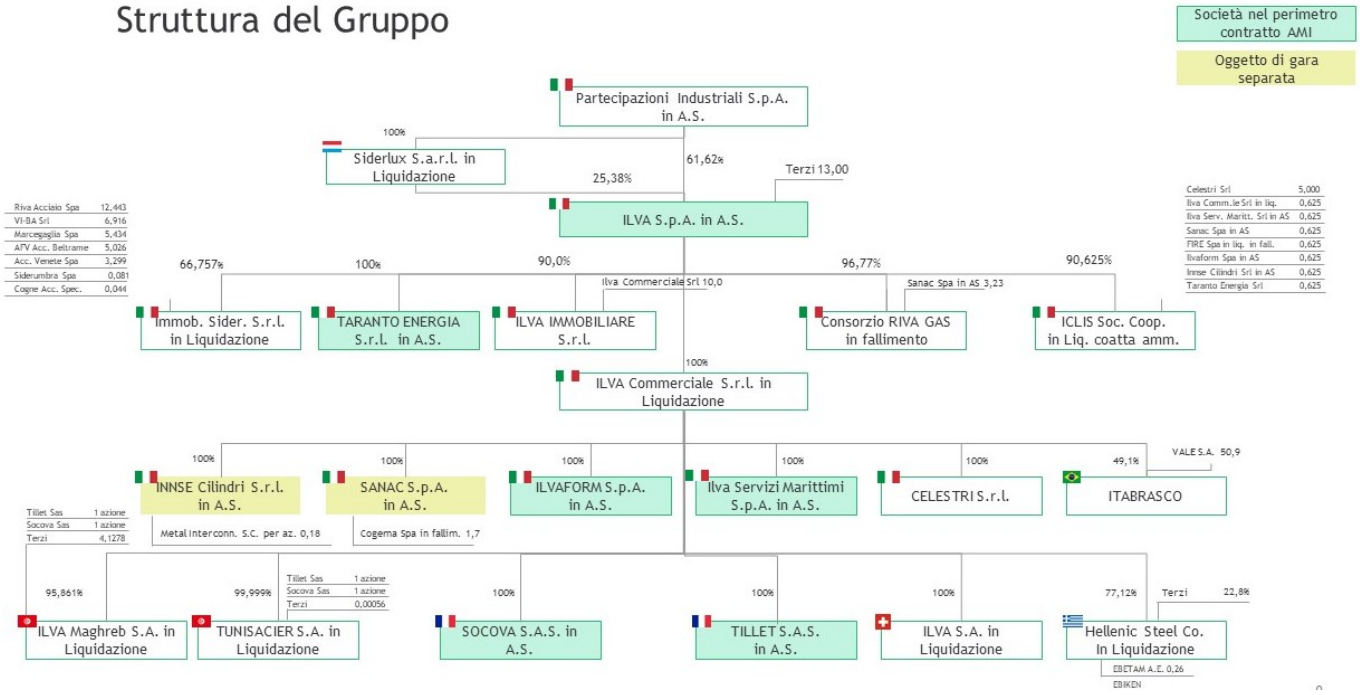
Parte III - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo

1. Premessa

La struttura del Gruppo Ilva

Alla data di ammissione di Ilva alla procedura di amministrazione straordinaria, il Gruppo Ilva era composto, considerando società controllate e partecipate, consorzi e cooperative, da n. 27 soggetti giuridici, e precisamente, oltre ad Ilva:

- n. 7 società (Ilvaform S.p.A., S.L.D. S.A., Tillet S.a.S., Socova S.a.s., Tunisacier S.A., Ilva Maghreb S.A., Hellenic Steel S.A.) attive nella produzione e finitura di acciaio;
- n. 1 società (Taranto Energia S.r.l.) attiva nella produzione di energia;
- n. 3 società (Ilva S.A., Celestri S.r.l., Ilva America Inc.) attive nella vendita e distribuzione;
- n. 3 società (Sanac S.p.A., INNSE Cilindri S.r.l., Ilva Servizi Marittimi S.p.A.) dedicate ad attività ausiliarie (produzione di refrattari, produzione di cilindri per treni di laminazione, servizi di trasporto marittimo);
- n. 4 società (Ilva Commerciale S.r.l., Immobiliare Siderurgica S.r.l., Ilva Immobiliare S.r.l., Companhia Italo-Brasileira de Pelotização – ITABRASCO) dedicate ad altre attività diversificate;
- n. 8 consorzi, cooperative e società (tra cui: ICLIS Soc. coop., Consorzio NOVIGAS, Consorzio RIVAGAS).



A. Società per le quali si è proceduto con la messa in liquidazione e/o la cessazione

A far data dal 30 settembre 2021 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

B. Società in continuità aziendale

Con riferimento alla società **Celestri S.r.l**, entro il giorno 17 novembre 2022, termine ultimo fissato per la presentazione di offerte vincolanti, è pervenuta un'unica offerta che è in corso di analisi e valutazione alla data di riferimento della presente relazione.

Con riferimento alla società **Companhia Italo-Brasileira de Pelotização – ITABRASCO**, a far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che si intendono qui integralmente richiamate.

2. Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 dicembre 2022

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

Ilvaform S.p.A. in A.S.

1. Attività della Procedura

1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria

Con riferimento alla procedura di ammissione alla procedura di ammissione straordinaria della società Ilvaform a far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare, pertanto, si richiama integralmente quanto riportato nell'analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999.

1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate al Ministero dello Sviluppo Economico

Nel corso del periodo oggetto della presente relazione (1° ottobre 2022 – 31 dicembre 2022) il Comitato di Sorveglianza si è riunito nelle date sotto elencate:

- 4 ottobre 2022:
    1. Relazione Trim ex art 61 al 31 marzo 2022 e relativi allegati.
    2. Relazione Trim ex art 61 al 30 giugno 2022 e relativi allegati.
    3. Schemi Mise ex art 40 al 30 giugno e relativi allegati.
    4. Varie ed eventuali.

1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva

Nel periodo di riferimento non vi sono aggiornamenti da segnalare; per quanto riguarda il dettaglio degli importi ammessi negli stati passivi (tempestivi, tardivi ed eventuali ultra-tardivi), si rimanda a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.
Con riferimento ai giudizi di opposizione ex art. 98 della Legge Fallimentare contro i decreti che hanno reso esecutivi gli stati passivi tempestivi e tardivi ed eventuali ricorsi in Cassazione, si segnala che per Ilvaform non vi sono contenziosi pendenti.

1.4 Costi della procedura

Con riferimento ai Costi della Procedura, si richiama quanto riportato nel paragrafo "1.4 Costi della procedura" di Ilva e relativi allegati di dettaglio per società.

2 Aggiornamenti sul Programma

Con riferimento all'esecuzione del Programma dell'amministrazione straordinaria predisposto dai Commissari Straordinari ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, secondo l'indirizzo della cessione, autorizzata con decreto del MISE in data 4 gennaio 2016, alla procedura competitiva espletata e alla esecuzione del contratto di affitto con obbligo di acquisto sottoscritto in data 28 giugno 2017 con AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.), si richiama quanto riportato nell'analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

Si segnala che in data 28 dicembre 2022 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato il deposito del documento del rendiconto di gestione e bilancio finale relativo al

periodo dal 21 gennaio 2015 al maggio 2019, redatto dalla terna commissariale composta dal Dott. Piero Gnudi, Avv. Corrado Carrubba e Prof. Enrico Laghi per le società Ilva S.p.A., Ilva Servizi Marittimi S.p.A., Ilvaform S.p.A., Taranto Energia S.r.l., Socova S.a.S, Tillet S.a.S. e Partecipazioni industriali S.p.A..

Parte II - Attività corrente

1. Prosecuzione dell'attività d'impresa

Il ramo d'azienda afferente a Ilvaform è oggetto del contratto di affitto con obbligo di acquisto sottoscritto in data 28 giugno 2017, come successivamente modificato, tra le società del gruppo Ilva e AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.), pertanto la gestione delle attività è passata interamente in capo all'affittuaria.

2.Gestione del personale

Il ramo d'azienda afferente a Ilvaform, comprensivo dei dipendenti, è oggetto del contratto di affitto con obbligo di acquisto sottoscritto in data 28 giugno 2017, come successivamente modificato, tra le società del gruppo Ilva e AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.). Ilvaform non ha dipendenti rimasti a proprio carico.

3.Accadimenti legali/giudiziari

Non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

Parte III – Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo

Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 dicembre 2022

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

Ilva Servizi Marittimi S.p.A. in A.S.

1. Attività della Procedura

1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria

Con riferimento alla procedura di ammissione alla procedura di ammissione straordinaria della società Ilva Servizi Marittimi S.p.A. a far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare, pertanto si richiama integralmente quanto riportato nell'analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999.

1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate al Ministero dello Sviluppo Economico

Nel corso del periodo oggetto della presente relazione (1° ottobre 2022 – 31 dicembre 2022) il Comitato di Sorveglianza si è riunito nelle date sotto elencate:

- 4 ottobre 2022:
    1. Relazione Trim ex art 61 al 31 marzo 2022 e relativi allegati.
    2. Relazione Trim ex art 61 al 30 giugno 2022 e relativi allegati.
    3. Schemi Mise ex art 40 al 30 giugno e relativi allegati.
    4. Varie ed eventuali.

1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva

Nel periodo di riferimento non vi sono aggiornamenti da segnalare; per quanto riguarda il dettaglio degli importi ammessi negli stati passivi (tempestivi, tardivi ed eventuali ultra-tardivi), si rimanda a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali *ex* art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.
Con riferimento ai giudizi di opposizione *ex* art. 98 della Legge Fallimentare contro i decreti che hanno reso esecutivi gli stati passivi tempestivi e tardivi ed eventuali ricorsi in Cassazione, per Ilva Servizi Marittimi sono pendenti n. 3 ricorsi in Cassazione.

1.4 Costi della procedura

Con riferimento ai Costi della Procedura, si richiama quanto riportato nel paragrafo "1.4 Costi della procedura" di Ilva e relativi allegati di dettaglio per società.

2. Aggiornamenti sul Programma

Con riferimento all'esecuzione del Programma dell'amministrazione straordinaria predisposto dai Commissari Straordinari ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, secondo l'indirizzo della cessione, autorizzata con decreto del MISE in data 4 gennaio 2016, alla procedura competitiva espletata e alla esecuzione del contratto di affitto con obbligo di acquisto sottoscritto in data 28 giugno 2017 con AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.), si richiama quanto riportato nell'analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali *ex* art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

Si segnala che in data 28 dicembre 2022 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato il deposito del documento del rendiconto di gestione e bilancio finale relativo al periodo dal 21 gennaio 2015 al maggio 2019, redatto dalla terna commissariale composta dal Dott. Piero Gnudi, Avv. Corrado Carrubba e Prof. Enrico Laghi per le società Ilva S.p.A., Ilva Servizi Marittimi S.p.A., Ilvaform S.p.A., Taranto Energia S.r.l., Socova S.a.S, Tillet S.a.S. e Partecipazioni industriali S.p.A..

In pari data, il Mimit ha inoltre autorizzato il deposito della documentazione del rendiconto di gestione e del bilancio finale di Ilva Servizi Marittimi S.p.A. afferente al periodo dal 1° giugno 2019 al 30 novembre 2021.

Parte II - Attività corrente

1. Prosecuzione dell'attività d'impresa

Il ramo d'azienda afferente a Ilva Servizi Marittimi è oggetto del contratto di affitto con obbligo di acquisto sottoscritto in data 28 giugno 2017, come successivamente modificato, tra le società del gruppo Ilva e AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.), pertanto la gestione delle attività è passata interamente in capo all'affittuaria.

2.Gestione del personale

Il ramo d'azienda afferente a Ilva Servizi Marittimi, comprensivo dei dipendenti, è oggetto del contratto di affitto con obbligo di acquisto sottoscritto in data 28 giugno 2017, come successivamente modificato, tra le società del gruppo Ilva e AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.). Ilva Servizi Marittimi, pertanto, non ha dipendenti rimasti a proprio carico.

3.Accadimenti legali/giudiziari

Non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

Parte III - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo

Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 dicembre 2022

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

Taranto Energia S.r.l. in A.S.

1. Attività della Procedura

1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria

Con riferimento alla procedura di ammissione alla procedura di ammissione straordinaria della società Taranto Energia, a far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare, pertanto si richiama integralmente quanto riportato nell'analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999.

1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate al Ministero dello Sviluppo Economico

Nel corso del periodo oggetto della presente relazione (1° ottobre 2022 – 31 dicembre 2022) il Comitato di Sorveglianza si è riunito nelle date sotto elencate:

- 4 ottobre 2022:
    1. Relazione Trim ex art 61 al 31 marzo 2022 e relativi allegati.
    2. Relazione Trim ex art 61 al 30 giugno 2022 e relativi allegati.
    3. Schemi Mise ex art 40 al 30 giugno e relativi allegati.
    4. Varie ed eventuali.

1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva

Nel periodo di riferimento non vi sono aggiornamenti da segnalare; per quanto riguarda il dettaglio degli importi ammessi negli stati passivi (tempestivi, tardivi ed eventuali ultra-tardivi), si rimanda a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali *ex* art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.
Con riferimento ai giudizi di opposizione *ex* art. 98 della Legge Fallimentare contro i decreti che hanno reso esecutivi gli stati passivi tempestivi e tardivi ed eventuali ricorsi in Cassazione, per Taranto Energia sono pendenti n. 4 ricorsi in Cassazione.

1.4 Costi della procedura

Con riferimento ai Costi della Procedura, si richiama quanto riportato nel paragrafo "1.4 Costi della procedura" di Ilva e relativi allegati di dettaglio per società.

2. Aggiornamenti sul Programma

Con riferimento all'esecuzione del Programma dell'amministrazione straordinaria predisposto dai Commissari Straordinari ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, secondo l'indirizzo della cessione, autorizzata con decreto del MISE in data 4 gennaio 2016, alla procedura competitiva espletata e alla esecuzione del contratto di affitto con obbligo di acquisto sottoscritto in data 28 giugno 2017 con AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.), si richiama quanto riportato nell'analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali *ex* art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

In data 6 ottobre 2022 è stato presentato al Giudice Delegato il primo progetto di riparto parziale di Taranto Energia S.r.l. in A.S..

In data 18 ottobre 2022, il Giudice Delegato ha ordinato il deposito di detto progetto di riparto presso la Cancelleria del Tribunale di Milano.
In data 19 ottobre 2022 la Procedura ha dunque depositato il progetto di riparto presso la Cancelleria del Tribunale e ha provveduto alle comunicazioni di legge ai creditori.
Non essendo pervenuti reclami, su istanza della Procedura, il Giudice Delegato in data 15 novembre 2022 ha dichiarato esecutivo il progetto di riparto e ha autorizzato i relativi pagamenti.
La Procedura ha ottemperato a quanto sopra.

Si segnala che in data 28 dicembre 2022 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato il deposito del documento del rendiconto di gestione e bilancio finale relativo al periodo dal 21 gennaio 2015 al maggio 2019, redatto dalla terna commissariale composta dal Dott. Piero Gnudi, Avv. Corrado Carrubba e Prof. Enrico Laghi per le società Ilva S.p.A., Ilva Servizi Marittimi S.p.A., Ilvaform S.p.A., Taranto Energia S.r.l., Socova S.a.S, Tillet S.a.S. e Partecipazioni industriali S.p.A..

Parte II - Attività corrente

1. Prosecuzione dell'attività d'impresa

Il ramo d'azienda afferente a Taranto Energia è oggetto del contratto di affitto con obbligo di acquisto, come successivamente modificato, sottoscritto in data 28 giugno 2017 tra le società del gruppo Ilva e AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.), pertanto la gestione delle attività è passata in capo all'affittuaria.

2. Principali azioni e misure implementate in relazione alle prescrizioni AIA

Nell'ambito delle periodiche procedure di comunicazioni dati/informazioni, ai sensi del Contratto di Affitto, l'affittuaria ha comunicato quanto sotto riportato.

Di seguito un dettaglio degli stessi.

INTERVENTI NELLE AREE PRODUTTIVE (DAL 01 NOVEMBRE 2018 IN GESTIONE AD ARCELOR MITTAL)		Stato attuazione		DATI DA RAPPORTO COMMISSARI AL 30/09/2022						
AREA INTERVENTO	Elenco prescrizioni riesame AIA prot DVA-DEC-2012- 547 - PIANO AMBIENTALE	Attuata	In corso	PPM CODE	Descrizione progetto	Speso al 31 Ott 2018 (€/000)	Speso dal 1° Nov 2018 al 31 Dicembre 2022 (€/000)	Speso Totale al 31/12/2022 (€/000)	Speso Totale al 31/12/2022 - prescrizioni attuate durante gestione AMI-ADI (€/000)
TARANTO ENERGIA	AIA TARANTO ENERGIA *Prescizione attuata*	X (17/08/21)		131180	131180-322 NSD-552 ENGINEERING SERVICES FOR DE-NOX PROJECT - TARANTO ENERGIA	0	205	205	205
	AIA TARANTO ENERGIA *Prescizione attuata*	X (17/08/21)		139395	139395-340 NSD-563 DE-NOX @CET2 - AIA TARANTO ENERGIA	0	63.350	63.350	63.350
	AIA TARANTO ENERGIA *Prescizione attuata*	X (17/08/21)		139592	139592-341 NSD-564 DE-NOX @CET3 - PHASE I (MOD 3) AIA TARANTO ENERGIA	0	2.407	2.407	2.407
	AIA TARANTO ENERGIA *Prescizione attuata*	X (17/08/21)		144166	144166-432 NSD-620 DE-NOX @CET3 - PHASE II (MOD 1) AIA TARANTO ENERGIA	0	1.284	1.284	1.284
	AIA TARANTO ENERGIA *Prescizione attuata*	X (17/08/21)		144717	144717-434 NSD-622 DE-NOX @CET3 - PHASE II (MOD 2) - AIA TARANTO ENERGIA	0	2.537	2.537	2.537
	AIA TARANTO ENERGIA *Prescizione attuata*	X (17/08/21)		600007	600007 - 558 - Adeguamenti SME CET2 e CET3 - AIA TARANTO ENERGIA	0	463	463	463
	AIA TARANTO ENERGIA *Prescizione attuata*	X (17/08/21)		600093	600093 - 20.16.P391.A.3240 - Adeguamento area stoccaggio TUL/2 per DE-NOX - AIA - TARANTO (X TA ENERGIA)	0	646	646	646
DE-NOX TARANTO ENERGIA						€ -	€ 70.892	€ 70.892	€ 70.892

3.Gestione del personale

3.1 Occupazione

Il ramo d'azienda afferente a Taranto Energia, comprensivo dei dipendenti, è oggetto del contratto di affitto con obbligo di acquisto sottoscritto in data 28 giugno 2017, come successivamente modificato, tra le società del gruppo Ilva e AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.).
La forza lavoro rimasta in Taranto Energia al 31 dicembre 2022 è di 12 unità (come nel trimestre precedente).

3.2 Ammortizzatori Sociali

Come conseguenza dell'accordo del 6 settembre 2018 e delle ragioni in esso sottese, è stato autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, precedentemente con Decreto del 14 ottobre 2021 per il periodo dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2022, da ultimo con Decreto del 22/09/2022, per il periodo dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2023, il ricorso alla CIGS per Amministrazione Straordinaria ex art. 7 co. 10-*ter* L. 236/93, con pagamento diretto da parte dell'INPS, in favore di un numero massimo di 12 unità.

L'ammontare delle ore di sospensione in CIGS nel trimestre di riferimento è stato di 4992, corrispondenti all' 80% delle ore lavorabili.

3.3 Progetti Risorse Umane

Anche al fine di dare esecuzione alle previsioni dell'accordo del 6 settembre 2018, in base al quale tutti i lavoratori che non avranno ricevuto una proposta assunzionale da parte di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. (già AM InvestCo Italy S.p.A.) o sue società affiliate, "*potranno essere impiegati nelle attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del piano di tutela ambientale e sanitaria… nonché in ulteriori interventi di bonifica, decontaminazione e risanamento ambientale*…", la Società ha avviato il progetto di bonifica delle c.d. Aree Escluse.
Dopo una fase di informazione / consultazione con le competenti OO.SS. la Società ha comunicato che, per l'esecuzione delle attività di bonifica, in ausilio alle ditte specializzate, sarebbero stati impiegati dipendenti di Ilva e Taranto Energia sospesi in CIGS, a tal fine richiamati in servizio previo superamento delle visite mediche di idoneità.
Per individuare i lavoratori da richiamare in servizio l'Azienda ha stilato una graduatoria contenente tutti i dipendenti sospesi in CIGS, ordinandoli secondo criteri "oggettivi" condivisi con le parti sociali, ovvero: maggiori carichi di famiglia ed anzianità aziendale.
Sulla base della suddetta graduatoria, nel trimestre di riferimento sono stati coinvolti tre lavoratori.

4.4 Formazione

In data 27 luglio 2022 è stato sottoscritto un accordo sindacale tra Taranto Energia e le Segreterie territoriali di FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL che prevede il coinvolgimento di 10 lavoratori della sede Taranto in un corso di formazione della durata di 48 ore - su tematiche legate alle operazioni di bonifica con una particolare attenzione anche agli aspetti legati al tema della sicurezza sul lavoro.
Il corso è stato effettuato nel mese di ottobre 2022.

(Non vengono coinvolti nei progetti formativi, così come per i richiami relativi alle operazioni di bonifica, i due dipendenti che hanno già aderito all'esodo incentivato con data di uscita al 31.12.2023).

4.5 Dettaglio forza lavoro Taranto Energia

società	forza al 31/12/2022							
	dir	qua	imp	equ	ope	tot	int	tot gen
TARANTO ENERGIA			6		6	12		12

4.Accadimenti legali/giudiziari

Si riporta di seguito una breve illustrazione dei principali contenziosi pendenti.

TAR LAZIO R.G. 3676/2018 (già TAR PUGLIA – R.G. 1477/2017)
Annullamento, previa sospensiva, del DPCM del 29 settembre 2017 avente ad oggetto "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14.03.2014, a norma dell'art. 1, comma 8.1 del D.L. 4 dicembre 2015 n. 191, convertito con modificazioni dalla Legge 1° febbraio 2016 n. 13".
A far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

Ricorso n. affare 135/2018 - Ricorso Straordinario al Presidente delle Repubblica-CODACONS
TAR Lazio – R.G. 2994/2019
Consiglio di Stato – R.G. 7842/2019
Annullamento, previo idoneo provvedimento cautelare, del DPCM del 29 settembre 2017 avente ad oggetto "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14.03.2014, a norma dell'art. 1, comma 8.1 del D.L. 4 dicembre 2015 n. 191, convertito con modificazioni dalla Legge 1° febbraio 2016 n. 13" e degli atti presupposti.
A far data dal 30 giugno 2022 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

Parte III - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo

Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 dicembre 2022

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

Socova S.a.s. in A.S.

1. Attività della Procedura

1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria

Con riferimento alla procedura di ammissione alla procedura di ammissione straordinaria della società Socova S.a.s. a far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare, pertanto si richiama integralmente quanto riportato nell'analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999.

1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate al Ministero dello Sviluppo Economico

Nel corso del periodo oggetto della presente relazione (1° ottobre 2022 – 31 dicembre 2022) il Comitato di Sorveglianza si è riunito nelle date sotto elencate:

- 4 ottobre 2022:
    1. Relazione Trim ex art 61 al 31 marzo 2022 e relativi allegati.
    2. Relazione Trim ex art 61 al 30 giugno 2022 e relativi allegati.
    3. Schemi Mise ex art 40 al 30 giugno e relativi allegati.
    4. Varie ed eventuali.

1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva

Nel periodo di riferimento non vi sono aggiornamenti da segnalare; per quanto riguarda il dettaglio degli importi ammessi negli stati passivi (tempestivi, tardivi ed eventuali ultra-tardivi), si rimanda a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali *ex* art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.
Con riferimento ai giudizi di opposizione *ex* art. 98 della Legge Fallimentare contro i decreti che hanno reso esecutivi gli stati passivi tempestivi e tardivi ed eventuali ricorsi in Cassazione, si segnala che per Socova non sono state presentate opposizioni.

1.4 Costi della procedura

Con riferimento ai Costi della Procedura, si richiama quanto riportato nel paragrafo "1.4 Costi della procedura" di Ilva e relativi allegati di dettaglio per società.

2.Aggiornamenti sul Programma

Con riferimento all'esecuzione del Programma dell'amministrazione straordinaria predisposto dai Commissari Straordinari ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, secondo l'indirizzo della cessione, autorizzata con decreto del MISE in data 4 gennaio 2016, alla procedura competitiva espletata e alla esecuzione del contratto di affitto con obbligo di acquisto sottoscritto in data 28 giugno 2017 con AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d'Italia

Holding S.p.A.), si richiama quanto riportato nell'analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

Si segnala che in data 28 dicembre 2022 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato il deposito del documento del rendiconto di gestione e bilancio finale relativo al periodo dal 21 gennaio 2015 al maggio 2019, redatto dalla terna commissariale composta dal Dott. Piero Gnudi, Avv. Corrado Carrubba e Prof. Enrico Laghi per le società Ilva S.p.A., Ilva Servizi Marittimi S.p.A., Ilvaform S.p.A., Taranto Energia S.r.l., Socova S.a.S, Tillet S.a.S. e Partecipazioni industriali S.p.A..

Parte II - Attività corrente

1. Prosecuzione dell'attività d'impresa

Il ramo d'azienda afferente a Socova è oggetto del contratto di affitto con obbligo di acquisto sottoscritto in data 28 giugno 2017, come successivamente modificato, tra le società del gruppo Ilva e AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.), pertanto la gestione delle attività è passata interamente in capo all'affittuaria.

2.Gestione del personale

Il ramo d'azienda afferente a Socova, comprensivo dei dipendenti, è oggetto del contratto di affitto con obbligo di acquisto sottoscritto in data 28 giugno 2017, come successivamente modificato, tra le società del gruppo Ilva e AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.).
Socova non ha dipendenti rimasti a proprio carico.

3.Accadimenti legali/giudiziari

Non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

Parte III – Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 dicembre 2022

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

Tillet S.a.s. in A.S.

1. Attività della Procedura

1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria

Con riferimento alla procedura di ammissione alla procedura di ammissione straordinaria della società Tillet a far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare, pertanto si richiama integralmente quanto riportato nell'analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999.

1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate al Ministero dello Sviluppo Economico

Nel corso del periodo oggetto della presente relazione (1° ottobre 2022 – 31 dicembre 2022) il Comitato di Sorveglianza si è riunito nelle date sotto elencate:

- 4 ottobre 2022:
    1. Relazione Trim ex art 61 al 31 marzo 2022 e relativi allegati.
    2. Relazione Trim ex art 61 al 30 giugno 2022 e relativi allegati.
    3. Schemi Mise ex art 40 al 30 giugno e relativi allegati.
    4. Varie ed eventuali.

1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva

Nel periodo di riferimento non vi sono aggiornamenti da segnalare; per quanto riguarda il dettaglio degli importi ammessi negli stati passivi (tempestivi, tardivi ed eventuali ultra-tardivi), si rimanda a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali *ex* art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999 che qui si intendono integralmente richiamate.
Con riferimento ai giudizi di opposizione *ex* art. 98 della Legge Fallimentare contro i decreti che hanno reso esecutivi gli stati passivi tempestivi e tardivi ed eventuali ricorsi in Cassazione, si segnala che per Tillet non sono state presentate opposizioni.

1.4 Costi della procedura

Con riferimento ai Costi della Procedura, si richiama quanto riportato nel paragrafo "1.4 Costi della procedura" di Ilva e relativi allegati di dettaglio per società.

2.Aggiornamenti sul Programma

Con riferimento alla procedura di amministrazione straordinaria di Tillet, non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nell'analogo paragrafo riportato nelle precedenti relazioni trimestrali *ex* art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999 che qui si intendono integralmente richiamate.
Si segnala che in data 28 dicembre 2022 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato il deposito del documento del rendiconto di gestione e bilancio finale relativo al periodo dal 21 gennaio 2015 al maggio 2019, redatto dalla terna commissariale composta dal Dott. Piero Gnudi, Avv. Corrado Carrubba e Prof. Enrico Laghi per le società Ilva S.p.A., Ilva Servizi Marittimi S.p.A., Ilvaform S.p.A., Taranto Energia S.r.l., Socova S.a.S, Tillet S.a.S. e Partecipazioni industriali S.p.A..

In data 29 dicembre 2022, il Mimit ha inoltre autorizzato il deposito della documentazione del rendiconto di gestione e del bilancio finale di Tillet afferente al periodo dal 1° giugno 2019 al 31 dicembre 2021.

Parte II – Attività corrente

1. Prosecuzione dell'attività d'impresa

Con riferimento alla prosecuzione dell'attività d'impresa si segnala che, con provvedimento del 22 dicembre 2021 il Tribunale di Milano ha dichiarato la cessazione dell'esercizio dell'impresa e che la procedura, con effetto dalla data del decreto, è considerata come procedura concorsuale liquidatoria.

2.Gestione del personale

Alla luce di quanto riportato al punto precedente, si segnala che Tillet non ha dipendenti.

3.Accadimenti legali/giudiziari

Non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

Parte III - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo

Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 dicembre 2022

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S.

1. Attività della Procedura

1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria

Con riferimento alla procedura di ammissione alla procedura di ammissione straordinaria della società Partecipazioni Industriali S.p.A. (già Riva Fire S.p.A. in liquidazione); a far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare, pertanto, si richiama integralmente quanto riportato nell'analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali *ex* art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999.

1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate al Ministero dello Sviluppo Economico

Nel corso del periodo oggetto della presente relazione (1° ottobre 2022 – 31 dicembre 2022) il Comitato di Sorveglianza si è riunito nelle date sotto elencate:

- 4 ottobre 2022:
    1. Relazione Trim ex art 61 al 31 marzo 2022 e relativi allegati.
    2. Relazione Trim ex art 61 al 30 giugno 2022 e relativi allegati.
    3. Schemi Mise ex art 40 al 30 giugno e relativi allegati.
    4. Varie ed eventuali.

1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva

Nel periodo di riferimento non vi sono aggiornamenti da segnalare; per quanto riguarda il dettaglio degli importi ammessi negli stati passivi (tempestivi, tardivi ed eventuali ultra-tardivi), si rimanda a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali *ex* art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.
Con riferimento ai giudizi di opposizione *ex* art. 98 della Legge Fallimentare contro i decreti che hanno reso esecutivi gli stati passivi tempestivi e tardivi ed eventuali ricorsi in Cassazione, per Partecipazioni Industriali sono pendenti n. 2 ricorsi in Cassazione.

1.4 Costi della procedura

Con riferimento ai Costi della Procedura, si richiama quanto riportato nel paragrafo "1.4 Costi della procedura" di Ilva e relativi allegati di dettaglio per società.

2.Aggiornamenti sul Programma

Con riferimento al programma di liquidazione di Partecipazioni Industriali non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

Si segnala che in data 28 dicembre 2022 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato il deposito del documento del rendiconto di gestione e bilancio finale relativo al periodo dal 21 gennaio 2015 al maggio 2019, redatto dalla terna commissariale composta dal Dott. Piero Gnudi, Avv. Corrado Carrubba e Prof. Enrico Laghi per le società Ilva S.p.A., Ilva Servizi Marittimi S.p.A., Ilvaform S.p.A., Taranto Energia S.r.l., Socova S.a.S, Tillet S.a.S. e Partecipazioni industriali S.p.A..

Parte II - Attività corrente

1.Prosecuzione dell'attività d'impresa

Con riferimento alla prosecuzione dell'attività d'impresa non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

2. Gestione del personale

Partecipazioni Industriali non ha personale dipendente.

3. Accadimenti legali/giudiziari

Si riporta di seguito una breve illustrazione dei principali contenziosi pendenti.

Corte d'Appello di Milano R.G. 1412/19 (già R.G. 39161/2013 – Tribunale di Milano)
Valbruna Nederland B.V. / Ilva S.p.A. + altri - Esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento da parte di Riva Fire S.p.A.

Con comparsa di costituzione in data 27 febbraio 2015, Ilva S.p.A. si è costituita nel giudizio instaurato il 14 maggio 2013 da Valbruna Nederland B.V. nei confronti di Riva Fire S.p.A. ed altri soggetti per il risarcimento del danno, quantificato in circa € 33 milioni, derivante dall'esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento su Ilva S.p.A.
Ilva S.p.A. ha chiesto la prosecuzione del giudizio a seguito dell'interruzione determinata dall'ammissione di Ilva alla procedura di A.S. e ha fatto proprie tutte le argomentazioni e deduzioni, anche istruttorie, precedentemente formulate nella comparsa di costituzione del 27 novembre 2013 formulando, altresì, nei confronti di Riva Fire S.p.A. ed altri soggetti una richiesta di risarcimento danni per esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento per un importo non inferiore a circa € 484 milioni.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 dicembre 2016, preso atto dell'avvenuta ammissione di Riva Fire (ora Partecipazioni Industriali S.p.A.) alla procedura di amministrazione straordinaria, il Giudice ha dichiarato l'interruzione del giudizio. A seguito di ricorso per riassunzione presentato da Ilva, il Giudice ha fissato l'udienza del 12 settembre 2017 per la prosecuzione del giudizio.
In data 26 giugno 2017, in conformità a quanto previsto dall'accordo transattivo concluso in data 24 maggio 2017 da Ilva S.p.A. in A.S. (anche per conto di sue controllate), Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S. (già Riva Fire S.p.A. in Liquidazione, anche per conto della controllata Siderlux S.à.r.l.) e taluni membri della famiglia Riva (e società loro riferibili), Ilva S.p.A. in A.S. ha notificato a Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S. e ai Sig.ri Riva dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio.
All'udienza del 12 settembre 2017 il Giudice ha dichiarato l'estinzione della causa nei confronti di Ilva.
Il giudizio si era pertanto definito nei rapporti tra Ilva e Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S., mentre prosegue tra le restanti parti, e quindi anche tra Valbruna e Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S. ( ). Tuttavia, con ordinanza del 8 ottobre 2018, il Giudice ha revocato il precedente provvedimento e ha fissato l'udienza al 13 novembre 2018 per la precisazione delle conclusioni e per il prosieguo del giudizio anche nei confronti di Ilva. All'udienza di novembre la causa è stata trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 1958/2019 del 27 febbraio 2019, il Tribunale di Milano ha: rigettato la richiesta di chiamata in causa di Riva Forni Elettrici S.p.A.; dichiarato improcedibile la domanda attorea di accertamento contro Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S.; rigettato la domanda attorea contro tutti i convenuti, assorbita in tale pronuncia la domanda dei convenuti nei confronti del terzo chiamato.

La società Valbruna Nederland B.V. ha depositato atto di citazione in appello presso la Corte di Appello di Milano in data 8 aprile 2019. L'udienza veniva fissata per il 25 settembre 2019 e, successivamente, rinviata d'ufficio al 20 novembre 2019.
All'udienza del 20 novembre 2019 la Corte d'Appello di Milano, dato atto dell'impedimento del Consigliere Relatore dott.ssa Brat, ha rinviato la causa per i medesimi incombenti all'udienza del 18 dicembre 2019. Successivamente, l'udienza del 18 dicembre 2019 è stata posticipata per gli stessi incombenti all'udienza del 15 gennaio 2020 per esigenze di ristrutturazione dei ruoli.
All'udienza del 15 gennaio 2020 la Corte d'Appello, con ordinanza, ha disposto C.T.U. nominando il dott. Giuseppe Perretta, con l'obiettivo di valutare la funzionalità e coerenza del contratto di servizio, oggetto del giudizio, nonché la congruità del corrispettivo economico previsto, restando impregiudicata ogni decisione in merito all'an; l'udienza è stata fissata per il giorno 10.06.2020.
Nel corso di detta udienza il CTU, dott. Perretta, ha prestato giuramento e la Corte ha disposto l'inizio delle operazioni peritali per il 30 giugno 2020, fissando termine al 31 gennaio 2021 per il deposito dell'elaborato peritale definitivo.
A seguito della rinuncia all'incarico da parte dei consulenti tecnici di Valbruna Nederland B. V., il CTU ha formulato in data 29 giugno 2020 istanza di differimento delle operazioni peritali.
In accoglimento a tale istanza, la Corte di Appello ha differito l'inizio delle operazioni peritali al 2 settembre 2020 ed il termine per il deposito della perizia definitiva al 31 marzo 2021, fissando per la prosecuzione della causa l'udienza del 14 aprile 2021.
Il 3 settembre 2020 sono state concluse le fasi iniziali dell'apertura della CTU tramite una riunione condotta dal CTU dott. Perretta. Alla riunione non hanno partecipato i legali ILVA S.p.A. in A.S., come già comunicato alle altre parti.
Il CTU ha assegnato agli altri CTP i seguenti termini:
- sino al 16 ottobre 2020 per la redazione di una prima memoria riassuntiva;
- sino al 30 ottobre 2020 per una replica.
Successivamente il CTU si é impegnato a redigere la bozza dell'elaborato peritale entro il 1° febbraio 2021 assegnando termine ai CTP sino al 28 febbraio 2021 per formulare le loro osservazioni.
Entro il 31 marzo 2021 era prevista la consegna della versione finale dell'elaborato peritale.
La Corte d'Appello, con provvedimento del 13 gennaio 2021, ha fissato un nuovo termine per il deposito della relazione definitiva al 31 maggio 2021, autorizzando il CTU alla fissazione di nuovi termini intermedi in favore dei consulenti di parti e rinviando la causa all'udienza del 16 giugno 2021.
Depositata la relazione tecnica dal CTU in data 1° giugno 2021, alla successiva udienza del 16 giugno 2021, la Corte di Appello di Milano ha concesso (i) a tutte le parti appellate termine sino al 31 luglio 2021 per il deposito di una nota contenente critiche all'elaborato tecnico del CTU e (ii) all'appellante Valbruna Nederland B.V. termine sino al 30 settembre 2021 per deposito di una breve memoria di replica alle predette note. La Corte, inoltre, ha aggiornato la causa all'udienza del 20 ottobre 2021, all'esito della quale la causa è stata ulteriormente rinviata al 16 febbraio 2022 per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, con provvedimento in data 16 febbraio 2022, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositati gli scritti conclusivi, in data 26 ottobre 2022 la Corte di Appello di Milano ha emesso la propria sentenza respingendo l'appello proposto da Valbruna Nederland BV e, per l'effetto, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 27 febbraio 2019.
Con atto del 23 dicembre 2022, Valbruna ha promosso ricorso avanti alla Corte di Cassazione e sono attualmente pendenti i termini per la costituzione in giudizio dei convenuti.

Tribunale di Milano R.G. 24644/22
Valbruna Nederland B.V. / Ilva S.p.A. + altri – Responsabilità ex art. 2497 c.c.

A far data dal 30 settembre 2022 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

TRIBUNALE DI TARANTO – R.G. 938/2010

Procedimento penale "Ambiente Svenduto".

Il Procedimento c.d. "Ambiente Svenduto" si è concluso in primo grado dinanzi alla Corte d'Assise di Taranto.

Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S. ("Partecipazioni Industriali" o la "Società" e originariamente denominata RIVA Fire S.p.A.) è stata incolpata ex D.Lgs. n. 231/2001 in relazione a differenti ipotesi di reati presupposto, a carico di figure apicali della precedente proprietà provata del gruppo RIVA, nonché di figure apicali della organizzazione aziendale del tempo, che, in ipotesi d'accusa, avrebbero esercitato funzioni di gestione di fatto di ILVA, ben oltre i limiti fisiologici di una società controllante.

Le ipotesi di responsabilità amministrativa da reato per la Società si fondano su fattispecie criminose di varia natura ascritte alla famiglia RIVA ed ai suoi fiduciari: dall'ipotesi di associazione a delinquere tra la precedente proprietà ed i suoi fiduciari, funzionale a commettere differenti ipotesi di reati contro l'ambiente, finalizzati alla massimizzazione del profitto nella gestione dello stabilimento siderurgico di Taranto (per il tramite della controllata ILVA) a discapito di esigenze di sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente, ad ulteriori illeciti, quali ipotesi di reati contro la pubblica amministrazione, finalizzati ad eludere i controlli in materia ambientale.

Nell'ambito delle indagini preliminari, la Società era stata destinataria di un sequestro preventivo in funzione di confisca per equivalente ex artt. 321 c.p.p. e 19 del D.lgs. 231/2001; tale misura cautelare è stata annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione.

Nell'ambito dell'udienza preliminare, in data 16 dicembre 2014, il GUP presso il Tribunale di Taranto ha escluso le richieste di costituzione di parte civile contro l'allora RIVA Fire S.p.A. quale ente incolpato ex D.Lgs. 231/2001.

In seguito, la Società è stata citata quale responsabile civile per i reati compiuti dai suoi preposti; il GUP di Taranto, in accoglimento dell'eccezioni sollevate, ha escluso la Società dal procedimento nella suddetta veste processuale.

Il GUP ha emesso il decreto che dispone il giudizio dinanzi alla Corte di Assise di Taranto, con udienza fissata per il giorno 20 ottobre 2015.

A tale udienza, stante un difetto di notifica ad uno degli imputati, vi è stato un rinvio all'udienza del 1° dicembre 2015, che non si è poi tenuta a causa dell'astensione degli avvocati penalisti.

Alla successiva udienza del 9 dicembre 2015 la Corte d'Assise ha dichiarato la nullità del Decreto del 23 luglio 2015 a seguito della violazione del diritto di difesa nei confronti di alcuni imputati e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare.

Il 23 dicembre 2015 il GUP ha emesso il nuovo avviso di fissazione dell'udienza per il giorno 5 febbraio 2016 e, in tale data, è stato fissato il calendario delle udienze in cui è stata articolata la nuova fase dell'udienza preliminare. All'esito dell'udienza del 29 febbraio 2016 il GUP ha emesso il nuovo Decreto che ha disposto il giudizio dinanzi alla Corte d'Assise con udienza fissata per il 17 maggio 2016.

Nel corso di tale udienza e della successiva del 14 giugno 2016, sono stati depositati nuovi atti di costituzione di parte civile nei confronti della Società, quale ente incolpato ex D.Lgs. 231/2001, con richiesta di autorizzazione alla citazione della stessa quale responsabile civile, che è stata accolta dalla Corte d'Assise con Decreto depositato in data 15 giugno 2016.

Durante le successive udienze celebrate nel corso dei mesi di luglio e settembre 2016 sono state sollevate dagli imputati ulteriori questioni preliminari, in merito alle quali la Corte di Assise si è riservata di decidere rinviando il processo all'udienza del 4 ottobre 2016.

Nel corso di tale udienza la Corte d'Assise, modificando l'orientamento del GUP del 16 dicembre 2014, ha ritenuto legittime le richieste di costituzione di parte civile contro Partecipazioni Industriali, sia quale ente incolpato ex D.Lgs. 231/2001, sia quale responsabile civile.

Durante le successive udienze del 12 e 26 ottobre 2016 sono state sollevate dalle parti ulteriori questioni preliminari e la Procura della Repubblica ha modificato il capo d'imputazione relativo agli illeciti amministrativi delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati ambientali.
In particolare, i Pubblici Ministeri hanno contestato l'attività di controllo esercitata dalla allora Riva Fire S.p.A. nei confronti di ILVA mediante l'utilizzo di contratti di cash pooling e di conto corrente di corrispondenza, l'utilizzo di contratti di assistenza tecnica e di servizi e l'impiego di personale fiduciario all'interno dello stabilimento Ilva, che rispondeva direttamente alla controllante Riva Fire S.p.A.
Inoltre, nel nuovo capo d'imputazione non è stato più indicato l'importo di € 8.100.000.000 a titolo di quantificazione dell'omessa esecuzione delle necessarie misure di sicurezza, prevenzione e protezione dell'ambiente.
Nel corso dell'udienza del 6 dicembre 2016, è stata depositata documentazione attestante il mutamento di denominazione sociale, nonché l'apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria per la nuova Partecipazioni Industriali
Con cadenza media di tre udienze a settimana, sono state celebrate sino al 30 giugno 2019 n. 180 udienze istruttorie. Nonostante si fosse esaurita la fase istruttoria relativa alle richieste di prova della Pubblica Accusa, esame imputati e richiesta prove delle parti civili, in data 10 aprile 2019 il PM ha depositato in udienza elenco afferente attività integrativa di indagine. All'esito delle stesse, all'udienza del 15 maggio 2019 il PM ha formulato alla Corte richieste istruttorie, chiedendo di produrre documenti e integrando la lista testimoni. Con ordinanza la Corte ha assegnato termine alle parti sino all'udienza del 21 maggio 2019, al fine di articolare al meglio prova contraria in merito alle richieste di prova formulate dal PM. Le difese si sono avvalse di tale facoltà depositando lista testi a prova contraria. In seguito all'escussione dei nuovi testi indicati dal PM è stata ripresa l'istruttoria dibattimentale relativa alle richieste di prova delle difese. Sono state calendarizzate ulteriori 8 udienze per il mese di luglio 2019.
Successivamente è ripresa l'istruttoria dibattimentale. Sono state celebrate ulteriori udienze istruttorie di escussione dei testimoni indicati dalle difese, con cadenza di n. 3 udienze a settimana.
Nel corso del periodo marzo – giugno 2020, a causa della pandemia da Covid 19, non sono state celebrate udienza con attività istruttoria.
Nel mese di settembre sono state celebrate n. 14 udienze dibattimentali, con escussione dei consulenti tecnici delle difese.
L'attività istruttoria è stata ripresa all'udienza del 5 ottobre 2020.
Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre sono state celebrate n. 26 udienze dibattimentali.
È stata calendarizzata la ripresa dell'istruttoria per il 9 gennaio 2021.
Nel mese di gennaio 2021 sono state celebrate n. 5 udienze; la Corte d'Assise ha respinto tutte le istanze di integrazione dell'istruttoria dibattimentale, dichiarandola chiusa in data 19 gennaio 2021.
Nei mesi di febbraio e marzo 2021 sono state celebrate n. 26 udienze.
Si è conclusa la requisitoria del PM; le parti civili hanno rassegnato le proprie conclusioni; sono state discusse le difese.
La ripresa delle attività è stata fissata per il 6 aprile 2021.
Tra i mesi di febbraio e maggio 2021 si sono svolte le discussioni conclusive.
All'esito del giudizio di primo grado, Partecipazioni Industriali è stata dichiarata responsabile degli illeciti ad essa contestati ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ed è stata condannata alla sanzione pecuniaria complessiva di € 1.239.200,00; alla sanzione interdittiva di anni 1 sostituita con la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte dei Commissari Straordinari governativi e Curatore Speciale già nominati, per un periodo pari alla irrogata sanzione interdittiva; è stata altresì

applicata la confisca in solido con gli altri enti incolpati, per l'ammontare del preteso risparmio di spesa di € 2.100.000.000,00.
La Società è stata altresì dichiarata responsabile civile per i reati ascritti ai soggetti apicali membri della famiglia RIVA, nonché ai preposti funzionali che esercitavano attività di direzione e controllo su ILVA; sono state emesse condanne al risarcimento dei danni nei confronti di parti civili costituite per un ammontare complessivo di € 8 milioni all'incirca, con riserva di quantificazione dei danni in futuri giudizi civili.
Previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, la motivazione è stata riservata nel termine straordinario di 180 gg.
Il termine suddetto non è stato rispettato. Il deposito delle motivazioni della sentenza è avvenuto, fuori termine, con avviso notificato al difensore di Partecipazioni Industriali il 13.12.2022, a partire dalla quale decorre il termine di 45 giorni per proporre impugnazione.

Si precisa che, al fine velocizzare la conclusione dei contenziosi fiscali in essere, è stata presentata istanza congiunta di sollecitazione per la fissazione di udienza innanzi alla Suprema Corte di Cassazione. A seguito della presentazione delle istanze le udienze sono state fissate per il 20 settembre 2022. Si precisa che a seguito delle udienze tenutesi il 20 settembre 2022, la Corte di Cassazione ha rinviato le cause relative alle annualità 2004 e 2005 alla corte di Giustizia di secondo grado, mentre per il contenzioso del 2012 la Suprema Corte ha rinviato la causa a ruolo.

Parte III - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo

Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 dicembre2022

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria